

Aula 03

SEFAZ-CE (Auditor Fiscal da Receita Estadual) Administração Orçamentária e Financeira e Patrimonial + Orçamento Público

Autor:

**Equipe AFO e Direito Financeiro
Estratégia Concursos, Luciana de
Paula Marinho**

21 de Maio de 2026

Índice

1) Introdução - Ciclo Orçamentário	3
2) Elaboração/Planejamento	14
3) Discussão/Estudo/Aprovação	34
4) Emendas impositivas	51
5) Execução Orçamentária e Financeira	67
6) Avaliação e Controle	75
7) Alocação de Recursos e o Papel dos Agentes no Processo	97
8) Questões Comentadas - Ciclo Orçamentário: Processo e Sistema de Orçamentação - Multibancas	113
9) Questões Comentadas - Ciclo Orçamentário: Processo e Sistema de Orçamentação - FCC	160
10) Lista de Questões - Ciclo Orçamentário: Processo e Sistema de Orçamentação - FCC	174
11) Lista de Questões - Ciclo Orçamentário: Processo e Sistema de Orçamentação - Multibancas	181



CICLO ORÇAMENTÁRIO

Introdução

O ciclo orçamentário (ou processo orçamentário) pode ser definido como o encadeamento das atividades típicas do orçamento público, albergando, portanto, quatro etapas que envolvem sua concepção inicial, gestão e avaliação.

No nosso país identificam-se, basicamente, quatro etapas no ciclo ou processo orçamentário:

- ⇒ Elaboração/planejamento da proposta orçamentária;
- ⇒ Discussão/estudo/aprovação da Lei de Orçamento;
- ⇒ Execução orçamentária e financeira; e
- ⇒ Avaliação/controle.



Segundo Giacomoni¹, o processo orçamentário **não pode ser visto como autossuficiente**, já que a primeira etapa do ciclo que se renova anualmente — elaboração da proposta orçamentária — é, em grande parte, resultado de definições constantes de uma programação de médio prazo que, por sua vez, detalha planos de longo prazo. Por isso, como acontece com o sistema, o **processo orçamentário tem maior substância quando integrado ao processo de planejamento**.

É importante mencionar que o ciclo orçamentário não se confunde com exercício financeiro. Inclusive é algo muito cobrado pelas bancas de concursos.

Mas, afinal, o que é exercício financeiro?

Segundo a Lei 4.320/64:

O exercício financeiro coincidirá com o ano civil².

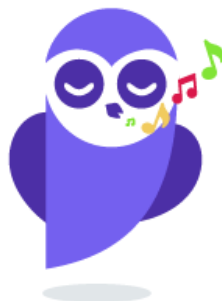
O exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano.

Em outras palavras, só a fase de execução orçamentária e financeira já representa, por si só, o ano civil. Sendo assim, o ciclo orçamentário perpassa, no mínimo, três exercícios financeiros: inicia-se no exercício de elaboração pelo poder executivo (um ano civil), entra na fase de execução orçamentária e financeira (outro ano civil) e, por fim, a avaliação e controle dos recursos que foram executados, sendo esta finalizada com a verificação da prestação de contas do poder executivo, que ocorre em exercício posterior, como bem evidencia a CF/88 quando diz que cabe ao Poder Executivo prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, **dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa**, as contas referentes ao **exercício anterior**³.

Posso afirmar, categoricamente, que o ciclo será realizado sempre dentro de três exercícios financeiros? A resposta é NÃO, mas, no mínimo, envolve três exercícios. Qual a explicação então? É que já aconteceu em nosso país situação em que a etapa de avaliação e controle se findou em anos posteriores, perfazendo mais de três anos civis.

Mas, o que precisam lembrar para sua prova é que:

ESQUEMATIZANDO



¹ GIACOMONI, James. Orçamento Público. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

² Art. 34 da Lei 4.320/1964.

³ Art. 84, XXIV





Entretanto, o que estudamos até agora foi o ciclo orçamentário que envolve o encadeamento desde a concepção, gestão e avaliação do orçamento público, ou seja, da Lei Orçamentária Anual (LOA). Em que pese seja este o ponto mais cobrado pelas bancas, já existem muitas questões de concursos cobrando sobre o ciclo orçamentário ampliado.

E o que seria o ciclo orçamentário ampliado? Nasceu de um trabalho elaborado por Sanches, em que ele considera o ciclo desde o seu planejamento de médio prazo (PPA) até a finalização das etapas do planejamento operacional (LOA), ou seja, englobam as fases de elaboração e aprovação do plano plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias até controle e avaliação da Lei orçamentária Anual, totalizando, portanto, oito etapas de processo.

Muito cuidado! Pois já vi banca considerando como correto que o ciclo ampliado fora introduzido por meio da Constituição Federal de 1988. A doutrina criou esse termo (através do trabalho elaborado por Sanches), no entanto, é importante lembrar que o próprio PPA e LDO são inovações da CF/88.

INDO MAIS FUNDO!



CICLO ORÇAMENTÁRIO AMPLIADO:

Tradicionalmente, o ciclo orçamentário é considerado como o período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público. É um **processo contínuo, dinâmico e flexível**, por meio do qual se elabora/planeja, aprova, executa, controla/avalia a programação de dispêndios do setor público nos aspectos físico e financeiro. Dessa forma, o ciclo orçamentário possui quatro fases.

Entretanto, existe também o que pode ser denominado como ciclo orçamentário ampliado. Tal termo designa o ciclo, em conjunto, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária. Dessa forma, o ciclo orçamentário possui oito fases.

Segundo Sanches⁴, o **ciclo orçamentário ampliado desdobrar-se em oito fases**, quais sejam:

- formulação do planejamento plurianual, pelo Executivo;
- apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo;
- proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo;
- apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo;
- elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo;
- apreciação, adequação e autorização legislativa;
- execução dos orçamentos aprovados;
- avaliação da execução e julgamento das contas.

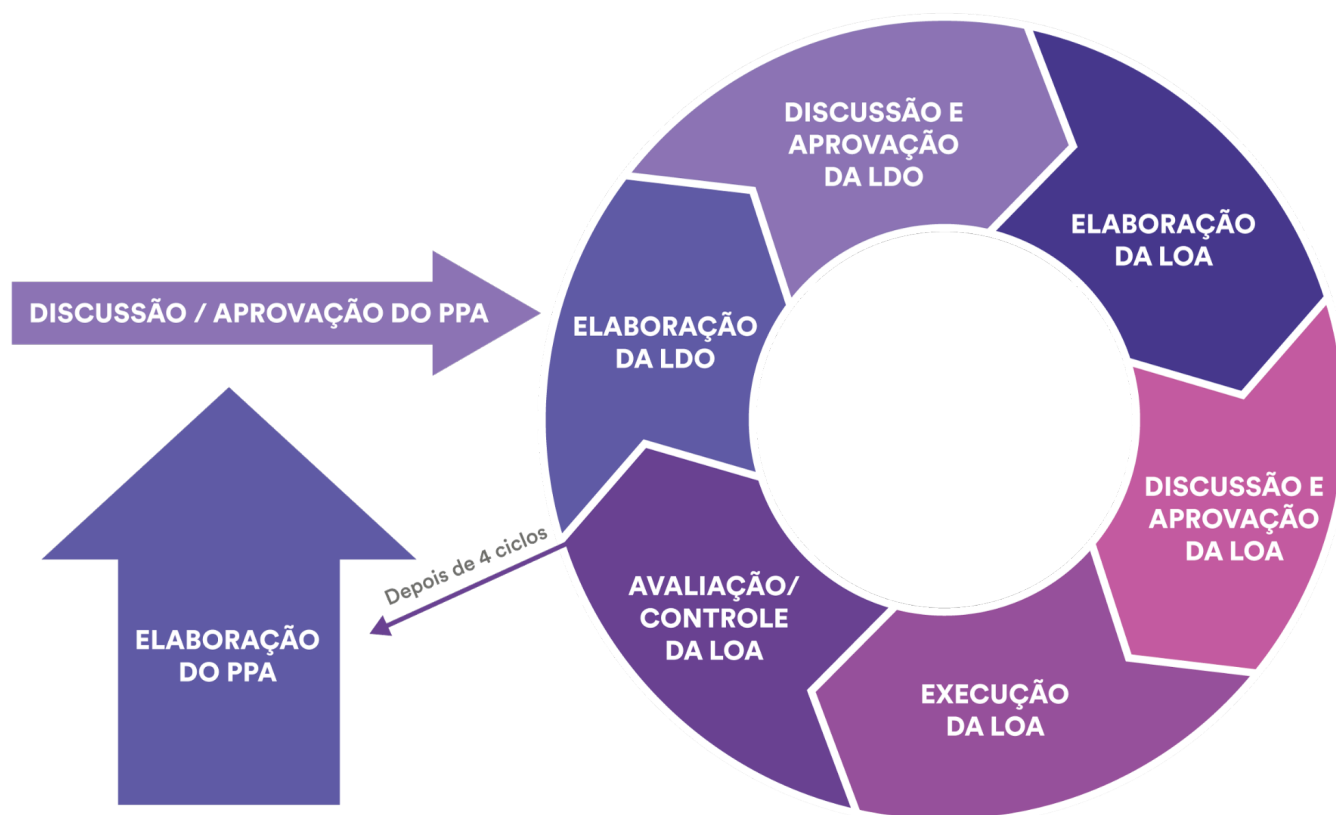
Ainda segundo o autor, tais fases são **insuscetíveis de aglutinação**, dado que **cada uma possui ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida**. O plano plurianual, por exemplo, não pode ser aglutinado à fase de elaboração do orçamento, porquanto constitui instrumento super ordenador daquela, como evidenciado pelo cenário institucional articulado pela Constituição de 1988.

Repare que o artigo é de 1993, não é uma novidade. Entretanto, era raríssimo aparecer em provas das bancas mais tradicionais. Isso vem mudando. A partir de agora, considere as duas interpretações válidas para o ciclo orçamentário: quatro (tradicional) ou oito fases (ampliado).

⁴ SANCHES, Osvaldo Maldonado: O ciclo orçamentário: uma reavaliação à luz da Constituição de 1988. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro: FGV, v. 27, n.4, pp. 54-76, out./dez. 1993



CICLO ORÇAMENTÁRIO AMPLIADO



ESTA CAI NA PROVA!



(CEBRASPE - 2025 - CAU-MG - Contador) O ciclo orçamentário inicia-se pelo processo de negociações entre os Poderes Executivo e Legislativo para a formulação da proposta orçamentária.

Comentários: O ciclo orçamentário (ou processo orçamentário) pode ser definido como o encadeamento das atividades típicas do orçamento público, albergando, portanto, quatro etapas que envolvem sua concepção inicial, gestão e avaliação. A formulação de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual é de competência do Poder Executivo (art. 165, *caput*, da CF), razão por que é errado dizer que o ciclo se inicia com “negociações” entre os Poderes Executivo e Legislativo para formulação da proposta orçamentária.

Gabarito: Errada.



(CEBRASPE - 2025 - STM) A lei orçamentária anual deve ser aprovada antes do início do exercício financeiro e seguir as fases clássicas do ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e controle.

Comentários: O ciclo orçamentário (ou processo orçamentário) pode ser definido como o encadeamento das atividades típicas do orçamento público, albergando, portanto, quatro etapas que envolvem elaboração/planejamento da proposta orçamentária; discussão/estudo/aprovação da Lei de Orçamento; execução orçamentária e financeira; e avaliação/controle.

Gabarito: Correta.

(CEBRASPE - 2025 - STM) Por tratar de planejamento estratégico de médio prazo, o plano plurianual não integra o ciclo orçamentário, sendo ele aplicado apenas na formulação de políticas públicas estruturantes.

Comentários: Tradicionalmente, o ciclo orçamentário é considerado como o período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público. É um **processo contínuo, dinâmico e flexível**, por meio do qual se elabora/planeja, aprova, executa, controla/avalia a programação de dispêndios do setor público nos aspectos físico e financeiro. Dessa forma, o ciclo orçamentário possui quatro fases. Entretanto, existe também o que pode ser denominado como ciclo orçamentário ampliado. Tal termo designa o ciclo, em conjunto, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária. Segundo Sanches, o **ciclo orçamentário ampliado desdobra-se em oito fases**, quais sejam: formulação do planejamento plurianual, pelo Executivo; apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo; proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo; apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo; elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo; apreciação, adequação e autorização legislativa; execução dos orçamentos aprovados; avaliação da execução e julgamento das contas.

Gabarito: Errada.

(FGV - 2025 - AGESAN-RS) O ciclo orçamentário é o período em que se processam as atividades típicas do orçamento público. Ao analisar as etapas desse ciclo, o Professor Osvaldo Sanches (1993, p. 54-76) criou o conceito de "ciclo orçamentário ampliado".

Para esse autor, a etapa do ciclo orçamentário imediatamente posterior à proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo é:

- A) apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo.
- B) elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo.
- C) apreciação, adequação e autorização legislativa da LOA.
- D) execução dos orçamentos aprovados.
- E) apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo.

Comentários: Segundo Sanches, o **ciclo orçamentário ampliado desdobra-se em oito fases**, quais sejam: formulação do planejamento plurianual, pelo Executivo; apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo; proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo; apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo;



elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo; apreciação, adequação e autorização legislativa; execução dos orçamentos aprovados; avaliação da execução e julgamento das contas.

Gabarito: E.

(CESPE - TCE/RJ - 2022) A respeito de técnicas orçamentárias e ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

O ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, desde sua concepção até sua apreciação final.

Comentário: O ciclo orçamentário (ou processo orçamentário) pode ser definido como o encadeamento das atividades típicas do orçamento público, albergando, portanto, quatro etapas que envolvem sua concepção inicial, gestão e avaliação. A apreciação final ocorre por meio da prestação de contas do Poder Executivo pelo Poder Legislativo (com auxílio do Tribunal de Contas).

Gabarito: Correta

(CESPE - PGE/RJ - 2022) Relativamente a aspectos relacionados ao orçamento público, julgue o item que segue.

O processo orçamentário inicia-se com a elaboração da proposta orçamentária, seguida de sua discussão e aprovação, até às etapas de execução, controle e avaliação dessa execução, e sua duração tende a superar um exercício anual.

Comentário: O processo ou ciclo orçamentário é composto por 4 etapas: Elaboração/planejamento da proposta orçamentária; Discussão/estudo/aprovação da Lei de Orçamento; Execução orçamentária e financeira; e Avaliação/controle. Sendo assim, o ciclo alberga, no mínimo, três exercícios financeiros.

Gabarito: Correta

(CESPE - TCE/RJ - 2022) A respeito do orçamento público, julgue o item subsequente.

O ciclo orçamentário é um processo multidimensional e descontínuo de análise e decisão, haja vista sua necessária divisão em etapas sucessivas.

Comentário: Mesmo o ciclo orçamentário sendo fragmentado em várias etapas (planejamento, aprovação, execução e controle), não se trata de processo descontínuo, visto que cada etapa serve de parâmetro para a seguinte. Trata-se, portanto, de um processo contínuo, simultâneo e de eventos sucessivos.

Gabarito: Errada.



(FGV – TCE/AM – 2021) O processo orçamentário a que estão sujeitos os entes públicos, conforme a legislação brasileira, é cíclico. Uma das particularidades do processo orçamentário é que:

- a) os atos estão sujeitos a controle interno e externo;
- b) as competências dos poderes são alternadas a cada ciclo;
- c) o ciclo começa com a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias;
- d) a execução do plano plurianual coincide com o período de um mandato eletivo;
- e) os prazos de elaboração e aprovação dos orçamentos são os mesmos para todos os entes federativos.

Comentário:

Letra A: correta. A quarta etapa do ciclo orçamentário trata da avaliação/controle. Conforme estabelecido pela CF/88, no orçamento haverá o controle externo de responsabilidade do Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas e o controle interno dentro de cada poder que atuará em colaboração com o controle externo.

Letra B: errada. Não há o que se falar em competências alternadas entre os poderes. Cada um continua com as suas funções essenciais, elaboração e execução pelo poder executivo e aprovação e controle do poder legislativo.

Letra C: errada. O ciclo se inicia com a elaboração.

Letra D: errada. O PPA se inicia no segundo mandato e termina no 1º ano do mandato subsequente.

Letra E: errada. Pela autonomia dos entes federativos, estes podem se organizar da forma que melhor se adequem. Todos possuem PPA, LDO e LOA, mas em relação aos prazos não há esta obrigatoriedade.

Gabarito: Letra A.

(FCC – Câmara de Fortaleza/CE – 2019) Com base nos preceitos da Constituição Federal do Brasil de 1988, afirma-se que o ciclo orçamentário pode ser definido como uma série de passos, que se repetem em períodos prefixados, segundo os quais os orçamentos sucessivos são preparados, votados, executados, os resultados avaliados e as contas julgadas.

Comentário: O ciclo orçamentário pode ser definido como uma série de passos, que se repetem em períodos prefixados, segundo os quais os orçamentos sucessivos são preparados, votados, executados, os resultados avaliados e as contas julgadas.



Gabarito: Certa

(FCC – Câmara de Fortaleza/CE – 2019) A Constituição Federal de 1988, pelo seu artigo 167, parágrafo 1º, dispõe: "Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade". Tal disposição sinaliza a supressão da fase de execução dos orçamentos aprovados.

Comentário: Não houve a supressão da fase de execução dos orçamentos aprovados.

Gabarito: Errada

(FCC – Câmara de Fortaleza/CE – 2019) Com base nos preceitos da Constituição Federal do Brasil de 1988, afirma-se que o ciclo orçamentário contempla a fase de proposição de metas e prioridades e de formulação de políticas de alocação de recursos, com a formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo Legislativo.

Comentário: O ciclo orçamentário ampliado contempla a fase de proposição de metas e prioridades e de formulação de políticas de alocação de recursos, com a formulação da LDO pelo Executivo.

Gabarito: Errada

(CESPE – STJ – 2018) O ciclo orçamentário começa a partir da mensagem presidencial que encaminha o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional.

Comentário: O ciclo orçamentário inicia-se com a elaboração do projeto de lei orçamentária, perpassa a aprovação do Legislativo e a sanção do Executivo e continua com as fases de execução e controle.

Gabarito: Errada

(CESPE – CGM/JP – 2018) O ciclo orçamentário inicia-se com a elaboração do projeto de lei orçamentária e se encerra com a publicação da lei do orçamento pelo Poder Executivo, após sua aprovação pelo Poder Legislativo.

Comentário: O ciclo orçamentário inicia-se com a elaboração do projeto de lei orçamentária, perpassa a aprovação do Legislativo e a sanção do Executivo, porém continua com as fases de execução e controle.

Gabarito: Errada



(FCC – Pref. de São Luís/MA – 2018) De acordo com a Lei federal nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincide com o ano civil.

Comentário: O exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano.

Gabarito: Certa





Em vários momentos desta aula (e do curso) colocarei as referências das legislações citadas nos rodapés das páginas. Isso vai acontecer apenas para que você saiba a fonte. **NÃO** é necessário que você perca tempo e vá até a CF/1988 ou até a respectiva Lei, pois eu colocarei na íntegra o dispositivo citado, no próprio corpo do texto.



Elaboração/Planejamento



Iniciativas

A iniciativa do Poder Executivo

Segundo o art. 165 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988):

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual;

II – as diretrizes orçamentárias;

III – os orçamentos anuais.

De acordo com esse artigo, as leis do PPA, LDO e LOA são de iniciativa do Poder Executivo: Presidente, Governadores e Prefeitos.

No nível federal, o Ministério do Planejamento e Orçamento é o órgão do Poder Executivo responsável pela elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento. Nos estados, Distrito Federal e municípios, como regra geral, há uma Secretaria do Poder Executivo do ente com a atribuição de elaborar tais leis.

DESPENCA NA PROVA!



A iniciativa é **sempre** do Poder Executivo!



Na esfera federal, a Constituição Federal, em seu art. 84, XXIII, determina que a iniciativa dos instrumentos de planejamento e orçamento é de competência privativa do Presidente da República, mas ela deve ser lida como **exclusiva**:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição.

(...)

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

A diferença que se faz é que a competência exclusiva é indelegável e a competência privativa é delegável. O problema é que a CF/1988 não é rigorosamente técnica neste assunto. No caso dos instrumentos de planejamento e orçamento, seriam matérias de competência exclusiva do presidente da República, porque são atribuições não excepcionadas como delegáveis pelo parágrafo único do art. 84 e, portanto, indelegáveis.

Vale ressaltar que, em regra, a apresentação de um projeto de lei é **facultada** ao titular da iniciativa. O titular pode optar pelo momento da apresentação, não sendo imposto o cumprimento de prazos obrigatórios.

Contudo, em caráter excepcional, alguns projetos podem se submeter a exigências constitucionais ou legais que determinem períodos para que seja exercida tal iniciativa, tornando-a obrigatória. Nesses casos, considera-se que a **iniciativa é vinculada**. É o que ocorre com os projetos de **lei do PPA, da LDO e da LOA**, cuja **iniciativa é exclusiva do Chefe do Poder Executivo**, porém ao mesmo tempo **vinculada** pela obrigatoriedade de cumprimento de prazos.

Art. 84. Compete **privativamente** ao Presidente da República:

(...)

→ No caso dos instrumentos de planejamento e orçamento deve ser entendida como **exclusivamente**, por ser indelegável

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamentos previstos nesta Constituição.

(...)

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Competência
privativa



Competência
exclusiva

Iniciativa
vinculada

Delegável

Indelegável



Demais Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo **30 dias** antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo¹.

Isso ocorre porque todos os Poderes (Legislativo, Judiciário e mais o Ministério Público) elaboram suas propostas orçamentárias parciais e encaminham para o Poder Executivo, o qual é o responsável constitucionalmente pelo envio da proposta consolidada ao Legislativo. Sendo assim, é fundamental que eles saibam a projeção das receitas que serão arrecadadas para se programarem adequadamente no momento da fixação de seus dispêndios para o próximo exercício financeiro.

Conforme previsto no art. 99 da CF/1988, ao **Poder Judiciário** é assegurada autonomia administrativa e financeira. O § 1º ressalta que os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias **dentro dos limites** estipulados conjuntamente com os demais Poderes na **Lei de Diretrizes Orçamentárias**. Ainda, o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete (§ 2º):

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo (dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.).

Já o art. 127 da CF/1988 preconiza que, ao **Ministério Público** é assegurada autonomia funcional e administrativa. O § 3º ressalta que o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

De forma semelhante ao Poder Judiciário, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores

¹ Art. 12. § 3, LRF.



aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º (dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias).

Finalmente, com base no art. 134, §§ 2º e 3º, da CF/1988, às **Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal** são asseguradas as autonomias funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O art. 134 não concedia tal autonomia à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, mas isso foi alterado pela Emenda Constitucional nº 74/2013, a qual acrescentou o § 3º ao art. 134, **estendendo as mesmas prerrogativas à Defensoria Pública da União (DPU) e do Distrito Federal:**

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.



ESTA CAI NA PROVA!



FGV - 2025 - MPE-RJ - Técnico do Ministério Público – Área Administrativa

João, recém-aprovado em concurso público e que tomara posse em cargo de provimento efetivo no Ministério Público do Estado Alfa, foi lotado no órgão com competência para a ordenação de despesas. No mês de junho do exercício financeiro X, questionou o seu superior hierárquico em relação à elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro subsequente.

O superior hierárquico observou corretamente que a proposta:

- A) é elaborada pelo Poder Executivo.
- B) é elaborada pelo Ministério Público e encaminhada ao Poder Legislativo.
- C) é elaborada pelo Ministério Público e encaminhada ao Poder Executivo.
- D) é elaborada pelo Poder Judiciário e encaminhada ao Poder Legislativo.
- E) resulta da atualização monetária do orçamento do exercício X, com as alterações da lei de diretrizes orçamentárias do exercício subsequente.

Comentários: Nos termos do art. 127, §§ 3º e 4º, da CF, “O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias” e “Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º”.

Portanto, compete ao MP elaborar a sua proposta orçamentária e enviá-la ao Poder Executivo para fins de consolidação, o que invalida as assertivas A, B e D.

A letra E está errada porque a proposta do MP não será apenas a atualização monetária do orçamento do exercício, mas haverá a elaboração de uma proposta detalhada pelo próprio MP, com base nas diretrizes elencadas pela LDO.

Gabarito: C.

(CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO) O encaminhamento da proposta orçamentária do TRF da 6ª Região deverá ser feito pelo presidente deste tribunal diretamente ao Poder Executivo Federal, que poderá fazer ajustes caso a referida proposta se encontre em desacordo com os limites estipulados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO).

Comentários: Nos termos do art. 99, § 2º, da CF, “O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete: I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais”. Portanto, A proposta do TRF 6ª Região será encaminhada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça.

Gabarito: E.

(FGV – TJ/TO – 2022) O princípio da universalidade preconiza que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado, o que inclui todos os poderes e órgãos cujos gastos são custeados com recursos orçamentários. No Brasil, além do orçamento propriamente dito, os entes públicos elaboram o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias.

No que diz respeito aos órgãos do Poder Judiciário, como um tribunal de justiça, uma informação a ser apresentada na Lei de Diretrizes Orçamentárias se refere à definição de:



- a) condições para realização de investimentos com duração superior a um exercício financeiro;
- b) limites para elaboração de suas propostas orçamentárias;
- c) margem de expansão dos gastos previdenciários do órgão;
- d) parâmetros para ajustes nas dotações orçamentárias;
- e) prioridades para destinação de recursos próprios.

Comentário: Letra A: errada. Investimentos com duração superior a 1 exercício financeiro devem estar previstos no PPA ou em lei que autorize a sua execução.

Letra B: correta. Ao Poder Judiciário é dada a sua autonomia administrativa e financeira, nos termos do art. 99 da CF/88. Contudo, não é uma autonomia ilimitada, deve-se obedecer aos limites da LDO para que não ocorra desequilíbrio orçamentário.

Letra C: errada. Não há amparo legal para o assunto apresentado na questão.

Letra D: errada. Recorrendo aos termos da CF/88 sobre a LDO, temos que ela trata de limites e não de destinação de parâmetros para ajustes nas dotações orçamentárias.

Letra E: errada. No mesmo sentido, a LDO trata de limites e não de prioridades para destinação de recursos próprios.

Gabarito: Letra B.

(FCC – DETRAN/SP – 2019) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais são leis de iniciativa conjunta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Comentário: Leis de iniciativa do Poder **Executivo** estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III – os orçamentos anuais (art. 165, *caput*, da CF/1988).

Gabarito: Errada

(CESPE – MPE/PI – 2018) A iniciativa da proposta de lei orçamentária de cada um dos Poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário — é do titular do respectivo poder. Assim, o projeto de lei orçamentária anual do Poder Executivo estadual é de competência do governador do estado, e o projeto de lei orçamentária anual do MP/PI é do seu procurador-geral.

Comentário: Leis de iniciativa do Poder **Executivo** estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III – os orçamentos anuais (art. 165, *caput*, da CF/1988). De acordo com esse artigo, as leis do PPA, LDO e LOA são de iniciativa do Poder **Executivo**: Presidente, Governadores e Prefeitos.



Gabarito: Errada

(CESPE – TCE/PB – 2018) O envio de projeto de LDO compete ao TCU, que o encaminha ao Congresso Nacional.

Comentário: O envio de projeto de LDO compete ao Presidente da República, que o encaminha ao Congresso Nacional.

Gabarito: Errada

(CESPE – TCE/PB – 2018) Se o Poder Judiciário não encaminhar a proposta orçamentária no prazo previsto na LDO, o Poder Executivo deverá enviar para o Poder Legislativo o projeto da LOA sem contemplar os recursos destinados a esse poder.

Comentário: Se os órgãos do Poder Judiciário não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo (art. 99, § 3º, da CF/1988).

Gabarito: Errada

(FGV – ALERJ – 2017) De acordo com as disposições constitucionais, compete aos entes públicos desenvolver um adequado processo de planejamento, que auxilie no cumprimento das suas competências institucionais. Uma das peculiaridades do processo de planejamento do setor público é que há participação apenas dos poderes Executivo e Legislativo.

Comentário: Os atores principais são os poderes Executivo e Legislativo, mas o Poder Judiciário e o Ministério Público também possuem responsabilidades na elaboração dos instrumentos de planejamento.

Gabarito: Errada

(FCC – TRF/3 – 2016) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais devem ser elaborados mediante lei de iniciativa dos Poderes Executivo e Legislativo.

Comentário: O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais devem ser elaborados mediante lei de iniciativa do Poder Executivo.

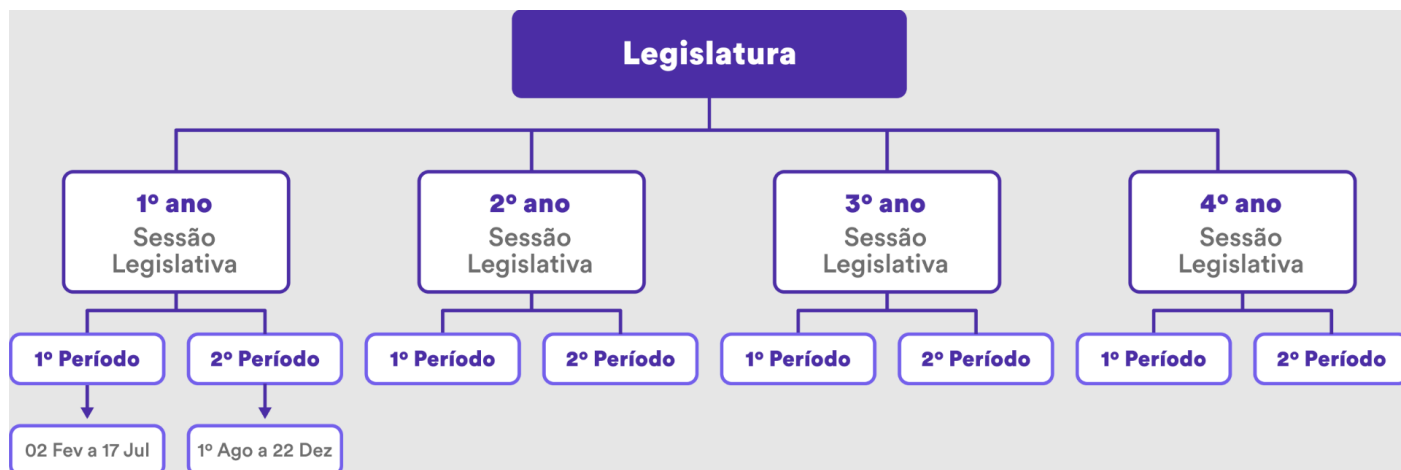
Gabarito: Errada



Prazos

Os prazos foram abordados quando analisamos os instrumentos de planejamento e orçamento. Entretanto, devido à importância do tema, vamos revê-los para fins de consolidação.

Relembro também a diferença entre legislatura, sessão legislativa e período legislativo: a legislatura, segundo a CF/1988, é o período de quatro anos. Cada legislatura possui quatro sessões legislativas, que ocorrem anualmente de 02 de fevereiro a 22 de dezembro. Por sua vez, cada sessão legislativa possui dois períodos legislativos, o primeiro de 02 de fevereiro a 17 de julho e o segundo de 1º de agosto a 22 de dezembro. Em suma:



Na esfera **federal** os prazos para o **ciclo orçamentário** estão no art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

§ 2.º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9.º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas:

I – o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa;

II – o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

III – o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

FIQUE ATENTO!

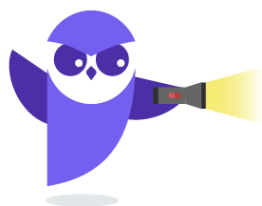


Nos estados e municípios os prazos do ciclo orçamentário **devem estar**, respectivamente, nas **Constituições Estaduais** e nas **Leis Orgânicas**.

O prazo de encaminhamento corresponde à data limite para o Executivo enviar ao Legislativo os projetos dos instrumentos de planejamento e orçamento. Já o prazo de devolução corresponde à data limite para o Poder Legislativo retornar os projetos para a sanção.

Prazos do ciclo orçamentário		
Instrumento	Encaminhamento ao CN	Devolução para sanção
PPA	Até 4 meses antes do encerramento do 1º exercício financeiro (31/08)	Até o encerramento da sessão legislativa (22/12)
LDO	Até 8 meses e 1/2 antes do encerramento do exercício financeiro (15/04)	Até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (17/07)
LOA	Até 4 meses antes do encerramento de cada exercício financeiro (31/08)	Até o encerramento de cada sessão legislativa (22/12)

ESCLARECENDO!



Comentários sobre os prazos:

Quando colocamos uma data (por exemplo, 31/08) é considerando a legislação atual e, assim, está correto. Entretanto, repare que não está escrito que, por exemplo, a LOA deve ser enviada até 31 de agosto e sim **quatro meses antes do exercício financeiro**. Logo, podemos tirar algumas conclusões:

- Se a legislação alterasse o exercício financeiro (por exemplo, se mudasse para início em 01/08 e término em 31/07 do ano subsequente), as datas do ciclo também seriam alteradas;
- Se o mandato presidencial fosse alterado (por exemplo, para cinco anos), o tempo de duração do PPA também seria alterado (porque a duração é até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Se o mandato aumentasse em um ano, a vigência também seria acrescida em um ano);
- Em determinado período do ano, poderá haver duas LDOs vigendo simultaneamente. Por exemplo, supondo que os prazos fossem cumpridos, se estivéssemos em setembro de 2019, estaria em vigor a LDO-2019 (elaborada e



sancionada em 2018, para reger a LOA-2019) e a LDO-2020 (elaborada e sancionada em 2019, para reger a LOA-2020);

– O envio da proposta orçamentária anual ao Poder Legislativo **INDEPENDENTE** da aprovação e publicação do PPA e da LDO.

A Lei nº 4.320/1964 dispõe sobre o caso do Executivo não enviar no prazo a sua proposta para apreciação do Legislativo:

Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.

FIQUE ATENTO!



■ Não envio do PLOA no prazo fixado

Caso não receba a proposta orçamentária no prazo fixado, caberá ao Poder Legislativo apreciar novamente o orçamento VIGENTE como se fosse uma nova proposta! Ignora que diversos programas se exaurem ao longo do exercício, mas essa é a única previsão legal, já que a CF/1988 não traz nenhuma diretriz.

Vale ressaltar que o calendário das matérias orçamentárias nos traz problemas em virtude da não edição da lei complementar sobre o assunto. Temos que no 1º ano do mandato do Executivo é aprovada a LDO para o ano seguinte antes do envio do PPA! Veja que **incongruência**, pois neste primeiro ano a integração fica prejudicada. A LDO deve sempre seguir o planejamento do PPA.

Ainda, nesse mesmo ano, o PPA é enviado e aprovado nos mesmos prazos da LOA. Pode até mesmo ocorrer de a LOA ser aprovada no prazo correto e o PPA não. Como consequência, teremos uma LOA do segundo exercício do mandato presidencial sendo executada **mesmo antes** da aprovação do PPA.

ESTA CAI NA PROVA!



(FGV – SEFAZ/AM – 2022) Em relação ao Ciclo Orçamentário, a fase em que são realizados, estudos preliminares, definidas prioridades, fixados os objetivos e estimados os recursos financeiros necessários à realização das políticas públicas inseridas no orçamento, sob a forma de programa, é denominada

- a) pesquisa.
- b) fixação.
- c) elaboração.
- d) aprovação.
- e) execução.

Comentário: O ciclo orçamentário é composto de 4 fases:

- Elaboração/planejamento da proposta orçamentária;
- Discussão/estudo/aprovação da Lei de Orçamento;
- Execução orçamentária e financeira; e
- Avaliação/controle

No comando da questão, as palavras chaves para chegarmos à elaboração são "estudos preliminares, definidas prioridades". São etapas basilares para a elaboração do projeto de LOA.

Gabarito: Letra C.

(CESPE – STM – 2018) Se o Congresso Nacional não receber a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo no prazo fixado pela Constituição Federal, ele deverá elaborar sua própria proposta orçamentária, sem prejuízo da imposição de sanções cabíveis.

Comentário: Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo **considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente** (art. 32 da Lei 4.320/1964).

Gabarito: Errada

(CESPE – TCE/PE – 2017) A elaboração do projeto de lei orçamentária é condicionada à aprovação do plano plurianual do exercício de referência.



Comentário: É correta a afirmação de que o PPA é referência para a LOA. Porém, a aprovação da LOA **não** está condicionada à aprovação do PPA, já que os dois projetos são enviados até a mesma data.

Gabarito: Errada

(FCC – TRE/SP - 2017) O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto na Constituição Federal. No âmbito da União, o projeto do Plano Plurianual será encaminhado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, em até oito meses e meio antes do encerramento do mandato presidencial.

Comentário: O projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado pelo Poder Executivo **até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro** e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa (art. 35, § 2º, I, do ADCT).

Gabarito: Errada

(CESPE – DPU – 2016) O período de vigência do PPA compreende o início do segundo ano de mandato do presidente da República até o final do primeiro ano financeiro do mandato presidencial subsequente.

Comentário: O projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa (art. 35, § 2º, I, do ADCT).

Gabarito: Certa

Lei Complementar (art. 165, § 9.º, da CF/1988)

Desde a Constituição Federal de 1988, está prevista a edição de uma **lei complementar** sobre finanças públicas (art. 163). Até o presente momento ela **não** foi editada, logo, não existe um modelo legalmente constituído para organização, metodologia e conteúdo dos planos plurianuais – PPAs, leis de diretrizes orçamentárias – LDOs e leis orçamentárias anuais – LOAs.

Por conta disso, é ainda a Lei nº 4.320/1964 que faz por vezes essa função de norma sobre finanças públicas, entretanto, ela não comporta as competências elencadas pelo art. 165, § 9.º, da CF/88 reservada à lei complementar. E como resolver tal lacuna legislativa? Quem **cumprasse esse vácuo legislativo e complementa a Lei nº 4.320/1964 é a LDO**, uma lei ordinária que todo ano acaba tendo, entre suas diversas atribuições, que legislar como se fosse a lei complementar prevista na CF/1988, o que a transforma em um “calhamaço” de artigos.



Convém mencionar que a Lei 4.320/64 foi recepcionada com *status* de lei complementar. Sua finalidade tem como objeto as Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, vamos então analisar o dispositivo constitucional em questão.

O art. 165 da CF/1988 dispõe que:

§ 9.º Cabe à lei complementar:

I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;

II – estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.

NOVIDADE!



III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos § 11 e 12 do art. 166.

Primeiramente, vale mencionar outro dispositivo constitucional:

Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º².

No inciso I, repare que cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Contudo, cabe às **leis ordinárias a instituição desses instrumentos**. Ou seja, o PPA, LDO e LOA serão criados por meio de uma lei ordinária (art. 165, CF/88)

Note, portanto, que os prazos dos instrumentos deveriam ser regulados pela Lei Complementar. No entanto, na esfera federal, enquanto ela não for editada, os **prazos do ciclo orçamentário são regulados pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT**, em seu art. 35.

² Art. 166, § 6º, da CF/1988.



No inciso II, observamos que também cabe à Lei Complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial tanto da administração direta quanto da administração indireta. Semelhante situação deve ser observada no momento de estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundos.

Já o inciso III está relacionado às **emendas individuais** de execução obrigatória (incluído na CF/1988 pela Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015) e às **emendas de bancada** de execução obrigatória (incluído na CF/1988 pela Emenda Constitucional nº 100, de 26 de junho de 2019). Neste caso, a Constituição diz que a regra deve ser **aplicada exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União**.³

A Constituição Federal determina que é **obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais** ao projeto de lei orçamentária em montante correspondente **a 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto**.⁴ Tal garantia de execução aplica-se também às programações incluídas por todas as **emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal**, no montante de **até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior**.⁵

Sendo assim, o dispositivo diz que cabe à lei complementar dispor sobre critérios para a execução equitativa de tais emendas, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório (há muitos termos novos aqui, os quais serão estudados no decorrer desta aula).

Art. 165 (...)

§ 9º Cabe à lei complementar



Lei 4.320/1964: recepcionada com *status* de lei complementar, estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

³ Art. 165, § 13, da CF/1988.

⁴ Art. 166, § 11, da CF/1988.

⁵ Art. 166, § 12, da CF/1988.



§ 9º Cabe à lei complementar:

PPA, LDO e LOA
são leis ordinárias

- I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
- II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.
- III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos §§ 11 e 12 do art. 166.

↓
Emendas individuais e de bancadas
de execução obrigatória

Art. 166, § 6º; Os projetos de lei do PPA, LDO e LOA serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

JURISPRUDÊNCIA



A CF/1988 é expressa em seu artigo 165, § 9º, inciso I, no sentido de que cabe à lei complementar de âmbito nacional dispor sobre a elaboração do plano plurianual, de modo que é incabível ao Tribunal de Contas de Estado-membro tratar da matéria por meio de ato infralegal.

ESCLARECENDO!



EMENDA CONSTITUCIONAL ≠ EMENDAS

Peço atenção para não confundir Emenda Constitucional (EC) com emenda parlamentar (ou apenas emenda). EC é uma alteração da Constituição Federal, a qual só nos interessa aqui como informação para sabermos a origem da norma a ser estudada. O estudo do processo legislativo para a aprovação de uma EC cabe ao Direito Constitucional. Em nosso estudo, se estivermos falando de Emenda Constitucional, escreveremos Emenda Constitucional mesmo ou EC. Em todos os demais casos estaremos tratando de emendas parlamentares.

ESTA CAI NA PROVA!



(CEBRASPE - 2025 - Assistente Administrativo e Financeiro - CAU MG)

Compete à lei de diretrizes orçamentárias regular as normas gerais de gestão financeira e patrimonial da administração pública, bem como disciplinar as condições para criação e funcionamento de fundos vinculados a órgãos e entidades governamentais.

Comentários: Conforme art, 165, § 9º, II, da CF, compete à lei complementar “estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos”. Não cabe à LDO, portanto, essa função.

Gabarito: Errada.

(FCC - Agente Estadual de Trânsito - DETRAN/SP - 2019) Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual.

Comentário: Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual (art. 165, § 9º, I, da CF/1988).

Gabarito: Certa

(CESPE – Oficial Técnico de Inteligência – ABIN – 2018) São reservadas à lei de diretrizes orçamentárias disposições sobre exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração e organização do plano plurianual.



Comentário: Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. No entanto, cabe às leis ordinárias a instituição desses instrumentos.

Gabarito: Errada

(CESPE – Analista de Controle Externo - TCE/PE - 2017) Não cabe aos tribunais de contas estaduais regular matéria relativa ao plano plurianual.

Comentário: De acordo com o STF, a Constituição Federal de 1988 é expressa em seu artigo 165, § 9º, inciso I, no sentido de que cabe à lei complementar de âmbito nacional dispor sobre a elaboração do plano plurianual, de modo que é incabível ao Tribunal de Contas de Estado-membro tratar da matéria por meio de ato infralegal.

Gabarito: Certa

(FCC - Analista Judiciário – TRF/3 – 2016) A Constituição Federal de 1988, no que é pertinente ao orçamento público, estabelece que normas de gestão financeira e patrimonial da Administração direta e indireta devem ser feitas mediante lei complementar.

Comentário: Cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos (art. 165, § 9º, II, da CF/1988).

Gabarito: Certa

(FCC – Auditor de Controle Externo - TCM/GO – 2015) De acordo com a Constituição Federal, em matéria orçamentária, cabe à lei complementar, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da Administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos e estabelecer o Plano Plurianual.

Comentário: Cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da Administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Entretanto, lei ordinária estabelecerá o Plano Plurianual (art. 165, § 9º, II, da CF/1988).

Gabarito: Errada

Conteúdo da Proposta Orçamentária

Complementando o tema, segundo o art. 22 da Lei nº 4.320/1964, a proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios, compor-se-á:



- ⇒ **Mensagem:** conterá exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital.
- ⇒ **Projeto de Lei de Orçamento.**
- ⇒ **Tabelas explicativas sobre receitas e despesas de vários anos**, em colunas distintas e para fins de comparação.
- ⇒ **Especificação dos programas especiais de trabalho** custeados por **dotações globais**, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de **justificação econômica, financeira, social e administrativa**.

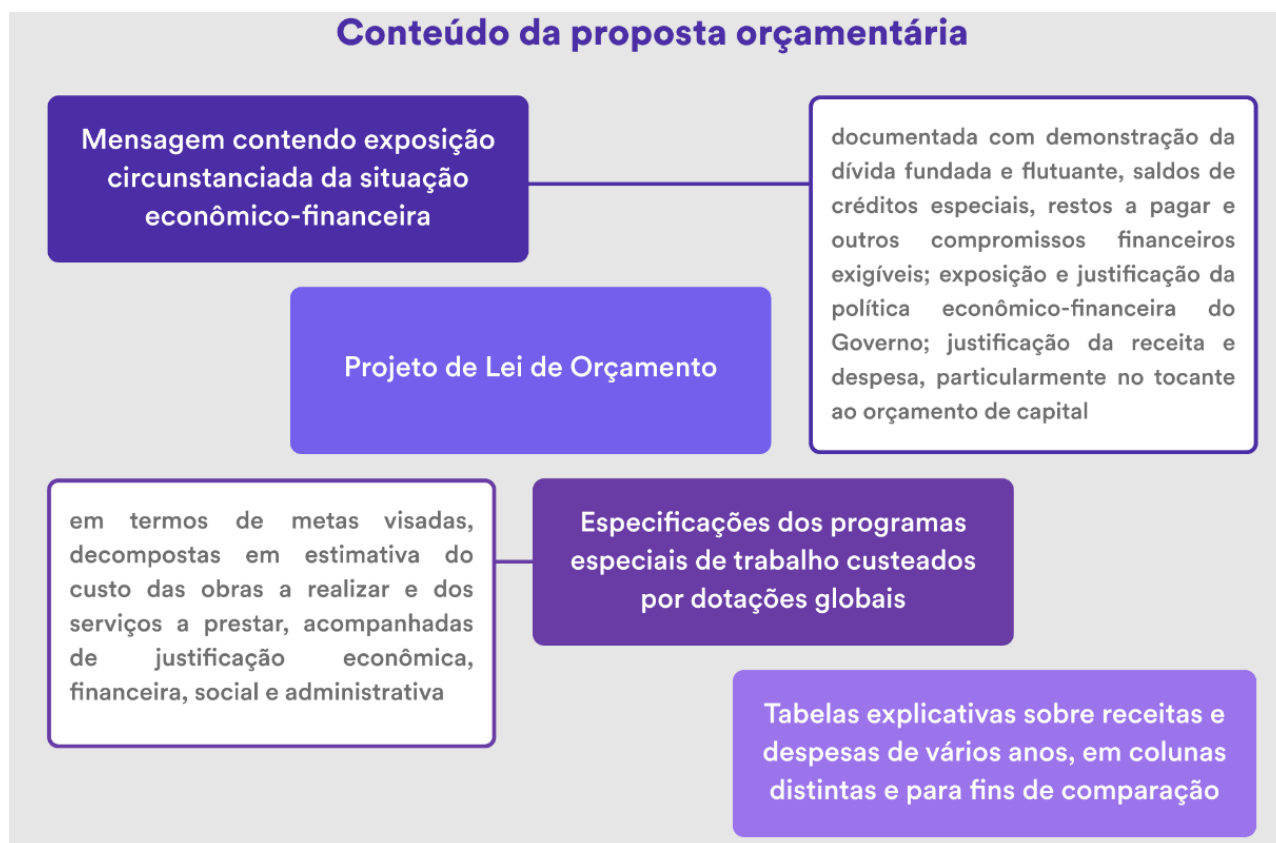
Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação.

As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômico-financeira, o programa anual de trabalho do Governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa⁶. As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de tabelas explicativas da despesa, bem como de justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina⁷.

⁶ Art. 27 da Lei 4320/196.

⁷ Art. 28 da Lei 4320/1964.





A mensagem presidencial é o instrumento de comunicação oficial entre o Presidente da República e o Congresso Nacional, com a finalidade de encaminhar os projetos do PPA, da LDO e da LOA. A **elaboração da mensagem presidencial** referente ao **PPA** é coordenada pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (**Seplan**). Já a elaboração das mensagens presidenciais referentes à **LOA** e à **LDO** é realizada sob a coordenação da Secretaria de Orçamento Federal (**SOF**).

Ademais, o art. 2º, § 1º diz que integrarão a Lei do Orçamento:

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Já o § 2º diz que acompanharão a Lei de Orçamento:

- I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
- II - Quadros demonstrativos da despesa;
- III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

ESTA CAI NA PROVA!



(FCC – ALE/PE – 2014) A proposta orçamentária é matéria relevante dentre as disposições constantes da lei do orçamento. De acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, essa proposta, que será encaminhada ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo, nos prazos previstos pela legislação, terá dentre seus componentes, a especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificção econômica, financeira, social e administrativa.

Comentário: A proposta orçamentária será composta por especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificção econômica, financeira, social e administrativa.

Gabarito: Certa

(FCC – DPE/SP – 2013) De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Projeto de Lei do Orçamento, Tabelas Explicativas referentes a receitas e despesas e Especificações dos Programas Especiais de Trabalho custeados por dotações globais são itens que compõem o parecer de auditoria externa.

Comentário: O Projeto de Lei do Orçamento, Tabelas Explicativas referentes a receitas e despesas e Especificações dos Programas Especiais de Trabalho custeados por dotações globais são itens que compõem a **proposta orçamentária**.

Gabarito: Errada

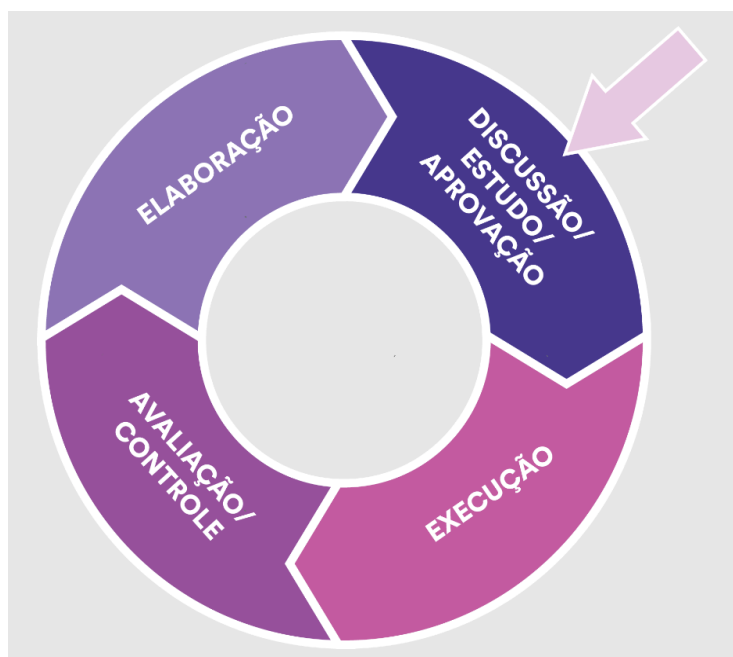
(CESPE – TCU – 2012) As propostas parciais de orçamento das unidades administrativas devem ser acompanhadas de tabelas explicativas da despesa, com a devida justificativa de cada dotação solicitada, incluindo a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamento de obras públicas.

Comentário: As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de tabelas explicativas da despesa, bem como de justificção pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina (art. 28, I e II, da Lei 4320/1964).

Gabarito: Certa



Discussão/Estudo/Aprovação



A fase de discussão/estudo/aprovação é o que denominamos de segunda etapa do ciclo orçamentário. Neste momento, muita coisa acontece. Por exemplo, um parlamentar ou uma bancada parlamentar pode propor alteração ao Projeto de LOA (PLOA) - por meio de emenda parlamentar - bem como o Poder Executivo pode solicitar modificações ao mesmo projeto por meio de Mensagem Presidencial.

Tais alterações podem envolver tanto a reestimativa de uma receita quanto modificação de uma despesa, todavia, veremos que a regra a ser cumprida será diferente. Se a tentativa for reestimativa de uma receita prevista, a norma aplicável será o art. 12. § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já com relação a uma proposta de mudança na despesa fixada, o requisito a ser cumprido estará em dispositivo Constitucional.

E quem avaliará o cumprimento dos requisitos de alteração do PLOA proposto por parlamentares será uma comissão permanente composta por deputados e senadores chamada de Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ou como carinhosamente é denominada, CMO.

Vejamos, portanto, o que a Constituição traz sobre essa importante comissão.

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

A fase de discussão do PLOA (segunda etapa do ciclo orçamentário) corresponde ao debate entre os parlamentares sobre a proposta.

Nesse contexto, o art. 166 da CF/1988 diz:

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.



Além disso, a CF/1988 determina que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, entre outros, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual e planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento¹.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



APRECIÇÃO PPA, LDO E LOA

Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do CN (Câmara dos Deputados e Senado Federal), na forma do regimento comum.

No âmbito do Poder Legislativo federal, a tramitação das matérias orçamentárias é regulada pela **Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2006**.

No Poder Legislativo Federal os projetos dos instrumentos de planejamento e orçamento e dos créditos adicionais transitam por uma **comissão mista permanente composta por senadores e deputados**, denominada de **Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO** pela Resolução nº 1, de 2006-CN. Nos demais entes é uma comissão permanente comum, pois possuem apenas uma casa legislativa, composta por deputados nos estados e no Distrito Federal e vereadores nos municípios.

Consoante a CF/1988, caberá à Comissão mista permanente de Senadores e Deputados²:

I – examinar e emitir parecer sobre os projetos relativos ao PPA, LDO, LOA, créditos adicionais e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas criadas de acordo com a CF/1988.

Aqui cabe fazer um adendo, a competência da CMO alberga as três fases do processo orçamentário. Quando examina o PLOA, encontra-se na etapa de discussão (segunda fase do ciclo orçamentário). Já quando acompanha a execução orçamentária e financeira, atua na terceira fase do ciclo orçamentário. Por fim, quando analisa as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, fecha o ciclo com a quarta etapa ou fase.

¹ Art. 48, *caput*, II e IV, da CF/1988.

² Art. 166, § 1º, da CF/1988



Proposta de alteração do projeto por meio de Mensagem Presidencial

ATENÇÃO, DECORE!



O **Presidente** da República **poderá enviar mensagem ao CN** para propor modificação nos projetos a que se refere o art. 166 da CF/1988 (PPA, LDO, LOA e crédito adicionais) enquanto **não iniciada a votação**, na **comissão mista (não é no Plenário)**, da parte cuja alteração é proposta³.

Em outras palavras, o Presidente somente poderá solicitar proposta de alteração do PLOA ao CN enquanto não iniciada votação na CMO da parte que ele está querendo alterar. Por vezes, a banca coloca, para confundir o candidato: “enquanto não iniciada a discussão na CMO” ou “enquanto não iniciada a votação no Plenário”, sendo que ambas estão erradas.

Emendas Parlamentares

As emendas parlamentares são prerrogativas constitucionais dadas ao Poder Legislativo para aperfeiçoar as propostas orçamentárias enviadas pelo Poder Executivo. Nesse contexto, as emendas tornaram-se instrumentos essenciais para o Poder Legislativo influenciar na alocação de recursos públicos. Elas serão apresentadas também na Comissão Mista, a qual emitirá parecer que será apreciado, na forma regimental, pelo Plenário das duas casas do Congresso Nacional⁴.

As emendas podem ser individuais, de comissão e de bancada estadual. Nessa esteira, cada parlamentar poderá apresentá-las. Da mesma forma, poderão apresentar também as Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, no âmbito de suas competências regimentais. Ainda, as bancadas estaduais no Congresso Nacional poderão emendar, desde que relativas a matérias de interesse de cada estado ou Distrito Federal.

Segundo o art. 63 da CF/1988, a regra é que **não** será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, **ressalvadas** as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem e as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Assim, **não** será admitido **aumento da despesa** prevista no projeto de lei do **Plano Plurianual**.

INDO MAIS FUNDO!



³ Art. 166, § 5º, da CF/1988

⁴ Art. 166, § 2º, da CF/1988



Diferença entre sessão conjunta e sessão unicameral: quando ocorrem as sessões conjuntas do Congresso Nacional, os parlamentares se reúnem no mesmo espaço para apreciarem juntos os projetos, porém, havendo a fase de votação, a maioria deve ser alcançada tanto no âmbito dos Senadores quanto no âmbito dos Deputados Federais. **A discussão é conjunta, mas, na hora da votação, procede-se como se houvesse votação simultânea na Câmara e no Senado.** Na verdade, a sessão é conjunta, porém a votação é bicameral.

Ao contrário, na **sessão unicameral**, a votação é “por cabeça”. Considera-se o todo, independentemente de o parlamentar ser Senador ou Deputado. Cada parlamentar tem direito a um voto e a apuração é feita considerando que há uma única votação. Por exemplo, se estiverem presentes os 594 congressistas (senadores + deputados), a maioria será alcançada pela metade +1, não importando se é voto de senador ou deputado. A votação unicameral aconteceu na revisão constitucional.

DESPENCA NA PROVA!



As **EMENDAS** ao projeto de **lei de diretrizes orçamentárias** **NÃO** poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA⁵.

As **emendas** ao **projeto de lei do orçamento anual** ou aos projetos que o modifiquem **somente** podem ser aprovadas caso⁶:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

⁵ Art. 166, § 3º, I, da CF/1988

⁶ Art. 166, § 3º, II e III, da CF/1988



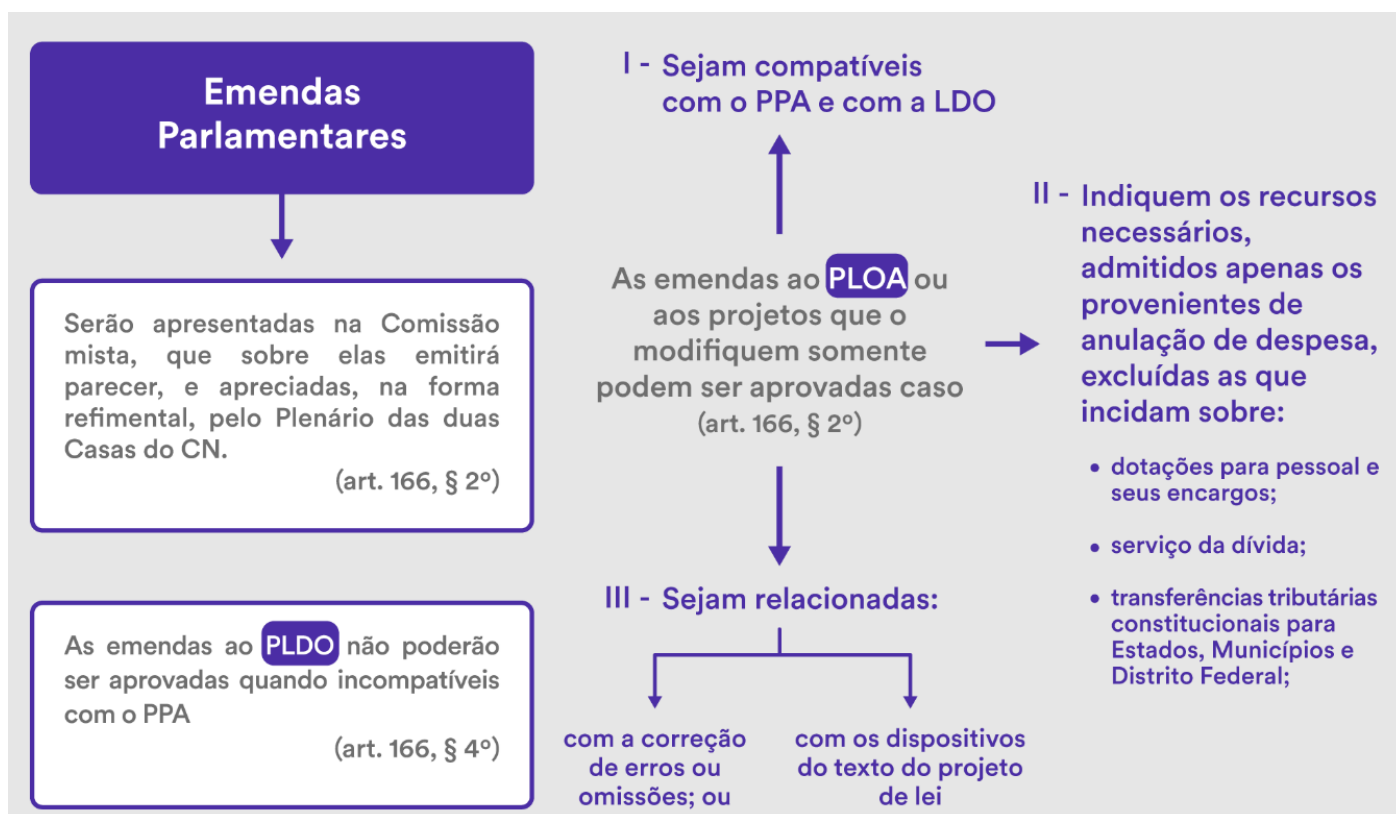
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III – sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei (são chamadas de emendas de redação, pois visam melhorar o texto, tornando-lhe mais claro e preciso).

Esquemmatizando:



INDO MAIS FUNDO!



Recentemente ficaram famosas as expressões "**emendas do relator**", ou "**orçamento secreto**", ou "**orçamento paralelo**", amplamente divulgadas na imprensa. Para ajudar a entender isso, precisamos recordar o seguinte: anteriormente nesta aula, dissemos que, na ausência da lei complementar prevista no art. 165, § 9º, da CF/88, a Lei de Diretrizes Orçamentárias acaba legislando sobre vários aspectos.

Pois bem, a partir da LDO do ano de 2020 (promulgada em 2019), passou a existir um novo indicador de resultado primário (RP 9). A sigla "RP" significa "indicador de resultado primário". Há diversos indicadores desses que, basicamente, servem para auxiliar na apuração do resultado primário. O resultado primário nada mais é do que a diferença entre receitas e despesas primárias.

As LDOs de 2021, 2022 e 2023 possuem despesas classificadas sob o indicador RP 9.

Sendo assim, o RP 9 abrange as despesas discricionárias decorrentes de programações incluídas ou acrescidas por **emendas do relator-geral do projeto de lei orçamentária anual**. É bom frisar que a Resolução nº 1 de 2006-CN prevê a existência de um relator-geral do projeto de lei orçamentária anual, função que é desempenhada por um deputado federal ou por um senador, de maneira alternada (ou seja, se em um ano o relator-geral é deputado federal, no ano seguinte será um senador). Esse relator possui poderes regimentais que possibilitam a inclusão de emendas à lei orçamentária. Daí surge a expressão "emendas do relator".

Mas e o porquê da expressão "orçamento secreto"? Ocorre que as emendas do relator não permitiam identificar o parlamentar que sugeriu determinadas emendas ao relator-geral do projeto da lei orçamentária. Da mesma forma, não permitiam também visualizar o valor consignado individualmente.

O relator-geral figura apenas de maneira formal como autor da programação orçamentária no RP 9, mas, na prática, o poder de decisão para o envio dos recursos se faz por acordos informais e internos. Esses fatos geraram muitas críticas, notadamente pelo potencial uso eleitoral de tais recursos e por afronta aos princípios da publicidade e da impessoalidade.

JURISPRUDÊNCIA



O assunto foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal que, inicialmente, havia suspenso a execução do "orçamento paralelo" por meio de decisão liminar. Na ocasião, a Corte afirmou que o "*modelo de elaboração e execução das despesas oriundas de emendas do relator-geral do orçamento viola o princípio republicano e os postulados informadores do regime de transparência no uso dos recursos financeiros do Estado*" (ADPF 854, 850 e 851 MC-Ref/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11.11.2021).

Contudo, diante do risco de continuidade de prestação de serviços essenciais à população e de execução de políticas públicas, bem como a adoção de providências por parte do Congresso Nacional para aumentar a transparência das despesas classificadas sob o indicador RP 9, o STF suspendeu a liminar, voltando a ser possível a execução das "emendas do relator". (ADPF 854 MC-Ref-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17.12.2021).

Todavia, Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional o orçamento secreto em 19/12/2022, com o julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 850, 851, 854 e 1014. Nesse contexto, o STF entendeu que as emendas RP-9 violam os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade por serem anônimas, sem identificação do proponente e clareza sobre o destinatário.

Prosseguindo em nosso estudo, no afã de conseguir mais recursos para emendas, o Poder Legislativo poderia tentar, sem embasamento técnico, reestimar os valores de receitas apresentados pelo Poder Executivo. Para mitigar tal risco, o § 1º do art. 12 da LRF determina:

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



LRF é **restritiva**, porém **admite** reestimativa da receita pelo Poder Legislativo se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

Ainda no que se refere às emendas, a Lei nº 4.320/1964 traz um artigo sobre o tema. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem⁷:

⁷ Art. 33 da Lei 4.320/1964.



- ⇒ Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta.
- ⇒ Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes.
- ⇒ Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado.
- ⇒ Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem

Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da proposta

Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes

Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado

Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções

Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo

Só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal

Ainda acerca das emendas parlamentares, estas são uma parte importante do processo orçamentário brasileiro, permitindo que deputados e senadores influenciem diretamente a destinação de recursos públicos. A título de exemplo, as emendas parlamentares individuais, ao destinar recursos para fins específicos escolhidos por deputados e senadores, podem contribuir para a fragmentação do processo de alocação de recursos. Isso ocorre porque essas emendas priorizam demandas locais ou específicas em detrimento de um planejamento integrado e coordenado, que leve em conta as necessidades e prioridades gerais do governo. Assim, a alocação de recursos pode se tornar menos coesa e mais pulverizada. Dessa forma, embora as emendas parlamentares possam ser utilizadas para atender a demandas sociais, sua natureza fragmentada e localista pode não garantir um atendimento mais efetivo das demandas sociais em geral. Em muitos casos, as emendas refletem interesses específicos e regionais dos



parlamentares, o que pode não corresponder às prioridades sociais mais urgentes ou gerais. Com isso, tais emendas contribuem para a fragmentação do processo de alocação de recursos, pois destinam verbas para objetivos específicos e regionais, o que pode dificultar uma abordagem coordenada e integrada do orçamento público. Elas são uma expressão da participação democrática no processo orçamentário, mas podem não refletir de maneira integrada as necessidades e prioridades globais do país.

JURISPRUDÊNCIA



Vale lembrar que, salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no art. 166, § 3º e § 4º, da Constituição Federal [ADI 5468 / DF].

Aprovação

Em cada uma das Casas do Poder Legislativo, a **aprovação** dos instrumentos de planejamento e orçamento se dá por **maioria simples**, pois são **leis ordinárias**, apesar do ciclo ser diferenciado de uma lei ordinária comum (por isso chamamos de ciclo orçamentário). Entretanto, devem ser aplicadas aos projetos de PPA, LDO, LOA e de créditos adicionais as demais normas relativas ao processo legislativo, no que couber.

Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo⁸.

É importante lembrar que não haverá nenhuma penalidade caso os **prazos para a aprovação do PPA e LOA Federal não sejam respeitados**. Todavia, haverá um “**empecilho**” se a **LDO** não for aprovada no prazo previsto na ADCT:

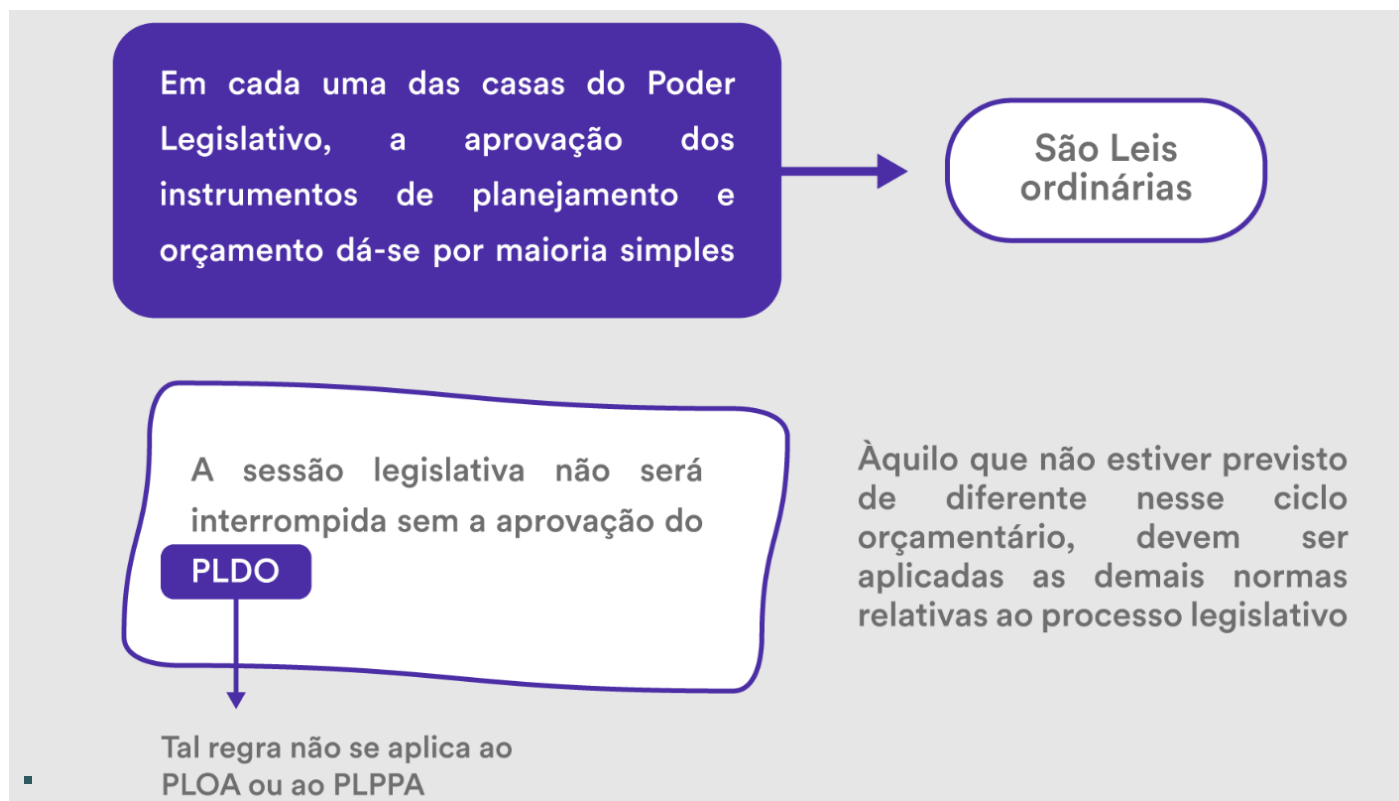
A sessão legislativa **não será interrompida** sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias⁹.

⁸ Art. 166, § 7º, da CF/1988.

⁹ Art. 57, § 2º, da CF/1988.



Assim, a CF/1988 dispõe que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO, ou seja, **não haverá recesso parlamentar se a LDO não for aprovada**. Entretanto, como tal regra não se aplica à LOA ou ao PPA, pode haver recesso com a LOA ou com o PPA pendentes de aprovação.



Após a aprovação dos projetos de lei, o próximo passo é o retorno dos autógrafos (projeto aprovado) para o Poder Executivo, para que ele manifeste a concordância ou não com o que foi aprovado no Poder Legislativo.

Quanto à possibilidade de rejeição (não aceitação do projeto de lei pelo Poder Legislativo e devolução ao Poder Executivo), apesar de ser uma medida extrema, permite-se a rejeição da LOA, pois, segundo o § 8º do art. 166:

*§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou **rejeição** do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.*

Sanção

A **sanção** é a aquiescência do Chefe do Poder Executivo ao projeto de lei aprovado no Legislativo. Ou seja, corresponde à concordância do Chefe do Executivo com o que foi discutido e aprovado no Parlamento. Já o **veto** corresponde à discordância do Executivo com o projeto aprovado no Legislativo. Essa discordância pode ser de uma parte do texto (veto parcial) ou com todo o projeto (veto total). Pode ocorrer caso o titular do Executivo considere o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse público. De qualquer forma, ocorrendo o veto, ele deve ser apreciado pelo Parlamento, podendo ser confirmado ou rejeitado.



De acordo com o rito do processo legislativo orçamentário, a Lei Orçamentária Anual (LOA), após ser apreciada e aprovada pelo Poder Legislativo, deve ser enviada ao chefe do Executivo (no caso, o presidente da República) para sanção ou veto.

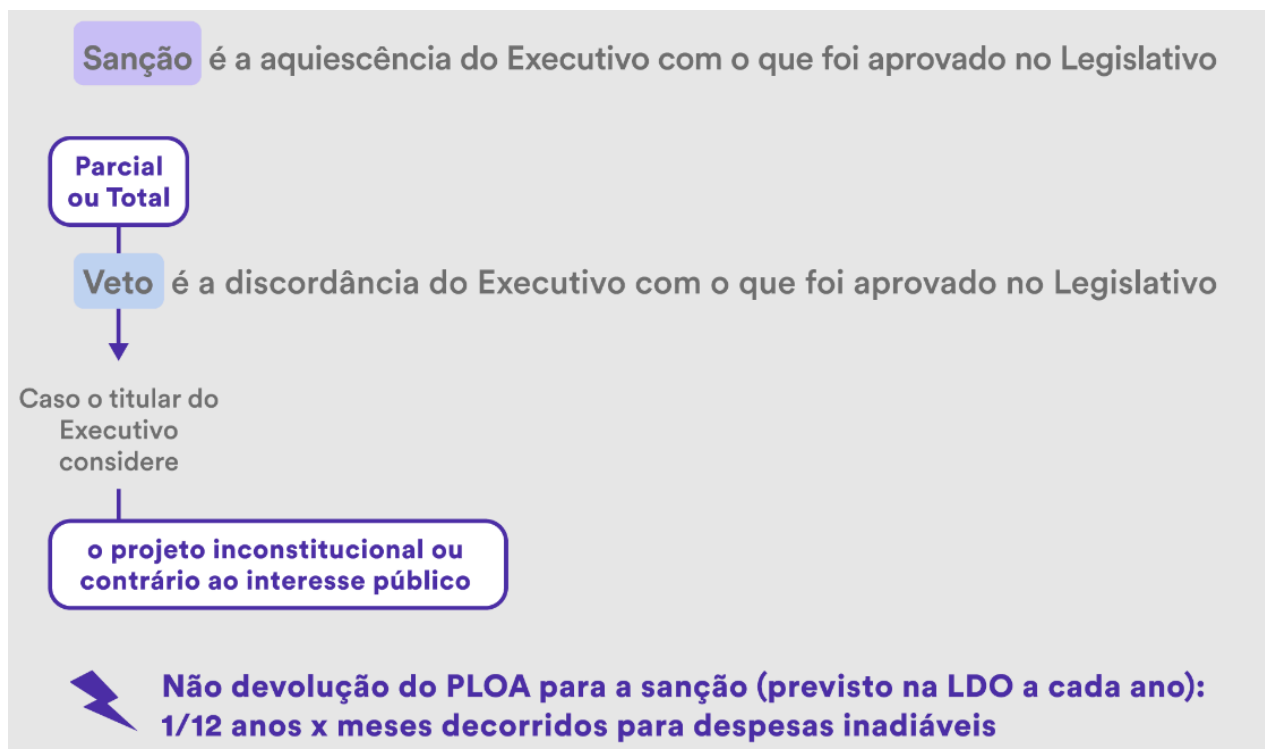
Memorize → Conforme a Constituição Federal de 1988, o presidente da República tem o prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, para sancionar ou vetar o projeto de lei. Se o presidente não se manifestar dentro desse prazo, ocorre a chamada sanção tácita.

O caso do Legislativo não devolver o PLOA para a sanção é tratado apenas nas LDOs, que estabelecem regras de execução provisória para a realização de despesas essenciais até que ele seja devolvido ao Executivo.

A cada ano, as LDOs determinam que se o Projeto de Lei Orçamentária – PLOA não for sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro do ano corrente, parte da programação dele constante poderá ser executada até o limite de 1/12 do total de cada ação prevista no referido projeto de lei, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.

Por exemplo, se o PLOA não for sancionado até o fim de março (três meses) do ano que deveria estar em vigor, algumas despesas consideradas inadiáveis poderão ser executadas em 3/12 do valor original.

No entanto, o limite previsto de 1/12 ao mês não se aplica ao atendimento de algumas despesas, de acordo com o que determinar a LDO daquele ano. Por exemplo, as despesas com pagamento de bolsas de estudos podem ser dispensadas da regra pela LDO e serem executadas como se o PLOA já tivesse sido aprovado. Ainda, outro grupo de ações não poderá sequer ser executado até a sanção da LOA.



ESTA CAI NA PROVA!



(CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO) O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional propondo modificação no projeto de lei orçamentária anual (LOA) enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista de Orçamentos, da parte cuja alteração é proposta.

Comentários: De acordo com o art. 166, § 5º, da CF, "§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta".

Gabarito: Certa.

(CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO) Caberá a comissões permanentes específicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, separadamente, examinar e emitir parecer sobre projetos de lei relativos às leis orçamentárias.

Comentários: De acordo com o art. 166, § 1º, I, da CF, "§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados: I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;".

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2024 - MPO) As emendas ao projeto de lei do orçamento propostas por parlamentares devem conter indicações dos recursos, que podem ser originados de anulações de despesas ou do superávit financeiro do exercício anterior.

Comentários: De acordo com o art. 166, § 3º, II, da CF, "§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a) dotações para pessoal e seus encargos; b) serviço da dívida; c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal;". Superávit financeiro do exercício anterior é fonte para abertura de créditos adicionais, conforme art. 43, § 1º, I, da L. 4.320/64, não para emendas.

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Administrador) O chefe do Poder Executivo incluiu no projeto de lei orçamentária anual (LOA) de determinado exercício a criação de um fundo público para a promoção de tecnologia agropecuária e ambiental em uma comunidade indígena, investimento cuja execução duraria por volta de três anos. Durante a análise na comissão



específica do Congresso Nacional, foi incluída uma emenda de remanejamento de dotação orçamentária, para esse novo fundo, de recursos que originalmente seriam destinados à educação e a seus profissionais.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

É admissível emenda parlamentar que anule dotação de despesa com pessoal para alocar recursos em um novo grupo de despesa.

Comentários: De acordo com o art. 166, § 3º, II, da CF, "As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a) dotações para pessoal e seus encargos; b) serviço da dívida; c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal;".

Não é possível, portanto, anular despesa com pessoal para fins de emenda parlamentar.

Gabarito: E.

(FGV - 2025 - SEFAZ-PR - Auditor Fiscal) Na discussão do projeto de Lei Orçamentária Anual, João, Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado Sigma, desejava apresentar emenda parlamentar ampliando as dotações direcionadas a determinado programa de trabalho. O Deputado consultou sua assessoria jurídica sobre a possibilidade de apresentar uma emenda dessa natureza. Assinale a opção que indica, corretamente, o esclarecimento prestado pela assessoria.

A) A emenda pode ser apresentada, observados os demais requisitos exigidos, a partir da anulação de inversões financeiras.

B) A possibilidade de apresentação de emenda está condicionada à observância dos limites estabelecidos para as emendas na lei de diretrizes orçamentárias.

C) A emenda pode ser apresentada, observados os demais requisitos exigidos, a partir da anulação de despesas relacionadas a juros da dívida pública.

D) Como se trata de projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, é vedada a apresentação de emendas parlamentares que aumentem a despesa.

E) A emenda pode ser apresentada, observados os demais requisitos exigidos, a partir da anulação de despesas relacionadas à implementação de gratificações de pessoal ainda não implementadas.

Comentários:

A) **Gabarito.** A emenda pode ser apresentada, observados os demais requisitos exigidos, a partir da anulação de inversões financeiras, pois a anulação desse tipo de despesa é possível, conforme art. 166, § 3º, II, da CF. As inversões financeiras são despesas de capital discricionárias que podem ser anuladas para fins de emenda parlamentar.

B) Errada. Não há limites estabelecidos para as emendas na lei de diretrizes orçamentárias.

C) Errada. Conforme art. 166, § 3º, II, b, da CF, despesas relacionadas a juros da dívida pública não podem ser anuladas.

D) Conforme art. 63, I, da CF "Não será admitido aumento da despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º". Ou seja, é possível o aumento de despesa no projeto de LOA e de LDO.



E) Errada. Conforme art. 166, § 3º, II, a, da CF, despesas relacionadas a pessoal e encargos sociais não podem ser anuladas.

Gabarito: A.

(CEBRASPE - 2025 - ANM - Analista Administrativo) Durante a fase de discussão e votação da lei orçamentária no Congresso Nacional, o Poder Legislativo pode realizar emendas ao projeto de lei orçamentária para criar novas despesas, ainda que estas não estejam previstas no plano plurianual, desde que indicada a respectiva fonte de financiamento.

Comentários: De acordo com o art. 166, § 3º, I, da CF, "As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;"

A banca considerou que o termo "compatíveis com o plano plurianual" constante do texto da CF diz respeito à necessidade de previsão de programas/despesas no PPA para fins de emenda parlamentar e, por isso, concluiu que o item está errado. Fique atento a próximas cobranças nesse sentido.

Gabarito: E.

(FGV – 2025 – TCE-RR – Auditor de Controle Externo – Ciências Jurídicas) No final do ano de 2022 o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o denominado "orçamento secreto".

De acordo com a decisão, o orçamento secreto é:

A) constitucional, pois as emendas do Relator possuem autorização constitucional e objetivam viabilizar aos congressistas a oportunidade de atender diretamente as reivindicações mais concretas e urgentes da população que representam.

B) inconstitucional, pois as emendas do Relator ocultam os efetivos requerentes da despesa, atribuindo todas as despesas à pessoa do Relator-Geral do orçamento.

C) inconstitucional, pois as emendas do Relator, apesar de terem previsão constitucional, foram desvirtuadas para serem utilizadas em favor das prioridades eleitoreiras.

D) inconstitucional, pois utiliza indevidamente as emendas do Relator-Geral, previstas na Constituição, para inclusão de novas despesas públicas.

E) constitucional, pois a apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária constitui prerrogativa constitucional dos membros do Congresso Nacional.

Comentários:

A) Errada. Pois o STF considerou que as emendas de relator são inconstitucionais, bem como não possuem autorização constitucional.

B) Gabarito. O STF entendeu que o mecanismo das emendas de relator é inconstitucional, pois oculta os efetivos requerentes da despesa, atribuindo todas as despesas à pessoa do Relator-Geral do orçamento.

C) Errada. Não há previsão constitucional dessas emendas.

D) Errada. Não há previsão constitucional dessas emendas.

E) Errada. O STF entendeu que o mecanismo das emendas de relator é inconstitucional, pois oculta os efetivos requerentes da despesa, atribuindo todas as despesas à pessoa do Relator-Geral do orçamento.

Gabarito: B.



(FGV – CGU– 2022) Em um sistema democrático, a participação na elaboração do orçamento público é uma prerrogativa do Poder Legislativo. No Brasil, essa participação é garantida na Constituição da República de 1988, que dispõe também sobre os instrumentos de planejamento e seus conteúdos. Recentemente foram observadas alterações significativas no processo orçamentário, com destaque para as emendas impositivas ao orçamento. Nesse contexto, à luz das regras vigentes, é correto afirmar que as emendas parlamentares individuais apresentadas à Lei Orçamentária Anual:

- A) acentuam a fragmentação do processo de alocação de recursos;
- B) ampliam a atuação dos órgãos de controle na aplicação dos recursos alocados;
- C) colaboram para um atendimento mais efetivo das demandas sociais;
- D) desenvolvem a integração com as diretrizes e os objetivos governamentais;
- E) estimulam a coordenação programática entre as políticas públicas desenvolvidas.

Comentário: As emendas parlamentares individuais são uma parte importante do processo orçamentário brasileiro, permitindo que deputados e senadores influenciem diretamente a destinação de recursos públicos. Analisando item a item, temos:

- a) Gabarito. As emendas parlamentares individuais, ao destinar recursos para fins específicos escolhidos por deputados e senadores, podem de fato contribuir para a fragmentação do processo de alocação de recursos. Isso ocorre porque essas emendas priorizam demandas locais ou específicas em detrimento de um planejamento integrado e coordenado, que leve em conta as necessidades e prioridades gerais do governo. Assim, a alocação de recursos pode se tornar menos coesa e mais pulverizada.
- b) Errada. A ampliação da atuação dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, ocorre independentemente da existência de emendas parlamentares. Embora a execução obrigatória das emendas requeira maior fiscalização para garantir que os recursos sejam utilizados conforme o previsto, isso não implica necessariamente uma ampliação da atuação dos órgãos de controle além de suas atribuições já existentes.
- c) Errada. Embora as emendas parlamentares possam ser utilizadas para atender a demandas sociais, sua natureza fragmentada e localista pode não garantir um atendimento mais efetivo das demandas sociais em geral. Em muitos casos, as emendas refletem interesses específicos e regionais dos parlamentares, o que pode não corresponder às prioridades sociais mais urgentes ou gerais.
- d) Errada. Emendas parlamentares individuais muitas vezes não estão necessariamente alinhadas com as diretrizes e objetivos governamentais mais amplos, como definidos no Plano Plurianual (PPA) ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Elas podem refletir as prioridades dos parlamentares que as propuseram, o que pode diferir dos objetivos estratégicos do governo.
- e) Errada. A natureza das emendas parlamentares individuais é, muitas vezes, oposta à coordenação programática, pois elas são destinadas a fins específicos indicados pelos parlamentares, sem necessariamente uma integração com as políticas públicas de maneira coordenada. A fragmentação mencionada na alternativa A ilustra bem essa falta de coordenação.

Gabarito: A

(FGV – TJ/TO – 2022) No mês de novembro de um dado exercício, ao elaborar um parecer quanto a uma emenda parlamentar apresentada ao projeto de Lei Orçamentária Anual, um analista de orçamento recomendou a rejeição da emenda por falta de conformidade com os requisitos constitucionais.



Um item que justifica o parecer do analista de orçamento é que a emenda:

- a) se relacionava com a correção de erros;
- b) se destinava a despesa de baixa relevância social;
- c) indicava como fonte de recursos a contratação de operação de crédito;
- d) indicava como fonte de recursos a anulação de investimentos em infraestrutura;
- e) era destinada a um ente federativo diverso do domicílio eleitoral do parlamentar.

Comentário: Para resolver esta questão, é indispensável conhecer bem a literalidade do art. 166, § 3º, da CF/88, a seguir transcrito:

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

[...]

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotações para pessoal e seus encargos;*
- b) serviço da dívida;*
- c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou*

III - sejam relacionadas:

- a) com a correção de erros ou omissões; ou*
- b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.*

A: Errada. Está em consonância com o texto constitucional, conforme inciso III, alínea a, do § 3º do art. 166 da CF/88.

B: Errada. Não é uma exigência prevista no texto constitucional.

C: Correta. Fere diretamente o texto constitucional, pois a indicação de recursos deve ser proveniente de anulação de despesa, conforme o inciso II do § 3º do art. 166 da CF/88.

D: Errada. Está em consonância com o texto constitucional, conforme inciso II do § 3º do art. 166 da CF/88.

E: Errada. Não é uma exigência prevista no texto constitucional.

Gabarito: Letra C.

(FCC – TRF/4 – 2019) O Presidente da República poderá propor modificação nos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, desde que não iniciada a votação do projeto respectivo, na Comissão mista parlamentar permanente.

Comentário: O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta (art. 166, § 5º, da CF/1988).

Gabarito: Errada



(FCC – DETRAN/SP – 2019) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados de forma privativa pelo Senado Federal, na forma de seu regimento interno.

Comentário: Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum (art. 166, caput, da CF/1988).

Gabarito: Errada

(FCC – TRF/4 – 2019) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual serão apresentadas e apreciadas perante a Comissão mista permanente de Deputados e Senadores responsável por exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária.

Comentário: As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional (art. 166, § 2º, da CF/1988).

Gabarito: Errada

(FCC – Pref. de Recife/PE – 2019) O processo de discussão e aprovação da proposta de Lei Orçamentária Anual no âmbito do poder legislativo, na forma prevista na Constituição Federal, não comporta alterações por parte dos parlamentares, aos quais cabe apenas a aprovação ou rejeição, total ou parcial, da proposta apresentada pelo Chefe do Executivo.

Comentário: As emendas são prerrogativas constitucionais que o Poder Legislativo possui para aperfeiçoar as propostas dos instrumentos de planejamento e orçamento enviadas pelo Poder Executivo. A emenda é instrumento essencial do Poder Legislativo para influenciar a alocação de recursos públicos.

Gabarito: Errada



Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória

As Emendas Constitucionais nº 126, de 21 de dezembro de 2022, e nº 100, de 26 de junho de 2019, alteraram os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica: emendas parlamentares individuais e de bancada à lei orçamentária anual.

Já estudamos que as emendas são prerrogativas constitucionais que o Poder Legislativo possui para aperfeiçoar as propostas dos instrumentos de planejamento e orçamento enviados pelo Poder Executivo. A emenda é instrumento essencial do Poder Legislativo para influenciar a alocação de recursos públicos.

Podem apresentar emendas (i) cada parlamentar, individualmente, (ii) as Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, cujas competências estejam direta e materialmente relacionadas à área de atuação pertinente à estrutura da Administração Pública Federal, e (iii) as bancadas estaduais no Congresso Nacional, desde que relativas a matérias de interesse de cada estado ou Distrito Federal. Assim, **as emendas podem ser individuais, de comissão e de bancada estadual.**

A EC 86/2015 e a EC 100/2019 receberam o apelido de ECs do Orçamento Impositivo. Na verdade, é apenas uma pequena **parte da dotação da Lei Orçamentária Anual que passou a ser de execução obrigatória (impositiva).**

Trata-se de um orçamento impositivo com “jeitinho brasileiro”. Na verdade, foram aprovadas Emendas Constitucionais que obrigam o Poder Executivo a executar as emendas individuais e de bancadas parlamentares, enquanto o conceito de orçamento impositivo, tradicionalmente, está relacionado à aprovação de uma norma que obriga o Poder Executivo a cumprir as leis orçamentárias de maneira bem mais ampla.

Apesar disso, não dá para afirmar que foi algo ruim. O Poder Legislativo vivia uma grande subserviência ao Poder Executivo, pois a liberação para a execução das emendas dependia da conveniência do Executivo. Isso estimulava a negociação política entre o Poder Executivo e os parlamentares que queriam ver suas bases eleitorais atendidas na execução de suas emendas: quem votasse com o Governo teria suas emendas executadas; quem não votasse ficaria com suas emendas apenas no papel.

Desde a entrada em vigor das ECs do Orçamento Impositivo, a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo sofreu modificações, já que a execução de emendas parlamentares não mais pode ser utilizada como moeda de troca.

Lembre-se, também, de que atualmente pode-se falar em **Princípio do Orçamento Impositivo**, conforme o entendimento do Prof. James Giacomoni e do site da Consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados¹, diante da promulgação das Emendas Constitucionais 86/2015, 100/2019, 102/2019 e 126/2022. Esse princípio define o dever de execução das programações orçamentárias, o que, em tese, supera o antigo debate acerca da natureza jurídica da lei orçamentária, ou seja, se as programações representavam mera autorização para a execução (modelo autorizativo) ou se, diante do sistema de planejamento e orçamento da Constituição de 1988, poder-se-ia extrair o caráter vinculante da lei orçamentária, o que, de acordo com o site da Consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados, acabou prevalecendo.

¹ <https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/cidadao/entenda/cursopo/principios>



Contudo, é importante levar para as provas que ainda prevalece na doutrina o entendimento de que o orçamento brasileiro não é integralmente impositivo, mas, sim, detém caráter “híbrido” ou “impositivo flexível”, tendo em vista que ele ainda se divide em parcela autorizativa e parcela impositiva.

Vamos, agora, comentar cada dispositivo incluído ou alterado no art. 166. Relembro que as alterações que veremos agora estão relacionadas apenas às emendas individuais e de bancada.

NOVIDADE!



Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

(...)

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 9º-A Do limite a que se refere o § 9º deste artigo, 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) caberá às emendas de Deputados e 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) às de senadores.

O dispositivo acima refere-se à fase de discussão/análise da proposta ao projeto de LOA feita pelo poder Legislativo.

É importante mencionar a mudança recente advinda da EC 126, de 21 de dezembro de 2022, que alterou o percentual de aprovação para as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual (PLOA), bem como destacou o limite referente às emendas de Deputados e Senadores. Dispõe, portanto, que tais emendas serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. Desse percentual, 1,55% estará reservado às emendas de Deputados e 0,45% às emendas de iniciativas de senadores.

O conceito e a forma de cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL) de cada ente está na Lei de Responsabilidade Fiscal e não é o caso de nos aprofundarmos nesse tópico. O que deve ser



compreendido é que o conceito de RCL visa separar as receitas disponíveis a cada um dos entes daquelas que eles não têm autonomia para gerenciar. De nada adiantaria fazer cálculos e determinar percentuais em cima de receitas brutas, que na verdade não estão totalmente disponíveis aos entes. Assim, ao determinar o limite de aprovação de emendas individuais em relação à RCL, a CF/1988 estabelece um limite percentual sobre as receitas efetivamente disponíveis no PLOA.

Encerrando o dispositivo, temos que a **metade** deste percentual (1%) será destinada a **ações e serviços públicos de saúde**. Assim, enquanto metade da dotação para emendas individuais poderá ter livre alocação (respeitando todas as demais regras), a outra metade deve ser composta por emendas destinadas exclusivamente a ações e serviços públicos de saúde.

Além disso,

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

O inciso I do § 2º do art. 198 citado é aquele que determinou o percentual **mínimo de 15%²** da **RCL** do respectivo exercício financeiro para aplicação da **União** em ações e serviços públicos de saúde.

Assim, o que o parágrafo quer dizer é que não haverá aumento do limite mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde. A execução das dotações das emendas individuais obrigatoriamente relacionadas a ações e serviços públicos de saúde será computada no cálculo do limite mínimo da União, ou seja, para se chegar ao limite mínimo serão somados aos gastos da União com saúde as emendas individuais relacionadas à saúde.

Concluindo, o dispositivo determina que tais emendas para ações e serviços públicos de saúde **não podem ser destinadas para pagamento de pessoal e encargos sociais**.

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o § 9º deste artigo (2%), conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 desta Constituição, observado o disposto no § 9º-A deste artigo (1,55% a Deputados e 0,45% a Senadores).

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

² Na vigência do Novo Regime Fiscal ("Teto de Gastos"), as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino seguirão um modelo diferente.



Repare que, com a alteração da EC 126/2022, o § 9º e § 11, que tratam, respectivamente, da aprovação e execução das emendas individuais impositivas, ficaram com o mesmo parâmetro da RCL e limite aplicado: 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto.

Note também que o § 12 trata das emendas de **bancada** ao PLOA, dispondo que tais emendas serão **executadas até 1,0%** da RCL **realizada** no exercício anterior.

Ademais, o art. 2º da LC 210/24 diz que as emendas de bancada estadual de que trata o § 12 do art. 166 da Constituição Federal somente poderão destinar recursos a projetos e ações estruturantes para a unidade da Federação representada pela bancada, vedada a individualização de ações e de projetos para atender a demandas ou a indicações de cada membro da bancada.

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes.

As programações orçamentárias previstas no §§ 11 e 12 deste artigo (emendas individuais até **2%** da RCL e de bancada até 1% da RCL realizada no exercício anterior) não serão de execução obrigatória nos casos dos **impedimentos de ordem técnica**.

INDO MAIS FUNDO!



Ressalta-se que foi promulgada a Lei Complementar 210, de 25 de novembro de 2024, dispondo sobre a proposição e a execução de emendas parlamentares na Lei Orçamentária Anual. A referida Lei regulamentou o que seria impedimentos de ordem técnica ou legal. Portanto, conforme o art. 10 da LC 210/24, são consideradas hipóteses de impedimentos de ordem técnica para execução de emendas parlamentares, exclusivamente:

- I - incompatibilidade do objeto da despesa com finalidade ou atributos da ação orçamentária e respectivo subtítulo, bem como dos demais classificadores da despesa;
- II - óbices cujo prazo para superação inviabilize o empenho no exercício financeiro ou no prazo previsto na legislação aplicável;
- III - ausência de projeto de engenharia aprovado pelo órgão setorial responsável pela programação, nos casos em que for necessário;



- IV - ausência de licença ambiental prévia, nos casos em que for necessária;
- V - não comprovação, por parte dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios que fiquem a cargo do empreendimento após sua conclusão, da capacidade de aportar recursos para seu custeio, operação e manutenção;
- VI - não comprovação da suficiência dos recursos orçamentários e financeiros para conclusão do empreendimento ou de etapa útil com funcionalidade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade;
- VII - incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito do órgão setorial responsável pela programação;
- VIII - incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou ente executor;
- IX - ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária;
- X - não apresentação de proposta ou plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos;
- XI - não realização de complementação ou de ajustes solicitados em proposta ou plano de trabalho, bem como realização de complementação ou de ajustes fora dos prazos previstos;
- XII - desistência da proposta pelo proponente;
- XIII - reprovação da proposta ou plano de trabalho;
- XIV - insuficiência do valor priorizado para a execução orçamentária da proposta ou plano de trabalho;
- XV - não indicação de instituição financeira e da conta específica para recebimento e movimentação de recursos de transferências especiais pelo ente federado beneficiário no sistema Transferegov.br ou em outro que vier a substituí-lo;
- XVI - omissão ou erro na indicação de beneficiário pelo autor da emenda impositiva individual ou de bancada estadual;
- XVII - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não correspondente à do beneficiário;
- XVIII - incompatibilidade do beneficiário com o subtítulo da programação orçamentária da emenda;
- XIX - inobservância da aplicação mínima obrigatória de 70% (setenta por cento) em despesas de capital nas transferências especiais, por autor;



XX - atendimento do objeto da programação orçamentária com recursos inferiores ao valor da dotação aprovada para o exercício financeiro, observado que o impedimento incidirá sobre os saldos remanescentes;

XXI - impossibilidade de atendimento do objeto da programação orçamentária aprovada, ou de uma etapa útil do projeto, em decorrência de insuficiência de dotação orçamentária disponível;

XXII - não observância da legislação aplicável ou incompatibilidade das despesas com a política pública setorial e com os critérios técnicos que a consubstanciam;

XXIII - incompatibilidade, devidamente justificada, com o disposto no art. 37 da Constituição Federal;

XXIV - alocação de recursos em programação de natureza não discricionária;

XXV - ausência de indicação, pelo autor da emenda, do objeto a ser executado, no caso das transferências especiais;

XXVI - indicação, no caso de transferências especiais, de objeto com valor inferior ao montante mínimo para celebração de convênios e de contrato de repasses previsto no regulamento específico do tema; e

XXVII - outras hipóteses previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício financeiro, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes.

§ 15. Revogado

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independe da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169.

Quando os recursos para emendas individuais ou de bancada forem destinados a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, a transferência **independe** de adimplência do ente que receberá os recursos, ou seja, tal transferência poderá ocorrer ainda que o ente esteja inadimplente. Ainda, tais recursos não integrarão a base de cálculo da RCL para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei complementar prevista no *caput* do art. 169. Assim, da RCL deve haver o abatimento das transferências decorrentes de emendas individuais na apuração dos limites das despesas com pessoal previstos na LRF.



§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal.

É a constitucionalização do termo “restos a pagar”, o qual existia apenas na legislação infraconstitucional antes das ECs 86/2015 e 100/2019. Consideram-se restos a pagar ou resíduos passivos as despesas **empenhadas** (formalmente comprometidas), mas **não pagas** dentro do exercício financeiro (ou seja, não pagas até o dia 31 de dezembro do ano em que foram empenhadas).

A origem dos restos a pagar está ligada ao princípio da continuidade dos serviços públicos, pois visa adequar o fim do exercício financeiro ao pagamento de despesas que extrapolem esse período, de forma a não prejudicar o bom andamento da Administração Pública, tampouco causar interrupções nos serviços públicos.

Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira obrigatória de emendas individuais, desde que no limite de **1% da RCL do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária**, bem como de emendas de bancada, desde que no limite de 0,5% da RCL do exercício anterior.

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias.

A limitação de empenho e movimentação financeira é prevista no *caput* do art. 9º da LRF, o qual dispõe que, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. Note que tal verificação é bimestral, a fim de que em vários momentos do ano tenhamos a possibilidade de correções e monitoramento das metas.

A limitação de empenho também será promovida pelo ente que ultrapassar o limite para a dívida consolidada, para que obtenha o resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite.

Se houver frustração da receita estimada no orçamento, deverá ser estabelecida limitação de empenho e movimentação financeira, com o objetivo de atingir os resultados previstos na LDO e impedir a assunção de compromissos sem respaldo financeiro, o que acarretaria uma busca de socorro no mercado financeiro, situação que implica em encargos elevados.

Em outras palavras, a **limitação de empenho**, usualmente usada como sinônimo de **contingenciamento**, consiste no bloqueio de despesas previstas na LOA. É um procedimento empregado pela Administração para assegurar o equilíbrio entre a execução das despesas e a



disponibilidade efetiva de recursos. A realização das despesas depende diretamente da arrecadação das receitas. Assim, caso não se confirmem as receitas previstas, as despesas programadas poderão deixar de ser executadas na mesma proporção. As despesas são bloqueadas a critério do Governo, que as libera ou não dependendo da sua conveniência.

Os contingenciamentos têm sido decretados com frequência, principalmente bloqueando a execução de emendas parlamentares. Como a liberação depende da conveniência da Administração, estimulava a negociação política entre o Poder Executivo e os parlamentares que querem ver suas bases eleitorais atendidas na execução orçamentária e financeira.

O § 18 visa proteger os parlamentares do contingenciamento total de suas emendas. Por outro lado, também demonstra que as emendas podem ser contingenciadas, desde que na mesma proporção das demais despesas discricionárias da LOA. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto para as emendas individuais e de bancada poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.

Vamos complementar o assunto, pois também está relacionado a fase de execução do ciclo orçamentário:

Outra possibilidade a ser pensada em caso de frustração de receita seria o endividamento público. O ente faria operações de crédito para cobrir a defasagem entre as receitas efetivamente arrecadas e a previsão na LOA. No entanto, isso **não** é mais recomendado com a LRF, já que medidas desse tipo não contribuiriam para o cumprimento das metas fiscais. Restaria apenas a contenção de despesas por meio da limitação de empenho, até que ocorra a melhora da arrecadação.

Analisando o art. 9º, não há a possibilidade de limitação de empenho por excesso de despesa, a não ser por dívida. O gestor público só tem permissão legal para proceder à limitação de empenho quando a realização da receita (e não a execução da despesa) comprometer as metas fiscais, como o superávit primário. Outra observação é a de que, além do Poder Executivo, há a extensão da limitação de empenho aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público.

Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, **inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida**, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados **dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.**

Consoante o art. 65 da LRF, no caso de **calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional**, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação serão **dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho** prevista no art. 9º.

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, observado o disposto no § 9º-A deste artigo.



Nos §§ 11 e 12 é citado que a execução obrigatória de emendas individuais e de bancada deve estar em conformidade com os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165.

O § 19 determina que se considera equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Não importa se o parlamentar é da base governista ou da oposição, pois a execução das emendas deve ocorrer de forma igualitária e impessoal. Lembrando que deve-se observar o percentual reservado à Deputados (1,55%) e Senadores (0,45%).

Demais critérios para a execução equitativa da programação deverão ser definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165:

§ 9º Cabe à lei complementar:

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos §§ 11 e 12 do art. 166.

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento.

O objetivo desse dispositivo é evitar a paralisação de investimentos por dotação orçamentária insuficiente nas emendas de bancada. Assim, se um investimento contemplado com uma emenda de bancada tiver duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverá ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento.

JURISPRUDÊNCIA



Na ADI 6308/RR, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a analisar dispositivos da Constituição do Estado de Roraima, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 do referido Estado, que tratavam de emendas parlamentares impositivas. Essas normas estaduais estabeleciam limites diversos dos fixados pela Constituição Federal, sobretudo após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015 e



100/2019, que disciplinaram a execução obrigatória de emendas individuais e coletivas no plano federal.

O STF concluiu que: (i) O Estado de Roraima criou regras sobre emendas impositivas antes mesmo de sua previsão no plano federal (somente introduzidas em 2015 e 2019). Como no Direito brasileiro não há “constitucionalidade superveniente”, essas normas estaduais nasceram incompatíveis com a Constituição Federal vigente à época e não poderiam ser convalidadas posteriormente; (ii) Mesmo após a previsão no plano federal das emendas impositivas, verificou-se que os limites estabelecidos pela Constituição de Roraima eram distintos dos estabelecidos pela CF. O STF ressaltou que as regras constitucionais sobre processo legislativo orçamentário são de reprodução obrigatória pelos Estados, aplicando-se aqui o princípio da simetria; (iii) A competência para editar normas gerais de direito financeiro é da União (art. 24, I e II, c/c §1º, da CF/88). O art. 165, §9º, da CF/88 reserva à lei complementar federal a disciplina das normas gerais sobre elaboração da LOA, gestão financeira e critérios de execução das programações obrigatórias. Assim, os Estados não podem inovar em sentido contrário às normas gerais federais sobre orçamento, sob pena de violação do federalismo cooperativo;

Foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição Estadual, da LDO e da LOA estaduais.

Já na [ADI 7060/SE](#), O Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do § 12 do art. 151 da Constituição do Estado de Sergipe, incluído pela Emenda Constitucional Estadual nº 53/2020. Esse dispositivo estabelecia que, no cumprimento da execução orçamentária obrigatória das emendas parlamentares impositivas, não poderia ser considerado o cômputo de restos a pagar. Em outras palavras, o legislador estadual determinou que a execução das emendas deveria ocorrer integralmente dentro do mesmo exercício financeiro, vedando a inscrição de valores em restos a pagar.

O STF destacou os seguintes pontos: (i) Conforme o art. 24, I e II, §1º, da CF/88, compete à União editar normas gerais sobre direito financeiro e orçamento. O art. 165, §9º, da CF/88 ainda reserva à lei complementar federal a disciplina da elaboração da LOA, da gestão financeira e da execução de programações obrigatórias (como as emendas parlamentares impositivas). Assim, os Estados só podem exercer competência suplementar, mas não lhes é permitido contrariar ou inovar em relação às normas gerais federais; (ii) As regras constitucionais federais sobre processo legislativo orçamentário são de reprodução obrigatória pelos Estados, em respeito ao princípio da simetria; (iii) O § 12 do art. 151 da CE/SE inovou ao vedar regra que não consta da Constituição Federal, impondo limite mais restritivo do que aquele definido no plano nacional. Essa inovação configurou extrapolação da competência suplementar do legislador estadual, resultando em inconstitucionalidade formal do dispositivo analisado.

NOVIDADE!



Com o advento da EC 126/22 (art. 6º), houve revogação do antigo teto de gastos (EC 95/2015) e a criação de um Regime Fiscal Sustentável (novo arcabouço fiscal). Com isso, o limite da despesa primária por órgão e poder passou a ser estabelecido pela EC 200/23, com a seguinte regra:

- ☐ Para o exercício de 2024, às dotações orçamentárias primárias constantes da LOA/2023, considerados os créditos suplementares e especiais vigentes na data de promulgação da LC 200/23, relativas ao respectivo Poder ou órgão, corrigidas pela inflação apurada no período de 12 meses encerrado em junho do exercício anterior e pelo crescimento real da despesa primária e
- ☐ Para os exercícios posteriores a 2024, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela inflação apurados no período de 12 meses encerrado em junho do exercício anterior e pelo crescimento real da despesa primária, observado que as alterações nas dotações orçamentárias realizadas para atender à situação prevista no caput do art. 9º desta Lei Complementar não deverão ser incluídas para a definição do limite do exercício subsequente.

Com advento da LC 210/24, ficou estabelecido que o limite de crescimento das emendas parlamentares aos projetos de lei orçamentária anual:

- Para o exercício de 2025, o limite será fixado no montante dos limites previstos nos §§ 9º e 12 do art. 166 da Constituição Federal, adicionado do valor de R\$ 11.500.000.000,00 (onze bilhões e quinhentos milhões de reais) para as emendas não impositivas.

A partir do exercício de 2026, os limites corresponderão:

I - ao limite do exercício imediatamente anterior para as despesas de que tratam os §§ 9º e 12 do art. 166 da Constituição Federal, atualizado pela correção do limite de despesa primária de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023 (corrigido pela inflação apurados no período de 12 meses encerrado em junho do exercício anterior e pelo crescimento real da despesa primária) ; e

II - ao limite do exercício imediatamente anterior para emendas não impositivas, atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considerados os valores apurados no período de 12 (doze) meses encerrado em junho do exercício anterior àquele ao qual se refere a lei orçamentária anual.

Transferência Especial e Transferência com Finalidade Definida

Transferência especial e transferência com finalidade definida são inovações da Emenda Constitucional 105/2019. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida.³

³ Art. 166-A, *caput*, da CF/1988.



Tais recursos transferidos **não** integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166 (visto no tópico anterior), e de endividamento do ente federado, **vedada**, em qualquer caso, a aplicação de tais recursos transferidos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e encargos referentes ao serviço da dívida.⁴

Observe a tabela a seguir:⁵

Na transferência especial os recursos:	Na transferência com finalidade definida os recursos:
serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere;	serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e
pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e	
serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, sendo que pelo menos 70% das transferências especiais deverão ser aplicadas em despesas de capital, vedado em qualquer caso o pagamento de encargos referentes ao serviço da dívida.	serão aplicados nas áreas de competência constitucional da União.
Ainda: o ente federado beneficiado da transferência especial poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos.	

ESTA CAI NA PROVA!



(CEBRASPE - 2024 - MPO) No âmbito da União, as emendas individuais ou de bancada de Estado ou do Distrito Federal ao projeto de lei orçamentária serão de execução obrigatória, salvo nos casos de impedimentos de ordem técnica.

Comentários: Conforme art. 166, §§ 11 e 12, da CF, “É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente

⁴ Art. 166-A, § 1º, da CF/1988.

⁵ Art. 166-A, §§ 2º ao 5º da CF/1988.



ao limite a que se refere o § 9º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 desta Constituição, observado o disposto no § 9º-A deste artigo” e “A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior”. Além disso, o § 13 diz que “As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica”. Portanto, as emendas individuais e de bancada serão de execução obrigatória, ressalvados os impedimentos de ordem técnica.

Gabarito: Certa.

(FGV - 2025 - TRT - 24ª Região) As emendas parlamentares são instrumentos previstos na Constituição Federal que permitem aos deputados e senadores propor alterações no Orçamento Público, direcionando recursos para atender demandas específicas de suas bases eleitorais. Questionando a transparência e a legalidade desses instrumentos, recentemente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou deputados federais por suposta comercialização de emendas parlamentares. Neste tema, considere as afirmativas a seguir:

- I. As Emendas Individuais têm valor limitado de acordo com a Receita Corrente Líquida do setor público, sendo esta aferida no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária.
- II. Metade do valor aprovado para Emendas Individuais será destinado a ações e serviços públicos de saúde.
- III. Não existe valor mínimo ou área específica que vincule qualquer valor das Emendas Individuais ao Orçamento. Elas são definidas conforme os interesses dos parlamentares, definidos por suas bases.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I e III, apenas.

Comentários:

- I. Correta, pois as Emendas Individuais têm valor limitado de acordo com a Receita Corrente Líquida do setor público, sendo esta aferida no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária, nos estritos termos do art. 166, §§ 9º e 11, da CF.
- II. Correta, pois metade do valor aprovado para Emendas Individuais será destinado a ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 166, §9º, da CF.
- III. Errada, pois existe valor mínimo (2% sobre a RCL) e área específica (metade em saúde) que vincula valores das Emendas Individuais ao Orçamento. Elas não são definidas exclusivamente conforme os interesses dos parlamentares.



Gabarito: D.

(CEBRASPE - 2025 - Analista - EMBRAPA) As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas e limitadas a 2% da receita líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, destinando-se 2/3 desse percentual a ações e serviços públicos de saúde.

Comentários: Conforme art. 166, § 9º, da CF "As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde". Portanto, não há que se falar na aplicação de $\frac{2}{3}$ para saúde.

Gabarito: Errada.

(FGV - 2024 - CVM - Analista CVM) No ciclo orçamentário, as prerrogativas de proposição do orçamento anual cabem ao Poder Executivo, enquanto, ao Poder Legislativo, cabe discutir, emendar, votar e aprovar a proposta orçamentária.

A aprovação da EC nº. 86/2015 lançou luzes sobre as emendas parlamentares ao orçamento, que:

- A) têm caráter impositivo limitado;
- B) geram despesas sem efeito nas metas fiscais;
- C) devem ser destinadas somente a despesas de capital;
- D) não estão vinculadas a aplicação em área específica;
- E) devem ser executadas mediante assinatura de convênios.

Comentários:

A) Correta, pois a impositividade das emendas está limitada aos percentuais previstos no art. 166, §§ 11 e 12, da CF.

B) Errada, pois as emendas parlamentares ao orçamento geram despesas que são contabilizadas para efeito das metas de resultado primário: RP 6 (emendas individuais) e RP 7 (emendas de bancada).

C) Errada, pois as emendas podem ser destinadas a despesas de custeio, conforme expressa previsão do art. 166, § 10, da CF.

D) Errada, pois metade das emendas individuais deve ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, conforme art. 166, § 9º, da CF;

E) Errada, pois as transferências especiais são realizadas independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere, nos termos do art. 166-A, § 2º, I, da CF.

Gabarito: A.

(CEBRASPE - 2025 - Prefeitura de Aracaju) Segundo a jurisprudência do STF, é legítima a previsão contida em Constituição estadual que, com vistas a garantir o efetivo cumprimento do orçamento impositivo dentro do exercício financeiro da respectiva lei orçamentária anual (LOA), vede a inscrição em restos a pagar das despesas decorrentes das emendas parlamentares impositivas.

Comentários: De acordo com o STF, as regras constitucionais federais sobre processo legislativo orçamentário são de reprodução obrigatória pelos Estados, em respeito ao princípio da simetria. Normas estaduais que inovam ao vedar regra que não consta da



Constituição Federal (como a obrigatoriedade de execução integral das emendas impositivas dentro do exercício financeiro), impondo limite mais restritivo do que aquele definido no plano nacional, configuram extrapolação da competência suplementar do legislador estadual, resultando em inconstitucionalidade formal do dispositivo.

Gabarito: Errada.

(VUNESP – 2024 – Procurador do Estado de São Paulo) Tratando-se de programação orçamentária decorrente de dotação introduzida na Lei Orçamentária Anual do Estado por emenda parlamentar individual impositiva, ou seja, aprovada no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto, é correto afirmar que:

- A) não poderá ser afetada por limitação geral de empenho (contingenciamento) e tampouco cancelada ou remanejada por inviabilidade técnica de execução da ação correspondente.
- B) demanda, na hipótese de ação a ser executada mediante transferência de recursos a Município, a comprovação da adimplência do ente no que concerne a obrigações perante o Estado e a União.
- C) não poderá ser considerada para verificação do cumprimento dos limites mínimos constitucionais de aplicação de recursos em despesas com saúde e educação, ainda que contemple ação nas referidas áreas.
- D) poderá ser destinada a ações executadas por Municípios, inclusive na forma de transferência especial, que, observadas as regras constitucionais, independe da celebração de convênio ou instrumento congênere.
- E) deverá ser integralmente executada (empenhada, liquidada e paga) no exercício correspondente, vedada a inscrição em restos a pagar.

Comentários:

- A) Errada, pois emendas impositivas PODEM ser afetadas por limitação geral de empenho (contingenciamento), bem como PODEM ser canceladas ou remanejadas por inviabilidade técnica de execução da ação correspondente (art. 166, §§ 13 e 18, da CF).
- B) Errada, pois na hipótese de ação a ser executada mediante transferência de recursos a Município, NÃO demanda a comprovação da adimplência do ente no que concerne a obrigações perante o Estado e a União (art. 166, § 16, da CF).
- C) Errada, pois o Estado considerará o valor destinado à saúde para verificação do cumprimento dos limites mínimos constitucionais de aplicação de recursos em despesas com saúde, conforme art. 166, §§ 9º e 10, da CF, os quais são de reprodução obrigatória pelo Estado, dado o princípio da simetria.
- D) Gabarito, conforme art. 166-A, § 2º, I, da CF.
- E) Errada, pois não deverá ser integralmente executada (empenhada, liquidada e paga) no exercício correspondente, sendo possível a inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 166, § 17, da CF.

Gabarito: D.



(CEBRASPE - 2024 - TCE-AC) As emendas individuais impositivas apresentadas pelo parlamento ao projeto de lei orçamentária anual encaminhado pelo presidente da República somente podem alocar recursos aos estados por meio de transferência com finalidade definida.

Comentários: Conforme art. 166-A, da CF, "As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de: I - transferência especial; ou II - transferência com finalidade definida".

Gabarito: Errada.

(FGV - 2024 - Prefeitura de Caraguatatuba) De acordo com a Constituição da República de 1988, as emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida. Na transferência com finalidade definida, os recursos estarão vinculados à

- A) criação de créditos adicionais e aplicados nas áreas que mais carecem de recursos.
- B) execução de decretos executivos específicos e aplicados para reforço de dotação orçamentária.
- C) existência de recursos disponíveis para a despesa e aplicados a despesas urgentes e imprevistas.
- D) existência de créditos suplementares e aplicados nas áreas em que não há dotação orçamentária específica.
- E) programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados nas áreas de competência constitucional da União.

Comentários: A questão exige o conhecimento do art. 166-A, § 4º, da CF, que assim dispõe: "§ 4º Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso II do caput deste artigo, os recursos serão: I - vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e II - aplicados nas áreas de competência constitucional da União".

As letras A, B, C e D trazem conceitos acerca dos créditos adicionais, inclusive informações equivocadas:

- A) Errada, pois as emendas parlamentares não criam créditos adicionais, pois estes são autorizados/abertos na execução do orçamento, enquanto as emendas parlamentares ocorrem durante a discussão dos projetos.
- B) Errada, pois as emendas parlamentares não têm relação com execução de decretos executivos específicos. Ademais, a aplicação para reforço de dotação orçamentária é feita por meio de crédito suplementar.
- C) Errada, pois a existência de recursos disponíveis para a despesa é requisito para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais e a aplicação em despesas urgentes e imprevistas configura crédito adicional extraordinário.
- D) Errada, pois emendas parlamentares não têm relação com a existência de créditos suplementares, bem como não há o requisito de serem aplicados nas áreas em que não há dotação orçamentária específica (o que será atendido por crédito especial).
- E) Gabarito, pois traz os estritos termos do art. 166-A, § 4º, da CF, razão por que é o gabarito.

Gabarito: E.



Execução Orçamentária e Financeira



A fase de execução orçamentária e financeira consiste na arrecadação das receitas e na realização das despesas. É a transformação, em realidade, do planejamento elaborado pelo Chefe do Executivo e aprovado pelo Legislativo. Esta fase é realizada dentro do exercício financeiro, correspondendo, portanto, ao ano civil, e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Semelhante execução evidencia o cumprimento do princípio da anualidade ou periodicidade, uma vez que a Lei 4.320/64, em seu art. 34, afirma que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

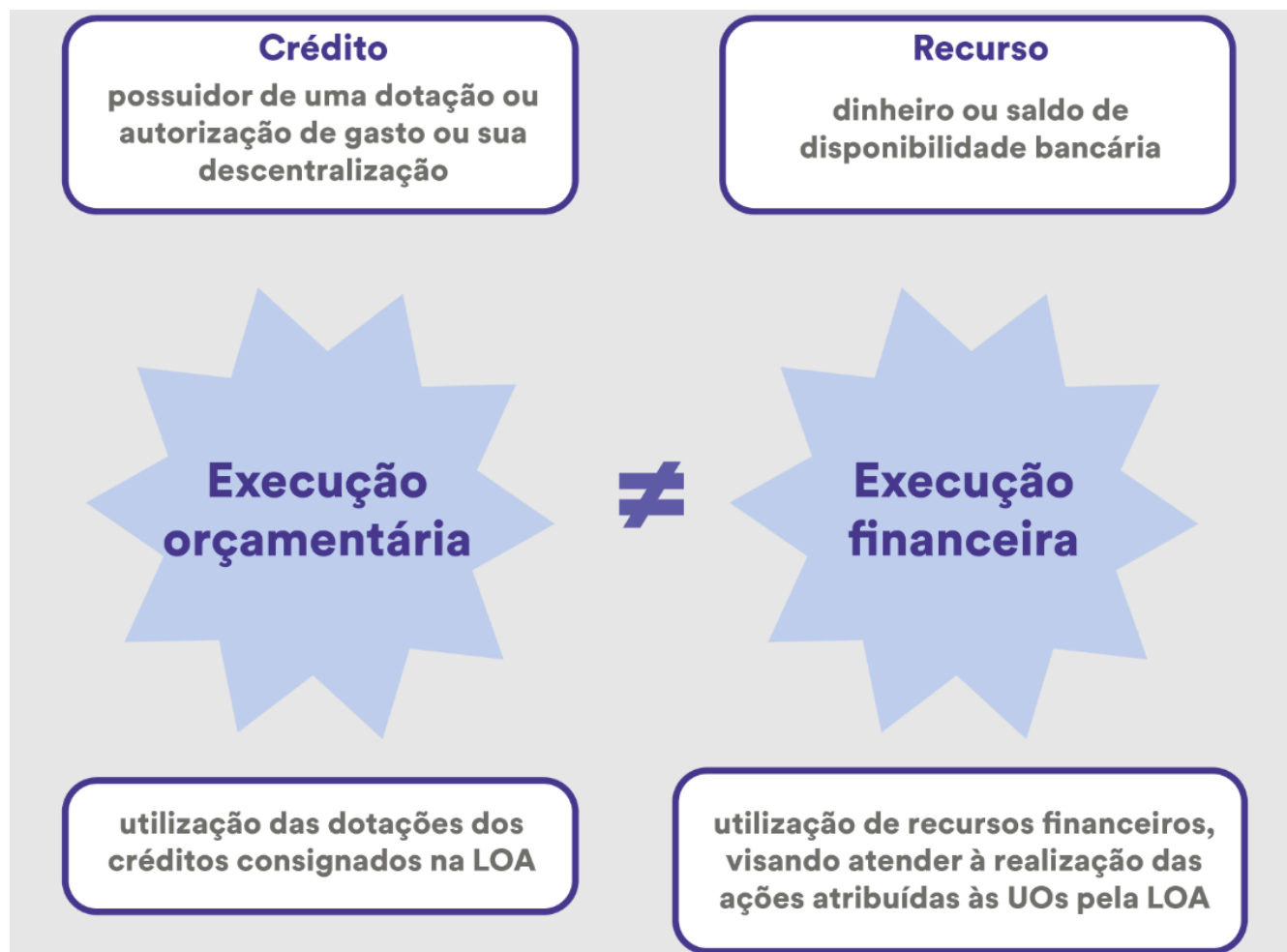
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nêle legalmente empenhadas.

As execuções orçamentária e financeira ocorrem concomitantemente. Estão atreladas uma à outra, pois, havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Por outro lado, pode haver recurso financeiro, mas não se poderá gastá-lo se não houver disponibilidade orçamentária. A execução **orçamentária** pode ser definida, em resumo, como sendo a utilização das dotações dos créditos consignados na Lei Orçamentária Anual – LOA. Já a execução **financeira**, por sua vez, representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento. Na técnica orçamentária, inclusive, é habitual se fazer a distinção entre as palavras crédito e recurso. Reserva-se o termo crédito para designar o lado orçamentário e recurso para o lado financeiro. Crédito e recurso são duas faces de uma mesma moeda. O crédito é orçamentário, possuidor de uma dotação ou autorização de gasto ou sua descentralização; e recurso é financeiro, portanto, dinheiro ou saldo de disponibilidade bancária.

As execuções orçamentária e financeira devem estar em compasso com o desempenho da meta física. Entretanto, a apresentação de resultados da meta física pode ser inferior à execução financeira, ocasionando um descompasso, o qual pode ocorrer por problemas em licitações, convênios ou contratos, por pendências ambientais, ou até mesmo por deficiências no planejamento ou em virtude do contingenciamento orçamentário.



De acordo com o art. 8º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

A finalidade desse dispositivo é evitar desequilíbrio nas contas públicas, garantir que os gastos sigam o ritmo da arrecadação, respeitando metas fiscais fixadas na LDO, e servir de base para eventuais limitações de empenho e movimentação financeira (contingenciamento), previstas no art. 9º da LRF.

A programação financeira está atrelada à distribuição temporal da receita prevista, indicando quanto e quando se espera arrecadar, o que contribui para compatibilizar a entrada de recursos com as despesas autorizadas. Por sua vez, o cronograma de execução mensal de desembolso diz respeito ao planejamento dos pagamentos que serão realizados mês a mês e tem relação com a execução orçamentária e financeira, garantindo que as saídas não ultrapassem as entradas.



É exatamente por isso que consideramos como realizada no exercício a receita nele arrecadada e a despesa nele empenhada, pois assim há maior garantia de que haverá recurso em caixa no momento em que o pagamento deva ocorrer.

Destaca-se, também, que os demais Poderes e órgãos autônomos devem estabelecer cronograma anual de desembolso mensal, conforme expressa previsão nas LDOs. Trago o dispositivo da LDO 2025 apenas para efeitos de consulta:

LDO 2025

Art. 68. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias após a data de publicação da Lei Orçamentária de 2025, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei

Ainda, segundo o art. 168 da nossa Constituição, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues, **em duodécimos**, até o **dia 20 de cada mês**. O artigo ainda ressalta que será na forma da **lei complementar**, que ainda não foi editada.

O duodécimo nada mais é do que 1/12 (um doze avos) da dotação anual prevista para determinado Poder (Legislativo e Judiciário) ou órgão autônomo (Ministério Público e Defensoria Pública). Então, mensalmente, até o dia 20, o Poder ou órgão autônomo deve ser contemplado com o seu duodécimo, a ser repassado pelo Tesouro do ente federativo.

Art. 165. (...)

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

RREO é atribuição do Poder Executivo

RREO é bimestral

RREO ≠ RGF

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues **até o dia 20 de cada mês**, **em duodécimos**, na forma da **lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º**.



NOVIDADE!



É **vedada** a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais¹.

O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma de duodécimos deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte². Ou seja, se "sobrar", o Poder ou órgão autônomo recebedor terá que devolver, de um jeito ou de outro.

SE LIGA!



De acordo com o glossário do Senado Federal, fundos "*são instrumentos orçamentários criados por lei para a vinculação de recursos ou conjuntos de recursos destinados à implementação de programas, projetos ou atividades com objetivos devidamente caracterizados*". Em outras palavras, são recursos "carimbados", voltados a uma aplicação específica e que ficam separados dos demais.

Portanto, os Poderes e órgãos autônomos não podem "desviar" esses valores para fundos específicos, pois isso seria uma forma de blindar os recursos e não devolvê-los à Conta Única do Tesouro do ente federativo. Perceba que todo o dinheiro público deve transitar pelo caixa único do Tesouro (União, Estados, Municípios). Permitir que os Poderes Legislativo e Judiciário e os órgãos autônomos criassem fundos com repasses de duodécimos comprometeria o controle e a transparência das finanças públicas. A lógica é: o repasse deve ser gasto no exercício para as despesas autorizadas na LOA. Se houver saldo, devolve-se ou deduz-se do próximo exercício.

¹ Art. 168, § 1º, da CF/1988.

² Art. 168, § 2º, da CF/1988.



JURISPRUDÊNCIA



Ainda no tópico “duodécimos”, devemos nos atentar à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi objeto de prova recentemente.

No julgamento da ADPF 504, relatada pela Ministra Rosa Weber e apreciada pelo Plenário em 20/10/2020, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a condição da Defensoria Pública como instituição dotada de autonomia administrativa, financeira e funcional, indispensável à concretização do direito fundamental de acesso à justiça e elemento estruturante do Estado de Direito. O Tribunal destacou que o art. 168 da Constituição Federal estabelece o repasse obrigatório dos recursos orçamentários destinados à Defensoria por meio da técnica dos duodécimos, até o dia 20 de cada mês, justamente para assegurar a independência institucional e impedir ingerências do Poder Executivo. Nesse sentido, o STF reiterou que o argumento de contingenciamento de gastos não pode ser utilizado como mecanismo de barganha política contra órgãos autônomos, sob pena de deturpação do regime democrático.

O acórdão ressaltou, contudo, que a obrigatoriedade do repasse não é absoluta, admitindo-se exceção apenas em hipótese efetivamente comprovada de frustração da receita líquida arrecadada pelo ente federado, de modo a tornar inviável o cumprimento das obrigações financeiras e orçamentárias. No caso concreto, tal situação não foi demonstrada. Houve ainda referência a precedentes da Corte, como as ADPFs 384 e 339-PI, que já haviam consolidado a interpretação protetiva da autonomia financeira da Defensoria. Ao final, a Corte julgou a ação procedente, reforçando o dever constitucional do repasse em duodécimos e assegurando a plena eficácia da autonomia da Defensoria Pública.

Importante mencionar, ainda, que o art. 10 da LRF dispõe que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

A finalidade do dispositivo é assegurar transparência (identificar quem está recebendo, quando e quanto), controle (possibilitar que órgãos de controle acompanhem se a Administração está obedecendo à ordem de pagamento) e legalidade (reforçar a vinculação da execução financeira ao texto constitucional, vedando inversão na ordem de pagamento de precatórios).

Outro ponto que merece destaque (e que já estudamos detalhadamente na aula anterior) é a execução obrigatória das emendas parlamentares impositivas, nos termos do art. 166, §§ 11, 12 e 13, da CF:



§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o § 9º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 desta Constituição, observado o disposto no § 9º-A deste artigo.

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo **não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.**

Ou seja, as emendas individuais e de bancada impositivas devem ser executadas pelo Poder Executivo, salvo nos casos de impedimento de ordem técnica (única situação que quebra a regra da execução obrigatória).

Por fim, o Poder **Executivo** publicará, até 30 dias após o encerramento de cada **bimestre**, relatório resumido da execução orçamentária³. Perceba que esse relatório é sobre a **execução orçamentária**, e **não financeira**.

Esse documento tem como função demonstrar a execução orçamentária em relação às previsões da LOA, permitindo que a sociedade, os órgãos de controle e o Legislativo acompanhem o desempenho fiscal.

HORA DE PRATICAR!



³ Art. 165, § 3º, da CF/1988.



(CEBRASPE - 2025 - STM - Analista Judiciário - Área: Administrativa) A fase de execução orçamentária tem por finalidade a realização das receitas previstas, sendo a execução da despesa tratada como uma etapa autônoma vinculada ao encerramento do exercício fiscal, não integrando, portanto, o mesmo processo orçamentário.

Comentários: A fase de execução orçamentária tem por finalidade a realização das receitas previstas e das despesas fixadas na LOA. A execução da despesa não é tratada como etapa autônoma, tampouco é relegada ao final do exercício fiscal. A realização da despesa acontece durante todo o exercício financeiro.

Gabarito: Errada.

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - Câmara de Maceió) Na fase de controle e avaliação do ciclo orçamentário, ocorre a arrecadação da receita e a realização da despesa que será processada durante todo o período do exercício financeiro.

Comentários: A fase de execução orçamentária ocorre a arrecadação da receita e a realização da despesa que será processada durante todo o período do exercício financeiro.

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2023 - SEFIN de Fortaleza - CE) Se a Câmara Municipal de Fortaleza, empenhando-se em economizar, terminar determinado ano com saldo financeiro, então, no ano seguinte, a Prefeitura Municipal de Fortaleza não poderá deduzir tais valores do duodécimo do Poder Legislativo, sob pena de ofensa à independência dos Poderes.

Comentários: Conforme art. 168, § 2º, da CF, "O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte". Portanto, poderá haver dedução.

Gabarito: Errada.

(FGV – 2025 – TCE PE – Analista de Controle Externo - Contas Públicas)

Durante o segundo semestre do exercício financeiro de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado X aprovou um crédito suplementar destinado à Defensoria Pública estadual, após solicitação da instituição e manifestação favorável do Poder Executivo. Contudo, nos meses seguintes, o Governador passou a reter parte dos valores correspondentes aos duodécimos da Defensoria Pública, inclusive os decorrentes do crédito suplementar, sob a justificativa de frustração de receita e necessidade de contingenciamento. A Defensoria ajuizou ação pleiteando a liberação integral dos valores aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) e nos créditos adicionais. Com base na jurisprudência consolidada do STF sobre o tema, assinale a opção correta:

A) O Poder Executivo pode reter valores referentes a créditos adicionais aprovados, quando houver frustração de receita, desde que informe previamente ao órgão beneficiário.

B) A Defensoria Pública não tem autonomia orçamentária plena, sendo legítima a retenção de duodécimos suplementares pelo Executivo em razão da discricionariedade administrativa.



C) O repasse dos créditos adicionais não integra a sistemática dos duodécimos e, por isso, pode ser postergado pelo Governador até o final do exercício financeiro, sem violar a Constituição.

D) A retenção injustificada de duodécimos, inclusive os decorrentes de créditos adicionais regularmente aprovados, configura violação à autonomia da Defensoria Pública e afronta a ordem constitucional.

E) A execução de crédito suplementar é vinculada à discricionariedade do chefe do Poder Executivo, ainda que haja autorização legislativa específica.

Comentários:

A) Errada. O Poder Executivo apenas poderia reter valores referentes a créditos adicionais aprovados se comprovada frustração da receita corrente líquida. Não há essa condição de que “desde que informe previamente ao órgão beneficiário” nos julgados do STF.

B) Errada. A Defensoria Pública tem autonomia orçamentária plena, sendo ilegítima a retenção de duodécimos suplementares pelo Executivo. Não há discricionariedade administrativa neste caso.

C) Errada. O repasse dos créditos adicionais integra, sim, a sistemática dos duodécimos (art. 168 da CF) e, por isso, não pode ser postergado pelo Governador.

D) Gabarito. A retenção injustificada de duodécimos, inclusive os decorrentes de créditos adicionais regularmente aprovados, configura violação à autonomia da Defensoria Pública e afronta a ordem constitucional, conforme entendimento do STF.

E) Errada. A execução de crédito suplementar não é vinculada à discricionariedade do chefe do Poder Executivo, devendo haver o repasse do duodécimo referente ao crédito suplementar.

Gabarito: D.

(CEBRASPE - 2025 - PC-DF) A atual redação da Constituição Federal de 1988 expressamente impõe a obrigatoriedade da execução orçamentária das emendas individuais e das emendas de bancada estadual, salvo quando, em relação a elas, existirem impedimentos de ordem técnica.

Comentários: Nos termos do art. 166, §§ 11, 12 e 13, as emendas individuais e de bancada impositivas são de execução obrigatória, salvo nos casos de impedimento de ordem técnica, em que essa regra será quebrada.

Gabarito: Certa.

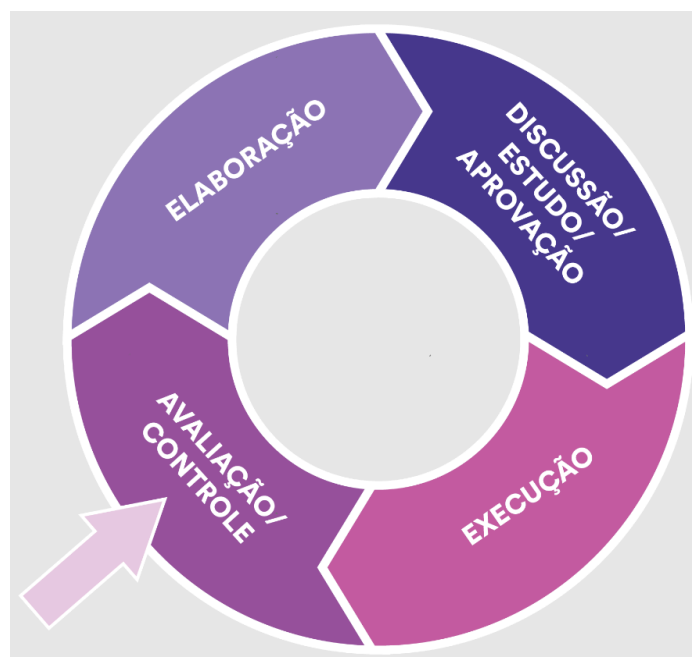
(CEBRASPE - 2025 - EMBRAPA) O Poder Executivo publicará, até quinze dias após o encerramento de cada semestre, relatório resumido da execução orçamentária.

Comentários: Nos termos do art. 166, § 3º, da CF, “O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária”.

Gabarito: Errada.



Avaliação e Controle



Avaliação

A **avaliação orçamentária** é a parte do controle orçamentário que analisa a eficácia e a eficiência dos cursos de ação cumpridos, e proporciona elementos de juízo aos responsáveis da gestão administrativa para adotar as medidas tendentes à consecução de seus objetivos e à otimização do uso dos recursos colocados à sua disposição, o que contribui para realimentar o processo de Administração Orçamentária.

É importante notar, neste momento do nosso estudo, que enquanto a **Avaliação** visa ao aperfeiçoamento da gestão, avalia resultados e tem foco prospectivo, o **Controle** (o qual estudaremos adiante) consiste na verificação da conformidade, propõe ações corretivas e tem foco retrospectivo.

O propósito da avaliação é de contribuir para a qualidade da elaboração de uma nova proposta orçamentária, reiniciando um novo ciclo orçamentário.

Esta definição traz dois critérios de análise, o de eficiência e o de eficácia.

– **Análise da eficiência:** é a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta para um projeto, atividade ou programa frente a padrões estabelecidos. O teste da eficiência na avaliação das ações governamentais busca considerar os resultados em face dos recursos disponíveis.

– **Análise da eficácia:** é a medida do grau de atingimento das metas fixadas para um determinado projeto, atividade ou programa em relação ao previsto. Procura considerar o grau em que os objetivos e as finalidades do progresso foram alcançados dentro da programação de realizações governamentais.

Com relação à estruturação moderna dos orçamentos, são possíveis as análises da eficácia e da eficiência. A explicitação das metas físicas orçamentárias e a classificação por programas e



ações viabilizam os testes de **eficácia**, enquanto a incorporação de custos estimativos no orçamento e custos efetivos durante a execução auxilia as avaliações da **eficiência**.

A **efetividade** também é passível de avaliação, mas consiste na dimensão do desempenho que representa a relação entre os resultados alcançados (impactos observados) e os objetivos (impactos esperados) que motivaram a atuação institucional. É a medida do grau de atingimento dos objetivos que orientaram a constituição de um determinado programa, expressa pela sua contribuição à variação alcançada dos indicadores estabelecidos. Permite verificar se um dado programa produziu efeitos no ambiente externo em que interveio, em termos econômicos, técnicos, socioculturais, institucionais ou ambientais. Assim, define-se como a capacidade de se **transformar uma realidade** a partir do objetivo estabelecido e sua continuidade ao longo do tempo.

Para Alexandre Marinho e Luís Otávio Façanha, “no que diz respeito aos questionamentos, é comum encontrar-se na literatura especializada de avaliação referências a dimensões desejáveis de desempenho de organizações e programas avaliados, que se traduzirá aqui por exigências de efetividade, de eficiência e de eficácia dos programas de governo. No uso corrente, a **efetividade** diz respeito à capacidade de se promover resultados pretendidos; a **eficiência** denotaria competência para se produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços; e a **eficácia**, por sua vez, remete a condições controladas e a resultados desejados de experimentos, critérios que, deve-se reconhecer, não se aplicam automaticamente às características e realidade dos programas sociais.”

Como exemplo, vamos supor a vacinação contra a paralisia infantil em um posto de saúde. Se o Governo preparou toda a logística (compra de vacinas, transporte, pessoal etc.) com melhor custo-benefício, foi eficiente. Se o percentual de crianças vacinadas foi atingido, a campanha foi eficaz, cumpriu a meta física. Se conseguiu erradicar a paralisia infantil, foi efetivo, pois teve o impacto esperado na sociedade, mudando uma realidade existente.

Eficiência	Relação entre recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta diante de padrões estabelecidos.
Eficácia	Medida do grau de atingimento das metas fixadas em relação ao previsto.
Efetividade	Capacidade de se transformar uma realidade a partir do objetivo estabelecido e sua continuidade ao longo do tempo. Permite verificar se um dado programa produziu efeitos no ambiente externo em que interveio.



Portanto, com base no exemplo acima, atente-se ao fato de que na avaliação do ciclo orçamentário é possível realizar a análise de eficiência, eficácia e efetividade, pois esta última está atrelada à transformação da realidade, a qual será analisada em comparação ao objetivo pretendido.

Ainda, com relação à avaliação, é interessante o estudo do art. 74 da Constituição da Federal. Isso porque, a despeito desse dispositivo tratar sobre o controle interno, diversas questões utilizam os incisos ali previstos em questões sobre "avaliação".

Vamos ao texto do dispositivo:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Com relação ao tema "avaliação", é importante levar para a prova o texto dos incisos I e II do art. 74, que adotam expressamente o termo "avaliar" e são cobrados em prova no contexto da avaliação do ciclo orçamentário.

ESTA CAI NA PROVA!



(CEBRASPE - 2025 - Analista Administrativo - ANM/Contabilidade) A avaliação do ciclo orçamentário compreende não apenas a análise do cumprimento das metas fiscais, mas também a mensuração da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, podendo resultar na revisão das estratégias de planejamento governamental e influenciar diretamente a elaboração do orçamento nos exercícios subsequentes.



Comentários: A avaliação do orçamento não se restringe à verificação da conformidade legal e do equilíbrio fiscal, mas também deve mensurar a eficiência (uso adequado dos recursos), a eficácia (cumprimento dos objetivos programados) e a efetividade (impacto real das políticas públicas sobre a sociedade). Esse enfoque decorre da necessidade de assegurar que os recursos públicos não apenas sejam aplicados dentro dos limites fixados em lei, mas também gerem resultados concretos para a coletividade.

Ademais, os resultados obtidos nessa avaliação servem como subsídio direto para a revisão das estratégias de planejamento governamental (PPA, LDO e LOA), influenciando a alocação de recursos em exercícios subsequentes. Trata-se de um ciclo de realimentação, no qual o aprendizado sobre a execução anterior permite corrigir rumos, redirecionar prioridades e aperfeiçoar o gasto público.

Gabarito: Certa.

(FGV - 2024 - Consultor Técnico Legislativo - CM SP/Contador) A avaliação orçamentária compreende a análise do alcance das metas estabelecidas na LOA, a execução dos programas governamentais e os orçamentos da União. Além disso, inclui a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como na aplicação de recursos por entidades de direito privado.

Comentários: De acordo com o art. 74, I e II, da CF, "Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado". O único erro da assertiva, portanto, é dizer que a avaliação compreende as metas estabelecidas na LOA, visto que tais metas serão estabelecidas no PPA.

Gabarito: Errada.

(FGV - 2024 - Auditor de Controle Externo - TCE-GO/Ciências Contábeis) A avaliação orçamentária consiste na avaliação do cumprimento das metas previstas na LOA e da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

Comentários: De acordo com o art. 74, I, da CF, "Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e



dos orçamentos da União". O único erro da assertiva, portanto, é dizer que a avaliação compreende as metas estabelecidas na LOA, visto que tais metas serão estabelecidas no PPA.

Gabarito: Errada

(FGV – SEFAZ/ES – 2021) O ciclo orçamentário compreende o período em que as atividades típicas do Orçamento Público são processadas. Sobre a fase de avaliação, assinale a afirmativa correta.

- a) Verificar a conformidade e propõe ações corretivas, com foco retrospectivo.
- b) Realizar estudos onde são definidas prioridades e fixados objetivos com foco retrospectivo
- c) Analisa a conveniência, oportunidade e necessidade da execução das despesas autorizadas, com foco prospectivo.
- d) Estima recursos financeiros necessários à realização das políticas públicas inseridas no orçamento sob a ótica de programas, com foco prospectivo.
- e) Visa ao aperfeiçoamento da gestão e avalia os resultados, com foco prospectivo.

Comentário: No comando da questão é preciso ter atenção que ela nos posiciona sobre a fase de avaliação do ciclo orçamentário. Lembre-se que o ciclo orçamentário é composto por 4 etapas:

- Elaboração/planejamento da proposta orçamentária;
- Discussão/estudo/aprovação da Lei de Orçamento;
- Execução orçamentária e financeira; e
- Avaliação/controle

Esta é uma questão em que precisamos saber a diferença entre controle e avaliação.

Controle: Consiste na verificação da conformidade, propõe ações corretivas e tem foco retrospectivo.

Avaliação: visa ao aperfeiçoamento da gestão, avalia resultados e tem foco prospectivo.

Após isso podemos responder à questão:

Letra A: errada. O conceito pertence ao controle.

Letra B: errada. Tais ações pertencem à etapa de elaboração.

Letra C: errada. O orçamento é um instrumento devidamente aprovado que autoriza as despesas fixadas. Entretanto, há despesas vinculadas sobre as quais não cabe discricionariedade por parte do Poder Executivo, a exemplo das emendas impositivas.

Letra D: errada. Tais ações pertencem à etapa de elaboração.

Letra E: correto. Pertence ao conceito de avaliação.

Gabarito: Letra E.



Controle

Considerações iniciais

O orçamento surge como um instrumento de **controle**. Tradicionalmente, é uma forma de assegurar ao Executivo (controle interno) e ao Legislativo (controle externo) que os recursos serão aplicados conforme previstos e segundo as leis. Atualmente, além desse controle legal, busca-se o **controle de resultados**, em uma visão mais completa da efetividade das ações governamentais.

A CF/1988 e a Lei nº 4.320/1964 determinam a coexistência de dois sistemas de controle: interno e externo. O controle interno é aquele realizado pelo órgão no âmbito da própria Administração, do próprio Poder, dentro de sua estrutura. O controle externo é aquele realizado por uma instituição independente e autônoma.

A CF/1988 dispõe que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo **Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder**¹.

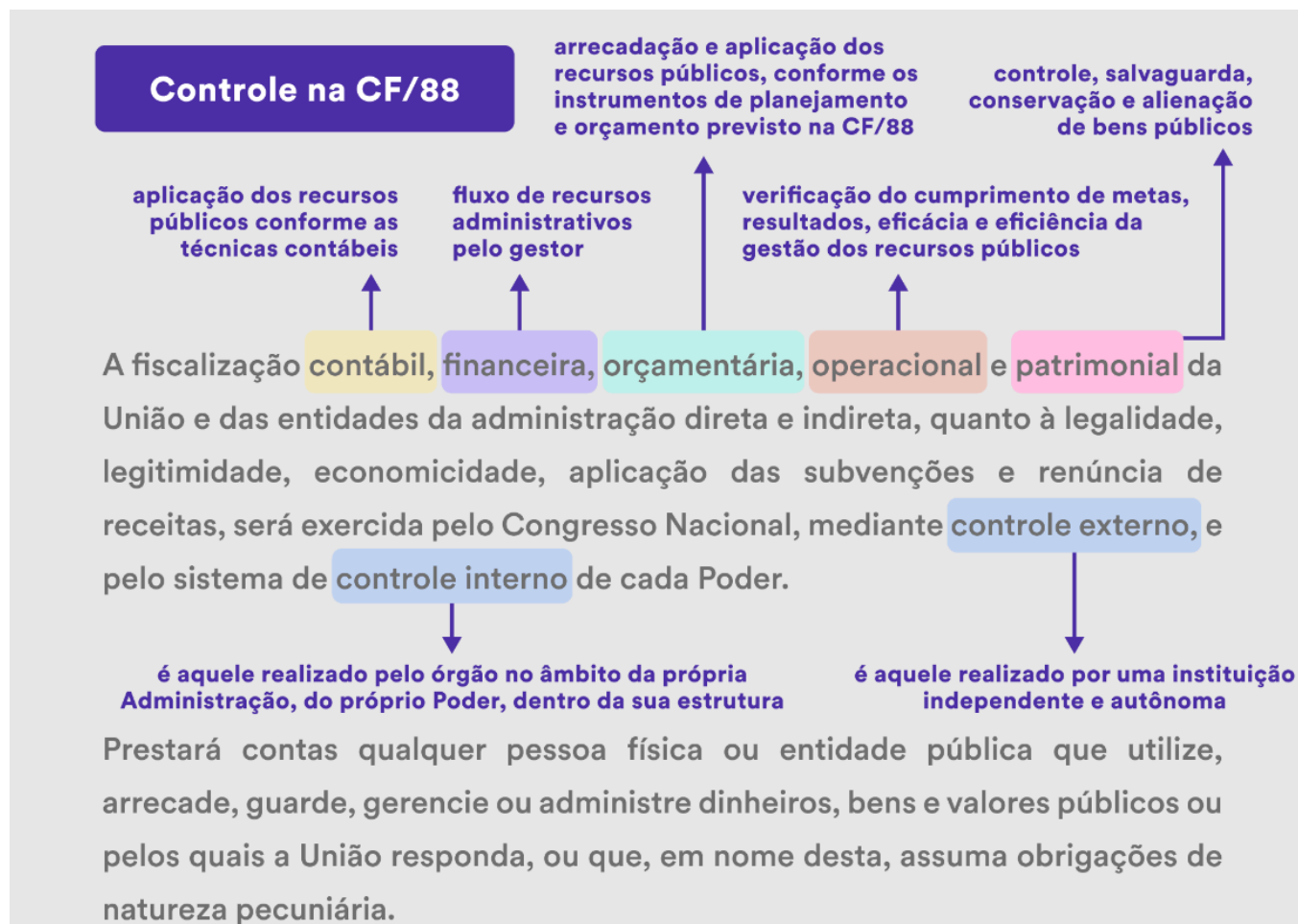
De forma resumida: o aspecto **orçamentário** está relacionado à arrecadação e à aplicação dos recursos públicos, conforme os instrumentos de planejamento e orçamento previstos na Constituição Federal; o aspecto **operacional** está relacionado à verificação do cumprimento de metas, aos resultados, à eficácia e à eficiência da gestão dos recursos públicos; o aspecto **patrimonial** está relacionado ao controle, à salvaguarda, à conservação e à alienação de bens públicos; o aspecto **financeiro** está relacionado ao fluxo de recursos administrados pelo gestor; e o aspecto **contábil** está relacionado à aplicação dos recursos públicos conforme as técnicas contábeis.

Prestará contas **qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada**, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária².

¹ Art. 70, *caput*, da CF/1988.

² Art. 70, parágrafo único, da CF/1988.





Segundo a Lei nº 4.320/1964:

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:

I – a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;

II – a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;

III – o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.



Controle na Lei 4320/64

Artigo 75. O contrôlo da execução orçamentária compreenderá:

- I** - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
- II** - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;
- III** - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

Controle Interno

Segundo o art. 74 da CF/1988, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de **controle interno** com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União³.

Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao **Tribunal de Contas da União**, sob pena de responsabilidade solidária⁴.

³ Art. 74, § 2º, da CF/1988.

⁴ Art. 74, § 1º, da CF/1988.



Controle interno na CF/88

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

A Lei nº 4.320/1964 já tratava do assunto⁵:

- ⇒ O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75 [vimos no tópico anterior: legalidade (I), fidelidade funcional (II) e cumprimento do programa de trabalho (III)], sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
- ⇒ Ainda, ao órgão incumbido da **elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação**, caberá o controle estabelecido no inciso III (cumprimento do programa de trabalho). Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade.
- ⇒ A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária **será prévia, concomitante e subsequente**.
- ⇒ Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.
- ⇒ Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim.

⁵ Arts. 76 a 80 da Lei 4320/1964.



Controle interno na Lei 4.320/64

- O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:

- I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
- II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;
- III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

- A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será: prévia, concomitante e subsequente.
- Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.

Controle interno na Lei 4.320/64

- Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75.

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:

(...)

- III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidas para cada atividade.

- Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim.



ESTA CAI NA PROVA!



(CEBRASPE - 2024 - ANTT) Cabe ao controle interno fiscalizar a aplicação de subvenções, mas não a renúncia de receitas.

Comentários: Conforme art. 70, caput, da CF, "A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder".

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2025 - Analista Ministerial) Durante o ciclo orçamentário, a fase de controle e avaliação do orçamento ocorre exclusivamente após o encerramento do exercício financeiro, sendo realizada pelos órgãos de fiscalização externa.

Comentários: Conforme arts. 76 e 77 da Lei nº 4.320/64, o Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75 (legalidade, fidelidade funcional e cumprimento do programa de trabalho), sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente e "A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente". Ainda, o art. 74, incisos I e II, da CF assim dispõem: "Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado".

Portanto, o controle pode ser prévio, concomitante ou posterior, bem como as fases de avaliação e controle devem ser realizadas pelos controles externo e interno.

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2025 - Analista Judiciário - STM) A fase de controle orçamentário ocorre após a liquidação da despesa e corresponde a uma atividade desempenhada pelos órgãos encarregados da fiscalização externa, com base em critérios de legalidade e conformidade formal.

Comentários: Conforme art. 70, caput, da CF, "A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle



interno de cada Poder". Ainda, o art. 74, incisos I e II, da CF, assim dispõem: "Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado". Por fim, o art. 77 da Lei nº 4.320/64 preceitua que "A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente".

Portanto, a assertiva erra ao atrelar o controle ao momento posterior à liquidação da despesa (como se o controle apenas ocorresse neste momento), pois temos o controle prévio, concomitante e posterior do orçamento. Ademais, o controle é exercido tanto pelo sistema de controle interno de cada Poder quanto pelos órgãos de fiscalização externa.

Gabarito: Errada.

(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

Comentário: Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União (art. 74, I, da CF/1988).

Gabarito: Certa

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) O TCU, quando busca promover o aperfeiçoamento da gestão pública por meio do exame da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, atua, quanto ao controle da atividade financeira do Estado, na fiscalização patrimonial.

Comentário: De forma resumida: o aspecto orçamentário está relacionado à arrecadação e à aplicação dos recursos públicos, conforme os instrumentos de planejamento e orçamento previstos na Constituição Federal; o aspecto operacional está relacionado à verificação do cumprimento de metas, aos resultados, à eficácia e à eficiência da gestão dos recursos públicos; o aspecto patrimonial está relacionado ao controle, à salvaguarda, à conservação e à alienação de bens públicos; o aspecto financeiro está relacionado ao fluxo de recursos administrados pelo gestor; e o aspecto contábil está relacionado à aplicação dos recursos públicos conforme as técnicas contábeis.

Gabarito: Errada

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) De acordo com as disposições constitucionais, uma das finalidades do controle interno é avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.



Comentário: Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União (art. 74, I, da CF/1988).

Gabarito: Certa

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Com relação aos controles internos e externos, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle interno e pelo sistema de controle externo de cada Poder.

Comentário: A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle **externo**, e pelo sistema de controle **interno** de cada Poder (art. 70, *caput*, da CF/1988).

Gabarito: Errada

(FGV - Analista Legislativo - Câmara Municipal de Salvador - 2018) A análise, por parte do Tribunal de Contas, dos documentos relativos aos processos licitatórios de despesas públicas para avaliar a adequação dos instrumentos, constitui um ato de controle da execução orçamentária sob a perspectiva da legalidade dos atos.

Comentário: O controle da execução orçamentária compreenderá a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações (art. 75, I, da Lei 4.320/1964). Ao se verificar os documentos que comprovem que aquela despesa pública respeitou o processo licitatório no que tange à adequação dos instrumentos, o Tribunal de Contas está fazendo um controle de legalidade do ato.

Gabarito: Certa

Controle Externo

Na esfera federal, o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

No âmbito dos demais entes, o controle externo é exercido de forma semelhante, aplicando as disposições federais naquilo que couber. Nos estados, é realizado pela Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Nos municípios, é exercido pela Câmara Municipal, com auxílio também do Tribunal de Contas do Estado (regra geral) ou do Tribunal de Contas do Município (nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro) ou do Tribunal de Contas dos Municípios (nos estados da Bahia, Pará e Goiás). No Distrito Federal é exercido pela Câmara Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal.





Na Constituição Federal:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;



- VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
 - VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
 - IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
 - X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
 - XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
- § 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
- § 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
- § 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
- § 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

No que se refere às contas do Executivo federal, compete privativamente ao Presidente da República prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de **60 dias após a abertura da sessão legislativa**, as contas referentes ao exercício anterior⁶.

Compete privativamente à **Câmara dos Deputados** proceder à **tomada de contas** do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa⁷.

Note que compete ao TCU **apreciar (e não julgar)** as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante **parecer prévio (inciso I)**. Entretanto, é da competência **exclusiva** do **Congresso Nacional** **julgar** anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Para os demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos compete ao TCU o **julgamento** das contas (inciso II).

⁶ Art. 84, XXIV, da CF/1988

⁷ Art. 51, II, da CF/1988.



Controle externo na CF/88

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

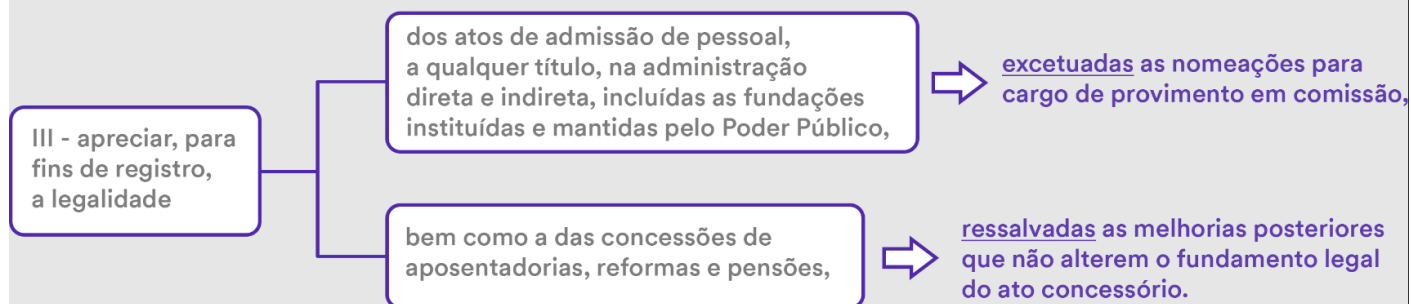
⚡ **Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do PR, quando não apresentadas ao CN dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.**

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa e perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;



Controle externo na CF/88

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. e demais entidades referidas no inciso II.



Controle externo na CF/88

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

- V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
- VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao DF ou a Município;
- VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
- VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
- IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

No caso de **contrato**, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. No entanto, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas cabíveis, o Tribunal decidirá a respeito⁸.

Controle externo na CF/88

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;



No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.



≠



Cabe ao TCU
sustar ato

Cabe ao CN
sustar contrato

Se o CN ou o Poder Executivo
não efetivar as medidas previstas

90 dias

TCU decidirá
a respeito

⁸ Art. 71, §1º e §2º, da CF/1988.



As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo⁹, extrajudicial, usufruindo, assim, de atributo de exequibilidade. A dívida passa a ser líquida e certa.

O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades¹⁰.

Controle externo na CF/88

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidade ou abusos apurados.

As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

O Tribunal encaminhará ao CN, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

Note que o TCU, apesar de ser um órgão que auxilia o Congresso Nacional no Controle Externo, possui **atribuições constitucionais próprias**, as quais não dependem de autorização ou necessariamente de provocação do Poder Legislativo.

A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação¹¹.

A Lei nº 4.320/1964 também já tratava do assunto¹²:

⇒ O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.

⁹ Art. 71, § 3º, da CF/1988.

¹⁰ Art. 71, § 4º, da CF/1988.

¹¹ Art. 72 da CF/1988.

¹² Arts. 81 e 82 da Lei 4.320/1964.



- ⇒ O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Quando, no Município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer.

Controle interno na Lei 4.320/64

- O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.

- O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis orgânicas dos Municípios.

As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Quando, no Município, não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer.

Está na Lei 4320, mas atualmente não faz sentido porque sempre há um Tribunal de Contas para emitir um parecer prévio

ESTA CAI NA PROVA!



(FCC – 2024 – Agente Técnico - MPE/AM) Na jurisdição brasileira, a aprovação do orçamento público e o controle externo são atribuídos:

- A) ambos ao Poder Legislativo.
- B) aos Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente.
- C) ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, respectivamente.
- D) ao Poder Legislativo e ao Ministério Público, respectivamente.
- E) ao Poder Executivo e ao Ministério Público, respectivamente.

Comentários: A aprovação do orçamento e o controle externo são funções atribuídas ao Poder Legislativo. Especificamente com relação ao controle externo, temos como fundamento o art. 71 da CF, segundo o qual "O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido



com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete (...)”. Com relação à aprovação do orçamento, o fundamento é o art. 166, caput, da CF, segundo o qual “Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum”.

Gabarito: A.

(CEBRASPE – 2024 – Analista - FINEP) Com base na Lei n.º 4.320/1964, assinale a opção correta com relação ao controle da execução orçamentária.

- A) O controle interno da execução orçamentária é pressuposto necessário para a realização do controle externo.
- B) O controle interno permite que haja, em periodicidade no máximo anual, o levantamento, a prestação ou a tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.
- C) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária deverá ser prévia, não alcançando os atos realizados após a liquidação da respectiva despesa.
- D) O controle interno consiste na fiscalização realizada pelo Poder Legislativo mediante parecer prévio do Tribunal de Contas da União.
- E) O controle da execução orçamentária compreende a verificação da legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações.

Comentários:

- A) Errada. A Lei n.º 4.320/1964 não estabelece o controle interno como pressuposto para o controle externo. Trata-se de esferas autônomas e complementares de controle, não havendo relação de pressuposto entre uma e outra.
- B) Errada. O art. 78 da Lei 4.320/64 (que trata sobre o controle interno) diz que “Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos”. Portanto, o termo “em periodicidade no máximo anual” invalida a assertiva.
- C) Errada. Conforme art. 77 da L. 4.320/64, “A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente”.
- D) Errada. O controle EXTERNO consiste na fiscalização realizada pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas da União (art. 71 da CF).
- E) Correta, conforme art. 75, I, da L. 4.320/64: “Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;”.

Gabarito: E.

(VUNESP – 2024 – Contador - CM - Itapeva/SP) Sobre o controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, é correto afirmar que seu objetivo, nos termos da Lei n.º 4.320/1964, é:

- A) realizar a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos, e para isso serão observadas as metas fiscais estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
- B) permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.



C) demonstrar o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis.

D) evidenciar, perante a Fazenda Pública, a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados.

E) verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.

Comentários:

A) Errada. A tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos é prevista no art. 78 da L. 4.320/64, no âmbito do controle interno, mas não há determinação de que sejam observadas as metas fiscais estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a LRF foi publicada apenas em 2000.

B) Errada. Conforme art. 85 da L. 4.320/64, "Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros".

C) Errada. Demonstrar o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis é função do Balanço Orçamentário (art. 102 da L. 4.320/64).

D) Conforme art. 83 da L. 4.320/64, "Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados".

E) Gabarito, conforme art. 81 da L. 4.320/64, que trata sobre o controle externo.

Gabarito: E.

(FCC – TCE/RS – 2018) O Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, exerce a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. De acordo com a Constituição Federal, o Tribunal de Contas da União é competente para julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.

Comentário: Compete ao TCU apreciar (e não julgar) as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio (art. 71, I, da CF/1988). Entretanto, é da competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.

Gabarito: Errada

(FCC – TCE/RS – 2018) Entendendo o Tribunal de Contas da União irregular a despesa, a Comissão Mista Permanente, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Comentário: A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. Não prestados os esclarecimentos,



ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação (art. 72 da CF/1988).

Gabarito: Certa



Alocação de Recursos e o papel dos Agentes no Processo

Vamos aprofundar em um tópico referente à alocação de recursos e o papel dos agentes de planejamento e orçamento no processo de elaboração da lei orçamentária anual. Teremos também uma tabela sobre o que pode ser exigido nas provas.

Tal tópico faz parte da fase de **elaboração**, entretanto, optamos por colocar ao final da aula por questões didáticas. Além disso, o foco naquele momento era uma abordagem mais voltada para a CF/1988, a qual, inclusive, é matéria bastante cobrada em provas de concursos.

Segundo o Manual Técnico do orçamento, a classificação institucional reflete a estrutura organizacional e administrativa governamental e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária.

Dentro deste escopo, surge a necessidade de operacionalizar o planejamento orçamentário, bem como o detalhamento das receitas e despesas que irão compor o projeto de LOA, mais conhecido como PLOA. Nesse contexto, torna-se fundamental a participação de cada órgão orçamentário e unidade orçamentária. E quem define a função de cada um dos participantes do processo? É a Lei 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, quando apresenta, entre suas finalidades, a formulação do plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, além do planejamento estratégico nacional.

Vejamos agora as **finalidades** e demais aspectos do **Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal**, conforme a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001:

Art. 2º O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem por finalidade:

*I - formular o planejamento estratégico **nacional**;*

*II - formular planos **nacionais, setoriais e regionais** de desenvolvimento econômico e social;*

III - formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;

*IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento **federal**;*

*V - promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a **compatibilização de normas** e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal.*

Art. 3º O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas.

*Art. 4º **Integram o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal**:*

I - o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como órgão central;



II - órgãos setoriais;

III - órgãos específicos.

*§ 1º Os **órgãos setoriais** são as unidades de planejamento e orçamento dos **Ministérios**, da **Advocacia-Geral da União**, da **Vice-Presidência** e da **Casa Civil** da Presidência da República.*

*§ 2º Os **órgãos específicos** são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do Sistema, cuja missão está voltada para as atividades de planejamento e orçamento.*

*§ 3º Os **órgãos setoriais** e **específicos** ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.*

§ 4º As unidades de planejamento e orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos Ministérios e órgãos setoriais ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber, do respectivo órgão setorial.

§ 5º O órgão setorial da Casa Civil da Presidência da República tem como área de atuação todos os órgãos integrantes da Presidência da República, ressalvados outros determinados em legislação específica.

Art. 5º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas à orientação normativa do órgão central do Sistema.

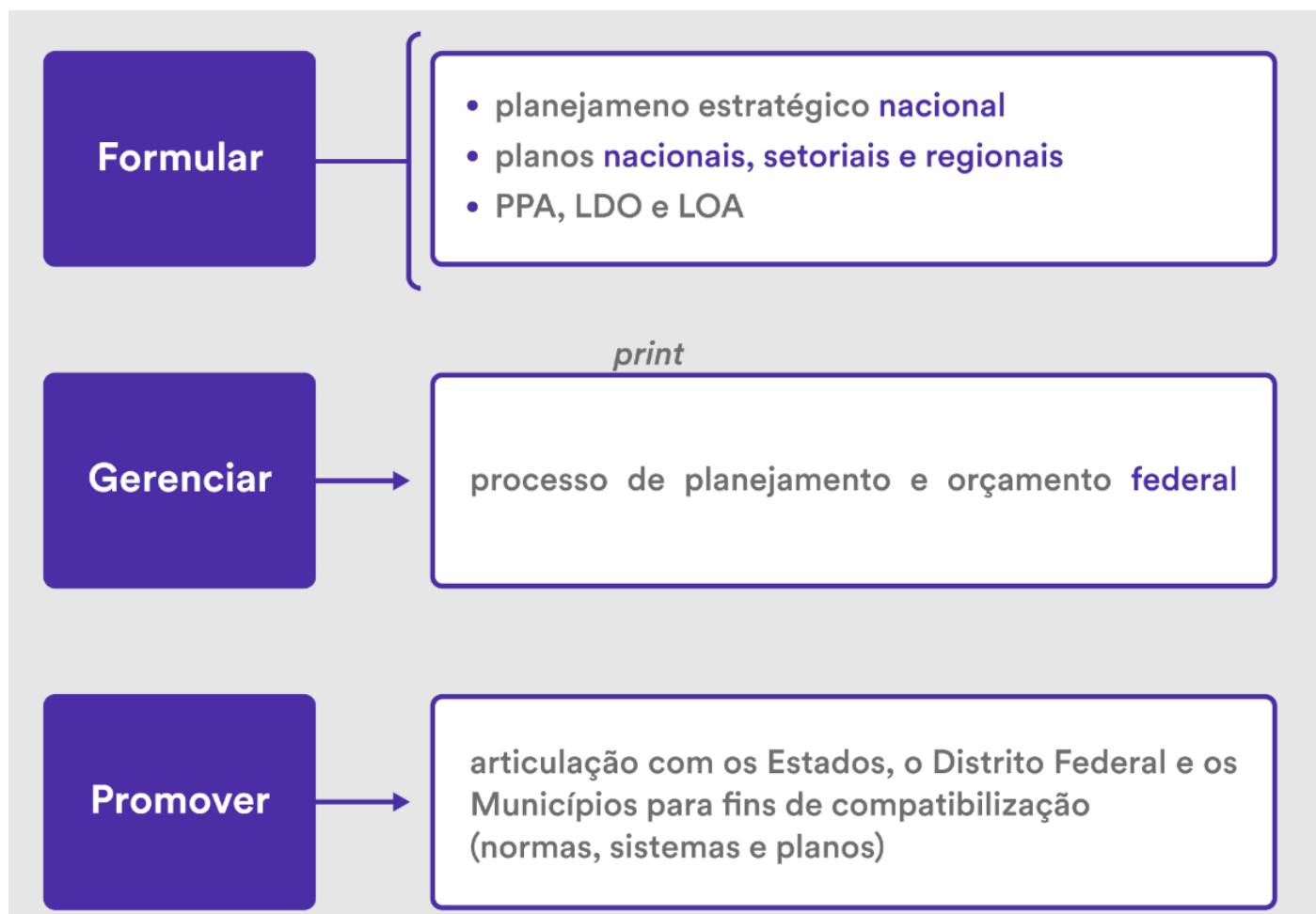
Art. 6º Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes e órgãos da Administração Pública Federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais Poderes realizarão o acompanhamento e a avaliação dos planos e programas respectivos.

Para melhor compreensão dos meus queridos alunos, darei algumas dicas sobre esses emaranhados de artigos. A princípio, chamarei Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal de SPOF para melhor exemplificar. Vamos lá?

Dentro das finalidades, precisaremos usar três verbos: **formular, gerenciar e promover**.

ESCLARECENDO!





Além disso, o SPOF cuida das atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas. Ou seja, o PPA e a LOA, por exemplo, além de serem elaborados, necessitam ser monitorados para fins de melhorias do processo em si e retroalimentação das informações. Se algo não foi bem, o monitoramento irá evidenciar as falhas, o que poderá ensejar num processo de revisão ou aperfeiçoamento para a elaboração de futuros planos (PPA e LOA). Interessante lembrar que a própria CF/88 trouxe recentemente a previsão de monitoramento e avaliação das políticas públicas por meio da EC 109/2021¹, semelhante ao encontrado na Lei 10.180/01.

E o que seriam esses tais estudos e pesquisas socioeconômicas? Podemos citar o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o qual é uma fundação pública, vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, cuja função é publicar estudos econômicos, de resultado primário e diversas políticas públicas etc.

No tocante à composição do SPOF, sua estrutura é integrada pelo órgão central (MPOG), cuja função principal é planejar a administração governamental, com o apoio e operacionalização dos órgãos específicos (vinculados ao órgão central), notadamente nas atividades de planejamento e orçamento. Por fim, os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos

¹ Art. 165, § 16, CF/88.



Ministérios, da Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República.

Importante lembrar que não quero exaurir tudo sobre o tema neste tópico, pois teremos uma aula só para tratarmos da Lei 10.180/01, em que serão abordadas as peculiaridades atinentes ao conteúdo. Por hora, basta saber que dentro da fase de elaboração, existem etapas antes da consolidação do projeto de LOA (PLOA), em que participarão vários agentes do SPOF.

Ressalta-se, também, que tal etapa não tira a competência exclusiva do Poder Executivo (Presidente), uma vez que todas as propostas sofrem consolidação em um único projeto de Lei (PLOA), que será encaminhado em 31 de agosto por meio de Mensagem Presidencial.

Abaixo seguem os papéis dos agentes do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal para fins de aprofundamento da matéria.

Papel dos agentes do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal

Secretaria de Orçamento Federal

Compete à SOF:²

- ⇒ I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendidos os orçamentos fiscal e da seguridade social;
- ⇒ II - estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade;
- ⇒ III - acompanhar a execução orçamentária, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
- ⇒ IV - elaborar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
- ⇒ V - orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de planejamento e orçamento;
- ⇒ VI - exercer a supervisão da Carreira de Planejamento e Orçamento, em articulação com as demais unidades interessadas; (Redação dada pelo Decreto nº 11.398, de 2023)

² Atualizado pelo MTO 2024 e conjunto de competências, descritas no art. 20 do Anexo I do Decreto nº 11.353, de 1º de janeiro de 2023 e suas alterações, e amparado no art. 8º da Lei nº 10.180, de 2001.



- ⇒ VII - estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa;
- ⇒ VIII - acompanhar e avaliar o andamento da despesa pública e de suas fontes de financiamento e desenvolver e participar de estudos econômico-fiscais destinados ao aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos;
- ⇒ IX - acompanhar, avaliar e elaborar estudos sobre as políticas públicas e a estrutura do gasto público;
- ⇒ X - acompanhar e propor, no âmbito de sua competência, normas reguladoras e disciplinadoras relativas às políticas públicas em suas diferentes modalidades;
- ⇒ XI - avaliar o gasto público, os seus impactos sobre indicadores econômicos e sociais e propor medidas para o seu aperfeiçoamento, em articulação com outros órgãos;
- ⇒ XII - desenvolver ações destinadas à apuração da eficiência, da eficácia e da efetividade dos gastos públicos diretos da União;
- ⇒ XIII - promover a articulação com órgãos públicos, setor privado e entidades não governamentais envolvidos nas competências da Secretaria;
- ⇒ XIV - elaborar subsídios para formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento sustentável nacional; e (Redação dada pelo Decreto nº 11.398, de 2023)
- ⇒ XV - acompanhar e propor as normas reguladoras e disciplinadoras sobre a participação social na elaboração do orçamento federal; (Redação dada pelo Decreto nº 11.398, de 2023)
- ⇒ XVI - participar de iniciativas de entidades bilaterais, plurilaterais e da sociedade sobre assuntos orçamentários; e (Incluído pelo Decreto nº 11.398, de 2023)
- ⇒ XVII - coordenar e gerir o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, envolvendo a orientação, a coordenação e a supervisão técnica dos órgãos setoriais de orçamento. (Incluído pelo Decreto nº 11.398, de 2023)

Essa missão pressupõe uma constante articulação com os agentes envolvidos na tarefa de elaboração das propostas orçamentárias setoriais das diversas instâncias da Administração Pública Federal e dos demais Poderes da União.



SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

Tem como principais competências:³

- ⇒ I - coordenar a elaboração do Programa de Dispendios Globais, do orçamento de investimento das empresas estatais e do demonstrativo da política de aplicação das instituições financeiras oficiais de fomento;
- ⇒ II - acompanhar as execuções orçamentárias e da meta de resultado primário das empresas estatais e solicitar, quando julgar convenientes e necessárias, as justificativas e as ações corretivas adotadas por parte dessas empresas;
- ⇒ III - propor e estabelecer diretrizes e parâmetros de atuação sobre políticas de gestão de pessoas, de governança e de orçamento;
- ⇒ IV - processar e disponibilizar informações econômico-financeiras encaminhadas pelas empresas estatais;
- ⇒ V - participar das atividades relativas a processos de modelagem e desenvolvimento de operações que tenham como objetivo a desestatização, a reestruturação, a fusão, a incorporação, a cisão e a liquidação de empresas estatais federais;
- ⇒ VI - manifestar-se sobre os seguintes assuntos relacionados às empresas estatais:
 - a) criação de empresa estatal ou assunção, pela União ou por empresa estatal, do controle acionário de empresas, inclusive mediante aporte de capital e exercício de direito previsto em acordo de acionistas;
 - b) operações de reestruturação societária que envolvam fusão, cisão ou incorporação;
 - c) alteração do capital social em empresa estatal cuja maioria do capital votante pertença diretamente à União;
 - d) estatutos sociais e suas alterações;
 - e) destinação dos lucros e das reservas em empresa estatal cuja maioria do capital votante pertença diretamente à União;
 - f) contratação de operação de crédito de longo prazo, inclusive operações de arrendamento mercantil;
 - g) propostas, encaminhadas pelos Ministérios setoriais, relacionadas ao patrocínio de planos de benefícios administrados por entidades fechadas de previdência complementar, quanto:

³ Art. 44 do Anexo I do DECRETO Nº 12.102, DE 8 DE JULHO DE 2024.



1. à instituição dessas entidades e alteração de seus estatutos;
 2. à instituição e alteração de planos de benefícios;
 3. ao convênio de adesão;
 4. ao contrato de confissão e assunção de dívidas;
 5. à alteração de plano de custeio que implique elevação da contribuição de patrocinadores;
 6. ao equacionamento de déficit e à destinação de superávit; e
 7. à retirada de patrocínio;
- h) propostas, encaminhadas pelos Ministérios setoriais:
1. de alteração do quantitativo de pessoal próprio;
 2. de acordo coletivo de trabalho;
 3. de programa de desligamento voluntário de empregados;
 4. de planos de cargos e salários;
 5. de planos de funções, criação e remuneração de funções de confiança e cargos em comissão, inclusive os de livre provimento;
 6. de benefícios de empregados que impliquem aumento de despesas de pessoal; e
 7. de participação dos empregados nos lucros ou resultados das empresas;
- i) propostas, encaminhadas pelos Ministérios setoriais, relacionadas a benefício de assistência à saúde, nas hipóteses de implementação de benefício, alteração ou inclusão de modalidade de benefício e alteração do custeio do benefício;
- j) remuneração, incluída a parcela variável, dos administradores, dos liquidantes, dos Conselheiros e dos demais membros estatutários remunerados, em empresa estatal cuja maioria do capital votante pertença diretamente à União;
- k) constituição de subsidiária sediada no exterior, inclusive por meio de aquisição ou assunção de controle acionário majoritário;
- l) celebração de acordo de acionistas que contenha cláusulas que permitam, de qualquer forma, a assunção da maioria do capital votante por empresas estatais;
- m) emissão de instrumentos financeiros conversíveis em ações; e



n) propostas de empresas estatais de controle direto da União referentes ao estabelecimento de diretrizes de remuneração aplicáveis às suas subsidiárias, incluída a parcela variável, dos administradores, dos Conselheiros e dos demais membros estatutários remunerados;

⇒ VII - operacionalizar a indicação:

a) de representantes do Ministério nos conselhos de administração e nos conselhos fiscais;

b) no que couber, de dirigentes das empresas estatais vinculadas ao Ministério; e

c) de liquidantes;

⇒ VIII - coordenar o Grupo Executivo da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União e exercer a função de Secretaria-Executiva da Comissão;

⇒ IX - contribuir para o aumento da eficiência e da transparência das empresas estatais, observado o princípio da autonomia administrativa, nos termos dos art. 89 e art. 90, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;

⇒ X - instruir o voto da União em assembleia geral sobre a fixação da remuneração dos administradores, dos liquidantes, dos conselheiros e dos membros dos demais órgãos estatutários das empresas estatais federais, inclusive dos honorários mensais, dos benefícios e da remuneração variável, observado o disposto no art. 16 da Lei nº 13.303, de 2016, e nas diretrizes da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União;

⇒ XI - subsidiar a atuação da Controladoria-Geral da União em sua competência de fiscalizar as empresas estatais;

⇒ XII - manter cadastro de conselheiros representantes do Ministério em conselhos de empresas estatais e de empresas privadas nas quais a União tenha participação minoritária;

⇒ XIII - servir de ponto focal para os representantes do Ministério nos conselhos de administração em matéria de governança corporativa;

⇒ XIV - coordenar, em articulação com o órgão central dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, o processo de orçamento e planejamento das empresas estatais federais não dependentes do Tesouro Nacional;

⇒ XV - acompanhar a divulgação de informações relativas aos requisitos mínimos de transparência das empresas estatais de que trata o art. 8º da Lei nº 13.303, de 2016; e

⇒ XVI - coordenar o Sistema de Informações das Empresas Estatais - Siest.



- ⇒ XVII - exercer a coordenação central do Sistema de Coordenação da Governança e da Supervisão Ministerial das Empresas Estatais Federais – Sisest, na forma do disposto no Decreto nº 12.302, de 9 de dezembro de 2024;
- ⇒ XVIII - estabelecer normas gerais sobre o funcionamento e coordenar as atividades no âmbito Sisest;
- ⇒ XIX - planejar, coordenar e fomentar ações para o desenvolvimento de capacidades institucionais, a modernização de práticas de gestão e a promoção de processos de aprendizagem, inovação organizacional e aprimoramento dos modelos de negócios das empresas estatais federais;
- ⇒ XX - realizar análises e estudos econômicos, setoriais e prospectivos de caráter estratégico, para a compreensão do desempenho, dos riscos e das tendências que afetam as empresas estatais federais e os setores em que atuam;
- ⇒ XXI - apoiar a organização, a integração e a qualificação de informações econômicas e setoriais para subsidiar a coordenação, a supervisão ministerial e a governança das empresas estatais federais; e
- ⇒ XXII - sistematizar e disseminar análises e evidências estratégicas junto à alta administração, aos representantes do Ministério nos conselhos de administração e fiscais das empresas estatais federais e ao Grupo-Executivo da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União.

Órgão Setorial

O órgão setorial desempenha o papel de articulador no seu âmbito, atuando verticalmente no processo decisório e integrando os produtos gerados no nível subsetorial, coordenado pelas unidades orçamentárias. Sua atuação no processo de elaboração envolve⁴:

- ⇒ Estabelecimento de diretrizes setoriais para elaboração e alterações orçamentárias;
- ⇒ Definição e divulgação de instruções, normas e procedimentos a serem observados no âmbito do órgão durante o processo de elaboração e alteração orçamentária;
- ⇒ Avaliação da adequação da estrutura programática e mapeamento das alterações necessárias;

⁴ Fonte: Manual Técnico de Orçamento - MTO 2025.



- ⇒ Coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de programas e ações;
- ⇒ Fixação, de acordo com as prioridades setoriais, dos referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias e dos limites de movimentação e empenho e de pagamento de suas respectivas UO;
- ⇒ Análise e validação das propostas e das alterações orçamentárias de suas UOs; e
- ⇒ Consolidação e formalização da proposta e das alterações orçamentárias do órgão.

Exemplos: Setorial do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde etc.

Órgão Orçamentário

É importante destacar que o Órgão Orçamentário não se confunde com o Órgão Setorial descrito no item anterior.

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Órgão Orçamentário é o maior nível da classificação institucional e tem como papel agrupar as unidades orçamentárias, sendo, dessa forma, uma classificação da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais.

Portanto, órgão setorial do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal não corresponde, necessariamente, a um órgão orçamentário, e nem um órgão orçamentário a um órgão setorial.

Para esclarecer essa diferença, pode-se destacar o caso da [Advocacia-Geral da União](#), que, embora seja integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal como órgão setorial desde 1994 (art. 11 da Medida Provisória nº 480, de 1994), só a partir de 2013, portanto, cerca de 18 (dezoito) anos após, passou a integrar a lei orçamentária anual como órgão.

Essa diferenciação entre Órgão Orçamentário e Órgão Setorial também explica a classificação institucional das [Agências Reguladoras](#). De acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019, cada agência reguladora, bem como eventuais fundos a elas vinculados, deverá corresponder a um órgão setorial. Porém, apesar de serem Órgãos Setoriais e de possuírem autonomia decisória, administrativa e financeira, em sua classificação institucional elas seguem como Unidades Orçamentárias, vinculadas aos Ministérios (Órgãos Orçamentários).

Ademais, um órgão orçamentário ou uma UO não correspondem necessariamente a uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com os órgãos 73000 (Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, Encargos Financeiros da União), 71000 (Operações Oficiais de Crédito), 74000 (Operações Oficiais de Crédito), 75000 (Dívida Pública Federal) e 90000 (Reserva de Contingência).

Dessa forma, a classificação como órgão orçamentário não traduz a estrutura dos órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal.

Unidade Orçamentária



Apesar de não integrarem o Sistema de Planejamento e Orçamento previsto no *caput* do art. 4º da Lei nº 10.180, de 2001, ficam sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central e também, no que couber do respectivo órgão setorial, e desempenha o papel de coordenadora do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das unidades administrativas componentes. Trata-se de momento importante do qual dependerá a consistência da proposta do órgão, no que se referem a metas, valores e justificativas que fundamentam a programação.

Constitui **unidade orçamentária** o **agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição** a que serão **consignadas dotações próprias**. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão.⁵

As unidades orçamentárias são **responsáveis** pela apresentação da **programação orçamentária detalhada da despesa por programa, ação orçamentária e subtítulo**. Seu campo de atuação no processo de elaboração compreende⁶:

- ⇒ Estabelecimento de diretrizes no âmbito da UO para elaboração da proposta e alterações orçamentárias;
- ⇒ Estudos de adequação da estrutura programática;
- ⇒ Formalização, ao órgão setorial, da proposta de alteração da estrutura programática sob a responsabilidade de suas unidades administrativas;
- ⇒ Coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de ações orçamentárias;
- ⇒ Fixação dos referenciais monetários para apresentação das propostas orçamentárias e dos limites de movimentação e empenho e de pagamento de suas respectivas unidades administrativas;
- ⇒ Análise e validação das propostas orçamentárias das unidades administrativas; e
- ⇒ Consolidação e formalização de sua proposta orçamentária.

Exemplos: cada uma das universidades federais, cada um dos institutos federais de educação etc.

Unidade Administrativa

É um **agrupamento de serviços subordinados à mesma UO** ou repartição ao qual a lei **orçamentária anual não consigna dotação** e que **depende de descentralizações de créditos para executar seus programas** de trabalho.

As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de tabelas explicativas da despesa, bem como de justificativa pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de

⁵ Art. 14 da Lei 4.320/1964.

⁶ Manual Técnico do Orçamento - MTO 2024.



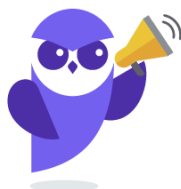
projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina⁷.

Exemplos: cada *campus* das universidades federais, cada *campus* dos institutos federais de educação etc.

Como exemplos, vejamos as UOs dos Órgãos Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

03000	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
03101	Tribunal de Contas da União
34000	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
34101	Ministério Público Federal
34102	Ministério Público Militar
34103	Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios
34104	Ministério Público do Trabalho
34105	Escola Superior do Ministério Público da União
22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
22101	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -Administração Direta
22106	Serviço Florestal Brasileiro
22201	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
22202	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
22211	Companhia Nacional de Abastecimento
22906	Fundo de Defesa da Economia Cafeeira

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Fonte: MTO

Você não precisa saber todos os Órgãos de todas as UOs. São centenas!

O quadro a seguir é para facilitar o entendimento de todas as atribuições acima. É uma explicação bem simplificada:

FIQUE ATENTO!



⁷ Art. 28, I e II, da Lei 4.320/1964.



Quadro: simplificação das atribuições no processo de elaboração	
Secretaria de Orçamento Federal (SOF)	
Coordenação, diretrizes, estudos, pesquisas e consolidações gerais. Cabe à SOF estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa. Todos os órgãos setoriais seguem a SOF e sugerem alterações a ela. A SOF analisa e valida o que vem de todos os órgãos setoriais.	
Órgão Setorial:	
É o meio-de-campo entre a SOF (geral) e a UO (específica). Coordenação, diretrizes e consolidações intermediárias, ou seja, apenas no seu âmbito. Segue as regras gerais da SOF. O Setorial analisa e valida o que vem de todas as suas UOs.	
Unidade Orçamentária (UO)	
É quem efetivamente recebe a dotação diretamente na LOA. É onde você vê o crédito e respectiva dotação consignada. Coordenação, diretrizes e consolidações específicas, ou seja, apenas no seu âmbito restrito. Segue as regras gerais da SOF e as regras intermediárias do órgão setorial a que está ligado. A UO analisa e valida o que vem das suas UAs.	
Unidade Administrativa (UA)	
Não tem dotação consignada diretamente na LOA. Depende da UO, que descentraliza o crédito para a UA. Segue as regras gerais da SOF, as intermediárias do Órgão Setorial e as específicas da UO a que está ligada.	

Agora releia as atribuições segundo o MTO tentando relacionar com a explicação bem simplificada do quadro acima.

Finalizando, temos uma tabela muito específica. Só cai a literalidade da tabela e o foco deve ser na primeira coluna, porque é o que tem mais aparecido em provas. Vamos lá então! De acordo com o MTO, as etapas do processo de elaboração, os responsáveis e os produtos gerados estão relacionados na tabela a seguir:

ETAPAS	RESPONSÁVEIS	PRODUTO
Planejamento do Processo de Elaboração	SOF	⇒ Definição da estratégia do processo de elaboração; ⇒ Etapas, produtos e agentes responsáveis no processo; ⇒ Papel dos agentes; ⇒ Metodologia de projeção de receitas e despesas; ⇒ Fluxo do processo; ⇒ Instruções para detalhamento da proposta setorial; ⇒ Publicação de Portaria com os principais prazos e procedimentos do processo.
Definição de Macrodiretrizes e parâmetros fiscais	- SOF -Órgãos Técnicos	⇒ Diretrizes para a elaboração do PLOA: LDO-Parâmetros Macroeconômicos; ⇒ Metas fiscais e Riscos fiscais; ⇒ Objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial;



	- MPO - Casa Civil/ Presidência da República	⇒ Demonstrativo da estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Proposta Qualitativa: Revisão da Estrutura Programática	-SOF e SEST -Órgãos Setoriais - UOs	⇒ Estrutura programática e funcional do orçamento.
Avaliação da NFGC para a Proposta Orçamentária	- SOF -Órgãos Técnicos - MPO - Casa Civil/ PR	⇒ Estimativa das receitas e das despesas que compõem a NFGC, para a proposta orçamentária.
Estudo, Definição e Divulgação dos Referenciais Monetários para a Proposta Setorial	- SOF - MPO - Casa Civil/ PR	⇒ Divulgação dos limites para apresentação da proposta orçamentária dos órgãos setoriais.
Captação da Proposta Quantitativa do Poder Executivo	- UOs -Órgãos Setoriais	⇒ Proposta quantitativa dos órgãos setoriais detalhada no SIOP.
Captação da Proposta Quantitativa dos "demais Poderes"	- UOs -Órgãos Setoriais	⇒ Proposta quantitativa dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MPU e da DPU detalhada no SIOP.
Análise e Ajuste da Proposta Quantitativa	-SOF	⇒ Proposta orçamentária analisada, ajustada e definida.
Fechamento, Compatibilização e Consolidação da Proposta Orçamentária	- SOF - MPO - Casa Civil/PR	⇒ Proposta orçamentária aprovada pelo MPO e pela Presidência da República, fonteada, consolidada e compatibilizada em consonância com a CF, o PPA, a LDO e a LRF, além do atendimento das exigências dos órgãos de controle.
Elaboração e Formalização da Mensagem Presidencial e do PLOA	- SOF e SEST -Órgãos Técnicos - Casa Civil/ PR	⇒ Mensagem presidencial, texto e anexos do PLOA, elaborados e entregues ao Congresso Nacional.



Elaboração e Formalização das Informações Complementares ao PLOA	- SOF e SEST -Área Econômica -Órgãos Setoriais - Casa Civil/PR	⇒ Informações complementares ao PLOA, elaboradas e entregues ao Congresso Nacional.
--	---	---

Fonte: MTO 2025.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE – Analista Judiciário – TRT/8 – 2016) Cabe ao órgão setorial de orçamento estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa.

Comentário: Cabe à **Secretaria de Orçamento Federal** estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa.

Gabarito: Errada

(CESPE – Auditor Fiscal de Controle Externo – TCE/SC – 2016) A revisão da estrutura programática do projeto da lei orçamentária anual deve ser feita após a definição e a divulgação dos limites das propostas setoriais.

Comentário: Na tabela do MTO, a revisão da estrutura programática deve ser feita antes da definição e a divulgação dos referenciais monetários das propostas setoriais.

Proposta Qualitativa: <u>Revisão da Estrutura Programática</u>	-SOF e SEST -Órgãos Setoriais - UOs	⇒ Estrutura programática e funcional do orçamento.
Avaliação da NFGC para a Proposta Orçamentária	- SOF -Órgãos Setoriais	⇒ Estimativa das receitas e das despesas que compõem a NFGC, para a proposta orçamentária.



	- MPOG	
	- Casa Civil/ PR	
<u>Estudo, Definição e Divulgação dos Referenciais Monetários para a Proposta Setorial</u>	- SOF - MPOG - Casa Civil/ PR	⇒ Divulgação dos limites para apresentação da proposta orçamentária dos órgãos setoriais.

Gabarito: Errada



QUESTÕES COMENTADAS - CICLO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO. SISTEMA E PROCESSO DE ORÇAMENTAÇÃO

CICLO ORÇAMENTÁRIO: ELABORAÇÃO, DISCUSSÃO, EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE

1. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Julgue o item subsequente, referentes às leis de caráter orçamentário.

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, na Câmara dos Deputados, e à Comissão de Assuntos Econômicos, no Senado Federal, examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei de matérias orçamentárias e de créditos adicionais.

Comentários:

Justificam-se parcialmente, pois a garantia constitucional da razoável duração do processo se aplica tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, mas os meios que garantam a celeridade da tramitação processual não são de responsabilidade da administração pública, devendo ser custeados pelo interessado ou por determinação

Na verdade, compete à Comissão Mista (CMO). Vejamos o que traz a CF

“Art. 166

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.”

Gabarito: Errado

2. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o seguinte item, relativo ao orçamento público no Brasil e seus princípios.

O projeto de lei orçamentária do primeiro exercício financeiro do mandato do presidente da República deverá ser enviado ao Congresso Nacional dois meses e meio após o envio do projeto de plano plurianual, a fim de que tais projetos possam ser compatibilizados.

Comentários:

A lei que instituir o plano plurianual será encaminhada até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvida para sanção até o encerramento da sessão legislativa. A lei orçamentária anual também é encaminhada até 31 de agosto de cada ano.

Logo, acerca do PLOA, inclusive o do primeiro ano de mandato, também deve ser encaminhado até 31 de agosto de cada ano, conforme norma constitucional expressa, sem qualquer menção a



necessidade de “esperar dois meses e meio após o envio do PPA”. Giacomoni explica que a LOA deve ser enviada até 31 de agosto de cada ano, inclusive no primeiro ano de mandato, ainda que o PPA não tenha sido aprovado, pois a execução da LOA pode começar antes do início da vigência do novo PPA. Assim, a compatibilização entre LOA e PPA ocorre a partir da elaboração dos respectivos projetos, mas isso não exige o envio da LOA apenas após dois meses e meio do envio do plano.

Gabarito: Errado

3. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que diz respeito ao conceito de orçamento público, às técnicas e aos princípios orçamentários, ao ciclo e ao processo orçamentário, julgue o próximo item.

Depois de iniciada a votação da proposta de lei orçamentária anual (LOA) na Comissão Mista de Orçamentos do Congresso Nacional, é defeso ao presidente da República propor modificação na citada proposta, ainda que não discutida a parte na qual incidiria tal modificação.

Comentários:

Cuidado com a palavra “defeso”.

“é defeso” = “é proibido”.

A Constituição Federal, ao tratar do processo legislativo da Lei Orçamentária Anual (LOA), prevê explicitamente a possibilidade de o Presidente da República apresentar modificações à proposta orçamentária enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista de Orçamento, da parte cuja alteração é proposta.

Vejamos o que traz a CF

“Art. 166

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.”

Gabarito: Errado

4. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que diz respeito ao conceito de orçamento público, às técnicas e aos princípios orçamentários, ao ciclo e ao processo orçamentário, julgue o próximo item.

Durante a fase de elaboração do projeto de lei orçamentária, o Poder Executivo está autorizado a proceder aos ajustes das propostas orçamentárias encaminhadas pelo Poder Judiciário que estiverem em desacordo com os limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias (LDO).

Comentários:

De fato, os demais poderes (exceto o Executivo), elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. Assim, caso os Judiciário, que possuem autonomia funcional e administrativa, deve observar os limites da LDO. Assim, o Poder Executivo pode ajustar propostas que excedam esses limites



(apenas quando essas propostas cheguem em desacordo), pois ele é responsável pela consolidação do projeto de lei orçamentária anual (LOA), como estabelece o art. 165 da Constituição.

Caso as propostas estejam de acordo com o definido pela LDO, nada pode fazer o Executivo, em decorrência do princípio da separação dos Poderes e pela autonomia orçamentária e financeira de cada Poder acerca do seu próprio orçamento.

Os manuais técnicos evidenciam que a proposta orçamentária consolidada pelo Executivo deve conter as peças dos demais Poderes ajustadas aos limites previstos na LDO, inclusive com justificativas em caso de eventuais exceções legalmente admitidas. Assim, os Poderes e órgãos autônomos devem elaborar suas propostas orçamentárias nos termos da LDO. Cabe ao Executivo apenas compatibilizar as propostas recebidas, com o objetivo de assegurar o equilíbrio orçamentário e o respeito às normas legais.

Gabarito: Certo

5. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item a seguir.

É vedado ao Poder Executivo federal reduzir ou limitar, na execução das leis orçamentárias, as despesas com a concessão de subsídios, subvenções e benefícios de natureza financeira relativas a indenizações e restituições por perdas econômicas, para fins de cumprimento das metas fiscais ou de limites de despesas.

Comentários:

Questão super atualizada, pois já leva o texto da Constituição após a EC nº 135/2024.

Vejamos o que traz a CF

“Art. 165

§ 17. Para o cumprimento do disposto no inciso I do § 11 deste artigo, o Poder Executivo poderá reduzir ou limitar, na elaboração e na execução das leis orçamentárias, as despesas com a concessão de subsídios, subvenções e benefícios de natureza financeira, inclusive os relativos a indenizações e restituições por perdas econômicas, observado o ato jurídico perfeito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024)”

Gabarito: Errado

6. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que se refere ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

Durante a fase de discussão e votação da lei orçamentária no Congresso Nacional, o Poder Legislativo pode realizar emendas ao projeto de lei orçamentária para criar novas despesas, ainda que estas não estejam previstas no plano plurianual, desde que indicada a respectiva fonte de financiamento.

Comentários:



As emendas parlamentares são prerrogativas constitucionais dadas ao Poder Legislativo para aperfeiçoar as propostas orçamentárias enviadas pelo Poder Executivo. A criação de novas despesas por emendas parlamentares não pode contrariar o Plano Plurianual (PPA). Mesmo que se indique a fonte de financiamento, é obrigatória a compatibilidade com o PPA e com a LDO.

Vejamos o que traz a CF

As **EMENDAS** ao projeto de **lei de diretrizes orçamentárias** NÃO poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA¹.

As **emendas** ao **projeto de lei do orçamento anual** ou aos projetos que o modifiquem **somente** podem ser aprovadas caso²:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotações para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;
- c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III – sejam relacionadas:

- a) com a correção de erros ou omissões; ou
- b) com os dispositivos do texto do projeto de lei (são chamadas de emendas de redação, pois visam melhorar o texto, tornando-lhe mais claro e preciso).

Gabarito: Errado

7. (CEBRASPE/Pref Aracaju/Proc Mun /2025) Julgue o item a seguir, a respeito de orçamento público e gestão patrimonial, considerando a legislação financeira e orçamentária vigente, a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a jurisprudência do STF, é legítima a previsão contida em Constituição estadual que, com vistas a garantir o efetivo cumprimento do orçamento impositivo dentro do exercício financeiro da respectiva lei orçamentária anual (LOA), vede a inscrição em restos a pagar das despesas decorrentes das emendas parlamentares impositivas.

Comentários:

Essa é uma questão que trata de jurisprudência específica do STF. No julgamento da ADI 7060 o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão unânime, declarou a inconstitucionalidade de norma da Constituição do Estado de Sergipe que impedia a inclusão, em conta de restos a pagar, de qualquer percentual não executado de emendas parlamentares impositivas previstas na lei orçamentária anual. Assim, é inconstitucional norma da Constituição estadual que, ao disciplinar a execução de emendas parlamentares impositivas, veda a inscrição em restos a pagar de despesas

¹ Art. 166, § 3º, I, da CF/1988

² Art. 166, § 3º, II e III, da CF/1988



respectivas. Essa vedação fere o princípio da separação dos Poderes e a simetria constitucional, pois a Constituição Federal não impede a inscrição de restos a pagar para essas despesas, desde que observados os requisitos legais de empenho e liquidação.

A própria CF garante que

"Art. 166

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal."

A execução orçamentária não necessariamente se completa no mesmo exercício financeiro. A inscrição de restos a pagar é mecanismo legítimo para garantir a continuidade de políticas públicas, desde que atendidos os requisitos legais.

Gabarito: Errado

8. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Em relação ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários e ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

Caberá a comissões permanentes específicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, separadamente, examinar e emitir parecer sobre projetos de lei relativos às leis orçamentárias.

Comentários:

Na verdade, compete à Comissão Mista (CMO). Vejamos o que traz a CF

"Art. 166

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58."

Gabarito: Errado

9. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) No que concerne ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários, ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional propondo modificação no projeto de lei orçamentária anual (LOA) enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista de Orçamentos, da parte cuja alteração é proposta.



Comentários:

A Constituição Federal, ao tratar do processo legislativo da Lei Orçamentária Anual (LOA), prevê explicitamente a possibilidade de o Presidente da República apresentar modificações à proposta orçamentária enquanto não iniciada a votação na Comissão Mista de Orçamento, da parte cuja alteração é proposta.

Vejamos o que traz a CF

"Art. 166

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta."

Gabarito: Certo

10. (CEBRASPE/TRF 6/Técnico Judiciário/2025) No que concerne ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários, ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

O encaminhamento da proposta orçamentária do TRF da 6.^a Região deverá ser feito pelo presidente deste tribunal diretamente ao Poder Executivo Federal, que poderá fazer ajustes caso a referida proposta se encontre em desacordo com os limites estipulados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO).

Comentários:

O PLOA para o exercício seguinte deve ser enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até 31 de agosto de cada ano. O equívoco está na forma de tramitação da proposta orçamentária do Poder Judiciário da União, em especial dos Tribunais Regionais Federais (como o TRF da 6.^a Região).

Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. Contudo, o texto não autoriza o Poder Executivo a alterar ou ajustar essas propostas, mas sim consolidar e encaminhar ao Congresso Nacional, respeitando sua forma original, exceto em caso de descumprimento de limites estabelecidos pela LDO.

Segundo o art. 99 da CF, os tribunais federais (como o TRF da 6.^a Região) elaboram suas propostas, mas as encaminham ao respectivo órgão de cúpula, no caso, o Conselho da Justiça Federal (CJF), e não diretamente ao Poder Executivo Federal. No geral, é o chefe do Judiciário Federal (STF) quem encaminha a proposta deste Poder, assim como nos demais Poderes (pelos seus respectivos chefes).

Gabarito: Errado

11. (CEBRASPE/PC DF/Agente Administrativo/2025) Acerca do orçamento público no Brasil, do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), julgue o item a seguir.



A atual redação da Constituição Federal de 1988 expressamente impõe a obrigatoriedade da execução orçamentária das emendas individuais e das emendas de bancada estadual, salvo quando, em relação a elas, existirem impedimentos de ordem técnica.

Comentários:

A Constituição Federal determina expressamente a obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira das emendas individuais impositivas e das emendas de bancada estadual, conforme os dispositivos abaixo:

“Art. 166

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o § 9º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 desta Constituição, observado o disposto no § 9º-A deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)

§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide) (Vide) (Vide ADI 7697)”

Ou seja, a execução obrigatória não é absoluta, pois pode ser obstada quando houver impedimento de ordem técnica. Essas emendas também estão sujeitas à execução impositiva, salvo impedimentos de ordem técnica, conforme interpretação combinada dos §§ 11, 12 e 13 do art. 166.

Gabarito: Certo

12. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que se refere ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

A avaliação do ciclo orçamentário compreende não apenas a análise do cumprimento das metas fiscais, mas também a mensuração da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, podendo resultar na revisão das estratégias de planejamento governamental e influenciar diretamente a elaboração do orçamento nos exercícios subsequentes.

Comentários:

A execução orçamentária deve ser avaliada sob a ótica do cumprimento das metas fiscais, incluindo resultado primário, dívida consolidada e limites legais definidos na legislação (LDO, LRF



e resoluções do Senado, por exemplo). A execução do ciclo orçamentário envolve monitoramento periódico, análise de desempenho fiscal e avaliação da execução física das ações. Além disso, a própria Constituição Federal passou a elencar o seguinte:

“Art. 165

§ 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no § 16 do art. 37 desta Constituição.”

As leis mencionadas são as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA). Tal avaliação pode levar em conta aspectos como:

Eficiência: uso racional dos recursos (relação custo-benefício)

Eficácia: cumprimento dos objetivos programados

Efetividade: impacto das ações públicas na sociedade

A mensuração da eficiência, eficácia e efetividade visa aprimorar a alocação dos recursos públicos e a formulação das políticas públicas. O ciclo orçamentário moderno deve ser voltado à avaliação de resultados, e não apenas ao cumprimento formal da execução orçamentária. Logo, o ciclo orçamentário é retroalimentado pela avaliação de políticas públicas. A revisão de metas e estratégias (PPA e LDO) pode ocorrer a partir de diagnósticos de ineficiência ou ineficácia, influenciando a alocação de recursos futuros.

A avaliação do ciclo orçamentário serve de insumo para o planejamento estratégico governamental e a realocação de prioridades no orçamento subsequente.

Gabarito: Certo

13. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Acerca do papel do Estado e da atuação do governo nas finanças públicas, bem como do orçamento público, julgue o item a seguir.

O ciclo orçamentário brasileiro é composto pelo plano plurianual (PPA), pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e pela lei orçamentária anual (LOA), que devem estar interligados para garantir coerência na alocação de recursos públicos e no cumprimento das metas fiscais.

Comentários:

A afirmativa trata do ciclo orçamentário brasileiro, destacando sua composição pelo PPA, LDO e LOA e a necessidade de interligação entre esses instrumentos para garantir coerência na alocação de recursos e cumprimento de metas fiscais. O ciclo orçamentário compreende a elaboração, discussão, aprovação, execução e controle do orçamento, tendo como base a compatibilidade entre os três instrumentos legais: o PPA, a LDO e a LOA. A LDO é o elo entre o PPA e a LOA, sendo responsável por selecionar prioridades e orientar a elaboração orçamentária anual de acordo com os objetivos e metas do plano plurianual. A integração entre os instrumentos é condição essencial para a eficiência do ciclo orçamentário e o cumprimento das metas fiscais previstas na LRF.

Dessa forma, a lógica de integração do planejamento e do orçamento público visa garantir que os recursos públicos sejam alocados de maneira eficiente, eficaz e de acordo com os resultados esperados. A vinculação entre PPA, LDO e LOA permite melhor controle da execução



orçamentária e alinhamento com as metas fiscais estabelecidas e que, em termos práticos, é feito através dos programas (elo entre planejamento e execução).

Gabarito: Certo

14. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Em relação ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários e ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

A fase de elaboração do ciclo orçamentário compreende os estudos em que são estabelecidas as metas e prioridades e as discussões sobre a elaboração das propostas parciais para consolidação ao projeto de lei orçamentária anual a ser encaminhado pelo Poder Executivo.

Comentários:

A afirmativa trata da fase de elaboração do ciclo orçamentário, destacando o momento em que são definidos metas, prioridades e feitas discussões sobre as propostas parciais, culminando na elaboração do projeto de lei orçamentária anual (LOA) a ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo. A fase de elaboração do orçamento é a primeira do ciclo orçamentário. Nela, o Executivo realiza estudos técnicos, estabelece prioridades, consolida propostas parciais dos órgãos e entidades e estrutura o projeto de lei orçamentária. Isso exige coordenação e consolidação de informações entre diferentes setores da administração. A elaboração orçamentária inicia com a definição de metas físicas e financeiras, que orientam a seleção das ações governamentais. Dessa forma, o Executivo centraliza e consolida as propostas dos demais Poderes, submete o projeto de LOA à aprovação do Legislativo e, após aprovação, sanção e publicação, executa o orçamento.

Gabarito: Certo

15. (CEBRASPE/TRF6/Técnico Judiciário/2025) No que concerne ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários, ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

A fase de execução do ciclo orçamentário se encerra imediatamente após o final da vigência da LOA, sendo este o momento em que se inicia a fase de controle desse ciclo.

Comentários:

O ciclo orçamentário compreende as seguintes fases:

1. Elaboração da proposta orçamentária
2. Discussão e aprovação legislativa
3. Execução orçamentária e financeira
4. Controle e avaliação

A execução da LOA tem vigência limitada ao exercício financeiro (1º de janeiro a 31 de dezembro).

Entretanto, a fase de controle e avaliação do ciclo orçamentário não depende do encerramento da vigência da LOA, mas:



- começa a ser exercida durante a execução orçamentária (controle concomitante)
- Pode também ser prévia (conforme o artigo 77 da Lei nº 4.320/64)
- prossegue após o exercício, com auditorias, prestações de contas, elaboração de balanços e julgamentos pelos Legislativo e auxílio dos Tribunais de Contas.

A própria Constituição Federal prevê a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, tanto interna quanto externa, inclusive durante e após a execução.

Gabarito: Errado

16. (CEBRASPE/PC DF/Agente Administrativo/2025) Acerca da programação e execução orçamentária e financeira, julgue o item a seguir.

O acompanhamento da execução orçamentária da União envolve o registro físico-financeiro das ações previstas na LOA, permitindo o controle integrado entre os recursos empregados e os resultados obtidos.

Comentários:

A execução da programação financeira será objeto de avaliação periódica, visando a verificar a compatibilidade com a realização da receita e a limitação de empenho. No contexto brasileiro, atualmente, conforme mencionado no Manual Técnico Orçamentário 2025, no contexto da revisão das ações, foi criado o Plano Orçamentário (PO), que é uma identificação orçamentária, de caráter gerencial (não constante da LOA), vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que, tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução, ocorram num nível mais detalhado do que o do subtítulo/localizador de gasto.

O detalhamento da ação em POs é uma ferramenta gerencial e, com exceção de alguns casos, não é obrigatório. Entretanto, para viabilizar a integração SIOP-SIAFI, tendo em vista que a formação do Programa de Trabalho Resumido - TRES (código atribuído pelo SIAFI para agilizar a execução, controle e acompanhamento dos planos definidos pela UO). Assim, cabe destacar também que o detalhamento da programação em PO não substitui as demais categorias de programação, serve para desdobramento/detalhamento da produção/resultados das ações orçamentárias, conforme a particularidade de cada órgão setorial, contribuindo para alcançar o resultado final pretendido para a ação.

A contabilidade deve permitir a avaliação da eficiência, eficácia e economicidade da gestão pública, promovendo o controle social e institucional. O acompanhamento da execução físico-financeira é um elemento essencial da contabilidade patrimonial e orçamentária, fornecendo subsídios para avaliação do custo por unidade de resultado. Destaca que o acompanhamento da execução deve permitir a comparação entre os valores autorizados e executados e as metas físicas atingidas, o que garante a efetividade da ação pública.

Gabarito: Certo

17. (CGM Cuiabá/Auditor/FGV/2025)



O sistema orçamentário, amplamente difundido na América Latina por meio do ILPES/CEPAL, é concebido como uma ferramenta essencial para a formulação de estratégias de desenvolvimento. Essas estratégias resultam da escolha de "grandes alternativas", as quais são projetadas para contribuir de maneira mais eficaz ao crescimento e ao progresso socioeconômico do país, integrando o planejamento com as ações orçamentárias de forma coordenada e estratégica.

Três elementos principais que compõem a estratégia de desenvolvimento dentro do sistema orçamentário, são:

- (A) Planejamento, execução e avaliação.
- (B) Formulação de uma imagem prospectiva, projetos estratégicos e enunciado de políticas básicas.
- (C) Definição de objetivos econômicos, distribuição de recursos e controle de despesas.
- (D) Políticas públicas, arrecadação de impostos e investimentos sociais.
- (E) Metas financeiras, planejamento orçamentário e execução de políticas.

Comentários:

A questão aborda os elementos fundamentais que compõem a estratégia de desenvolvimento no contexto do sistema orçamentário. É uma questão doutrinária, embasada em James Giacomoni. James Giacomoni elenca que a estratégia de desenvolvimento resulta da escolha de certas "grandes alternativas", das quais se espera a contribuição mais eficaz para o desenvolvimento do país. Essas definições se dão, especialmente, em termos de planos nacionais de longo prazo e se apoiam em três elementos principais:

- a) a formulação de uma imagem prospectiva;
- b) certos projetos estratégicos; e
- c) o enunciado de políticas básicas.

Imagem prospectiva: Visão de futuro desejado para o país ou região, considerando tendências e cenários possíveis.

Projetos estratégicos: Iniciativas prioritárias que materializam a imagem prospectiva, orientando investimentos e ações governamentais.

Enunciado de políticas básicas: Diretrizes fundamentais que orientam a formulação e implementação de políticas públicas alinhadas à estratégia de desenvolvimento.

Gabarito: B

18. (FGV/TRT-24/Técnico Judiciário- Área Administrativa/2025)

As emendas parlamentares são instrumentos previstos na Constituição Federal que permitem aos deputados e senadores propor alterações no Orçamento Público, direcionando recursos para atender demandas específicas de suas bases eleitorais. Questionando a transparência e a



legalidade desses instrumentos, recentemente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou deputados federais por suposta comercialização de emendas parlamentares. Neste tema, considere as afirmativas a seguir.

I. As Emendas Individuais têm valor limitado de acordo com a Receita Corrente Líquida do setor público, sendo esta aferida no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária.

II. Metade do valor aprovado para Emendas Individuais será destinado a ações e serviços públicos de saúde.

III. Não existe valor mínimo ou área específica que vincule qualquer valor das Emendas Individuais ao Orçamento. Elas são definidas conforme os interesses dos parlamentares, definidos por suas bases. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I e III, apenas.

Comentário:

Analisando item a item, temos:

I. Certo

O artigo 166, § 9º, da Constituição Federal estabelece que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. Esse dispositivo foi introduzido pela Emenda Constitucional nº 126/2022.

II. Certo

A Constituição Federal determina ainda que, do montante destinado às emendas individuais, no mínimo 50% deverá ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde. Essa obrigatoriedade visa garantir recursos mínimos para o setor da saúde.

III. Errado

Conforme mencionado na análise da afirmativa II, há sim uma vinculação obrigatória de, no mínimo, 50% do valor das emendas individuais para ações e serviços públicos de saúde. Portanto, não é correto afirmar que não existe área específica que vincule qualquer valor das emendas individuais ao orçamento.

Gabarito: D

19. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Contador/2024

De acordo com a Constituição Federal de 1988, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis



com

- a) o plano plurianual, somente.
- b) a lei de responsabilidade fiscal, somente.
- c) a lei de diretrizes orçamentárias, somente.
- d) o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.
- e) a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de responsabilidade fiscal.

Comentários:

Conforme a CF

"Art. 166

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotações para pessoal e seus encargos;*
- b) serviço da dívida;*
- c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou*

III - sejam relacionadas:

- a) com a correção de erros ou omissões; ou*
- b) com os dispositivos do texto do projeto de lei."*

A Constituição Federal de 1988 estabelece claramente a necessidade de compatibilidade das emendas ao projeto de lei do orçamento anual com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Gabarito: D

20. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Contador/2024

Ao analisar os assuntos orçamentários, os membros das Casas Legislativas realizam atividades tão diversas como estudos, avaliações, debates e consultas. Além disso, eles buscam informações e participam de audiências públicas com autoridades e especialistas.

A Constituição Federal de 1988 restabeleceu a prerrogativa de o legislador emendar o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), principalmente no que diz respeito ao aumento ou à criação de novas despesas.

As emendas ao projeto de LOA ou aos projetos que o alterem podem ser aprovadas caso

- a) sugiram um aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa.



- b) anulem dotações com gastos de pessoal e encargos, serviço da dívida e transferências tributárias intergovernamentais.
- c) sejam compatíveis com o plano plurianual ou com a lei de diretrizes orçamentárias.
- d) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, incluídas as que incidem sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.
- e) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidem sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.

Comentários:

Conforme a CF

“Art. 166

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.”

Logo, o item (e) está alinhada com o artigo 166, § 3º, II da Constituição, que exige que as emendas indiquem a fonte de recursos, e exclui especificamente as fontes que são inalienáveis ou obrigatórias. Veja o esquema abaixo:

REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO PROJETO DE LOA		
sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;		
indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa	Excluídas as que incidam sobre	dotações para pessoal e seus encargos
		serviço da dívida
		transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal
	com a correção de erros ou omissões	



sejam relacionadas	com os dispositivos do texto do projeto de lei (são chamadas de emendas de redação, pois visam melhorar o texto, tornando-lhe mais claro e preciso)
--------------------	---

Gabarito: E

21. (Seplag Niteroi/Gestao Governamental/FGV/2024)

Com relação ao orçamento público e ao processo orçamentário, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O ciclo orçamentário é o processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual as instâncias planejam, elaboram, aprovam, executam, controlam e avaliam a programação de despesas do setor público.

() O ciclo orçamentário não se confunde com o conceito de exercício financeiro. Enquanto este “coincide com o ano civil”, o ciclo orçamentário abrange um período maior que o exercício financeiro.

() São etapas do ciclo orçamentário: Elaboração e Apresentação; Autorização legislativa; Programação e Controle; Avaliação e Execução.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V–F–V.
- (B) V–V–F.
- (C) F–V–F.
- (D) V–V–V.
- (E) F–V–V.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Verdadeiro

O ciclo orçamentário é de fato um processo contínuo e dinâmico, que envolve planejamento, execução, controle e avaliação das despesas públicas. Ele abrange todas as etapas relacionadas ao orçamento público, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente e transparente.

II. Verdadeiro

O exercício financeiro no Brasil coincide com o ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro), conforme previsto no art. 34 da Lei nº 4.320/64. O ciclo orçamentário, por outro lado, tem duração mais ampla, abrangendo a elaboração, execução e avaliação do orçamento, o que pode se estender além de um único ano.

III. Falso



As etapas do ciclo orçamentário envolvem a elaboração da proposta orçamentária, sua apreciação legislativa, a execução orçamentária e o controle e avaliação. Entretanto, a "programação" não é uma etapa distinta no ciclo, mas uma atividade inserida dentro da execução orçamentária.

Gabarito: B

22. (Seplag Niteroi/Gestao Governamental/FGV/2024)

Considerando o Orçamento Geral da União, sabe-se que há a possibilidade de os parlamentares realizarem propostas, por meio das quais influenciam a alocação de recursos públicos em função de, por exemplo, compromissos políticos que assumiram durante seu mandato.

O texto refere-se às

- (A) Emendas do Relator.
- (B) Emendas Parlamentares Individuais.
- (C) Emendas Parlamentares de Bancada.
- (D) Emendas Parlamentares ao Orçamento.
- (E) Propostas Orçamentárias Anuais (POAs).

Comentários:

A questão aborda as emendas ao Orçamento Geral da União (OGU), mecanismo pelo qual os parlamentares podem influenciar diretamente a alocação de recursos públicos. Essas emendas são um instrumento previsto na legislação orçamentária e têm finalidades diversas, podendo atender compromissos políticos, necessidades locais ou prioridades específicas. O termo "emendas parlamentares ao orçamento" é genérico e engloba todas as emendas apresentadas por parlamentares (individuais, de bancada ou de comissão) ao projeto de lei orçamentária. É o conceito mais abrangente e alinhado ao enunciado.

Gabarito: D

23. (Seplag Niteroi/Gestao Governamental/FGV/2024)

Em se tratando das Emendas Parlamentares e sua relação com os instrumentos de Elaboração e Planejamento do Orçamento, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações só poderá ser aprovada se estiver compatível com o Plano Plurianual (PPA).
- (B) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações só poderá ser aprovada se estiver compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- (C) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações deverá indicar os recursos necessários, admitidos, por exemplo, os provenientes de anulação de despesas de pessoal e seus encargos.



(D) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações deverá indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem em serviço da dívida.

(E) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações deverá indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem em transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e o Distrito Federal.

Comentários:

Analisando cada alternativa, temos:

(A) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações só poderá ser aprovada se estiver compatível com o Plano Plurianual (PPA). (CERTO)

Conforme a CF

"Art. 166

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;"

(B) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações só poderá ser aprovada se estiver compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). (CERTO)

A LDO é o instrumento que orienta a elaboração e execução do orçamento, conforme o art. 165, § 2º, da Constituição Federal. Assim, qualquer emenda ao orçamento deve respeitar as diretrizes e prioridades estabelecidas por ela. A LDO atua como um elo entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual (LOA), estabelecendo normas que regem a execução orçamentária.

(C) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações deverá indicar os recursos necessários, admitidos, por exemplo, os provenientes de anulação de despesas de pessoal e seus encargos. (ERRADA)

O art. 166, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, veda a utilização de recursos provenientes de despesas com pessoal e encargos sociais para custear emendas ao orçamento. Essa limitação existe para proteger categorias de despesas obrigatórias e essenciais ao funcionamento da máquina pública. Permitir o uso de anulação de despesas de pessoal e encargos sociais contraria a regra constitucional.

Conforme a CF

"II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal;"



(D) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações deverá indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem em serviço da dívida. (CERTO)

O art. 166, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, também veda o uso de recursos provenientes de despesas com serviço da dívida para custear emendas ao orçamento. Essa exclusão protege compromissos financeiros essenciais, como a dívida pública.

(E) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações deverá indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem em transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e o Distrito Federal. (CERTO)

As transferências tributárias constitucionais, como o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e Municípios (FPM), são protegidas por força do art. 166, § 3º, inciso II, da Constituição Federal. Não podem ser anuladas para fins de cobertura de emendas.

Gabarito: C

24. FGV - Tec Leg(CM SP)/CM SP/Contabilidade/2024

Em relação à elaboração da Lei de Orçamento, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, não serão admitidas emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que

- a) não esteja anteriormente criado.
- b) não seja considerado essencial.
- c) não apresente receita correspondente.
- d) não implique em aumento na oferta de empregos.
- e) não tenham como objetivo a redução da desigualdade social.

Comentários:

Questão literal da Lei nº 4.320/64 que trata de ciclo orçamentário.

“Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a:

a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.”



Logo, o gabarito é o item A.

Gabarito: A

25. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Contador/2024

O ciclo orçamentário no Brasil refere-se ao processo anual de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do orçamento público. Esse ciclo segue as etapas definidas pela legislação brasileira, buscando garantir a transparência, eficiência e legalidade na gestão dos recursos públicos.

Sobre o ciclo orçamentário, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A elaboração da proposta orçamentária compreende a consolidação do projeto da lei orçamentária anual pelo Poder Legislativo, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Executivo para apreciação.

() A execução orçamentária engloba a aplicação dos créditos alocados no Orçamento Geral da União, compreendendo os três estágios da receita: empenho, liquidação e pagamento.

() A avaliação orçamentária compreende a análise do alcance das metas estabelecidas na LOA, a execução dos programas governamentais e os orçamentos da União. Além disso, inclui a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como na aplicação de recursos por entidades de direito privado.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) V – F – F.
- c) F – F – V.
- d) F – V – F.
- e) F – F – F.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Falso

A elaboração da proposta orçamentária compreende a consolidação do projeto da lei orçamentária anual pelo Poder **Executivo**, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder **Legislativo** para apreciação.

II. Falso

A execução orçamentária engloba a aplicação dos créditos alocados no Orçamento Geral da União, compreendendo os três estágios da receita: **lançamento, arrecadação e recolhimento**. Empenho, liquidação e pagamento são fases da despesa e serão vistas em módulo específico do curso.



III. Falso

A avaliação orçamentária compreende a análise do alcance das metas estabelecidas no PPA, a execução dos programas governamentais e os orçamentos da União. Além disso, inclui a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como na aplicação de recursos por entidades de direito privado. As metas não são estabelecidas na LOA. São cumpridas por ela!

Gabarito: E

26. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Contador/2024

A respeito do controle da execução orçamentária, considerando as normas previstas no Título VIII da Lei Federal no 4.320/64, analise as afirmativas a seguir:

I. O controle da execução orçamentária compreenderá o exame de sua legalidade, da fidelidade funcional dos agentes públicos e o cumprimento dos programas de trabalho em termos de prestação de serviços públicos.

II. O controle interno da execução orçamentária terá por objetivo verificar a probidade da administração e o cumprimento da lei orçamentária.

III. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária pelo controle externo será prévia, concomitante e subsequente.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) II.
- e) I e II.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Certo

Conforme a Lei nº 4.320/64

"Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;

II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços."



II. Errado

Conforme a Lei nº 4.320/64

"Artigo 81. O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento."

III. Errado

Para a banca, ERRADO. Mas veja o que elenca a Lei nº 4.320/64

"Artigo 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente."

O controle externo, de competência do Legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas, é concomitante e subsequente, mas não prévia, conforme parte da doutrina. O controle prévio é uma atribuição do controle interno, que atua dentro da administração pública antes da execução do ato.

Gabarito: A

27. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Economia/2024

O Ciclo Orçamentário é definido como a sequência de fases ou etapas que compõe o processo orçamentário. De forma geral, o ciclo orçamentário é composto das seguintes fases, em ordem cronológica:

- a) elaboração da proposta, apreciação legislativa, execução, avaliação, monitoramento e controle.
- b) elaboração da proposta, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação.
- c) apreciação legislativa, execução, controle, monitoramento e avaliação.
- d) elaboração da proposta, apreciação legislativa, controle legislativo, execução, monitoramento e avaliação.
- e) apreciação legislativa, execução, controle e avaliação.

Comentários:

O Ciclo Orçamentário é um processo contínuo e repetitivo que compreende a elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento público. De acordo com a Constituição Federal (arts. 165 a 169), a Lei nº 4.320/64, e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), o ciclo orçamentário no Brasil é constituído pelas seguintes etapas principais:

- a) Elaboração da proposta orçamentária (Executivo);
- b) Apreciação e aprovação legislativa (Legislativo);
- c) Execução orçamentária (Executivo);
- d) Controle e avaliação (Controle interno e externo, este por parte do Legislativo com apoio dos Tribunais de Contas).



Gabarito: B

28. FGV - Ana Leg (ALEP)/ALEP/Administrador/2024

O orçamento público no Brasil é um instrumento fundamental para o planejamento e a gestão dos recursos financeiros do Estado, visando atender às necessidades da sociedade e promover o desenvolvimento econômico e social do país.

Com relação ao orçamento público, analise os itens a seguir.

I. A elaboração de propostas orçamentárias é o processo de preparação da proposta de orçamento anual de um ente público que envolve a consolidação pelo Poder Executivo do projeto da lei de diretrizes orçamentárias, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Legislativo para apreciação.

II. A análise da conformidade legal dos atos que geram a arrecadação de receitas ou a realização de despesas, bem como a criação ou extinção de direitos e obrigações, é parte integrante do controle da execução orçamentária.

III. A verificação da fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos é parte integrante do controle da execução orçamentária.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Errado

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é distinta do processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). A LDO é um instrumento normativo autônomo que orienta a elaboração da LOA. Assim, dizer que o Executivo consolida o projeto da LDO como parte do processo orçamentário geral é uma imprecisão. O que é consolidado na elaboração da LOA são as propostas orçamentárias de todos os Poderes, mas não o projeto da LDO.

II. Certo

De acordo com o art. 74 da Constituição Federal e a Lei nº 4.320/64, o controle da execução orçamentária compreende a análise da legalidade dos atos relacionados à execução das receitas e despesas públicas, bem como à criação e extinção de direitos e obrigações, sendo um aspecto essencial do controle.

III. Certo



Conforme o art. 75 da Lei nº 4.320/64, o controle da execução orçamentária inclui a fiscalização da fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valores públicos. Esse controle visa assegurar que os agentes públicos desempenhem suas funções em conformidade com os princípios legais e éticos, protegendo o patrimônio público.

Gabarito: D

29. FGV - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Ciências Contábeis/2024

O ciclo orçamentário compreende as seguintes etapas essenciais: elaboração da proposta, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação. Este ciclo representa o período em que ocorrem as atividades fundamentais do orçamento público, desde sua concepção inicial até a avaliação final de seu desempenho.

Sobre o ciclo orçamentário, analise os itens a seguir:

I. A elaboração da proposta orçamentária envolve a consolidação pelo Poder Executivo do projeto da lei orçamentária anual, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Legislativo para apreciação;

II. A avaliação orçamentária consiste na avaliação do cumprimento das metas previstas na LOA e da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

III. A execução orçamentária compreende a utilização dos créditos consignados no Orçamento Geral da União, visando à realização das ações atribuídas às unidades orçamentárias. Envolve os três estágios da receita: empenho, liquidação e pagamento.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Certo

De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 165, e a Lei nº 4.320/64, a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) é responsabilidade do Poder Executivo, que consolida as propostas dos demais Poderes e órgãos independentes. Após essa consolidação, a proposta é enviada ao Poder Legislativo para análise e aprovação.

II. Errado

A avaliação orçamentária compreende a análise do alcance das metas estabelecidas no PPA, a execução dos programas governamentais e os orçamentos da União. Além disso, inclui a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência na gestão orçamentária, financeira e



patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como na aplicação de recursos por entidades de direito privado. As metas não são estabelecidas na LOA. São cumpridas por ela!

III. Errado

A execução orçamentária engloba a aplicação dos créditos alocados no Orçamento Geral da União, compreendendo os três estágios da receita: **lançamento, arrecadação e recolhimento**. Empenho, liquidação e pagamento são fases da despesa e serão vistas em módulo específico do curso.

Gabarito: A

30. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Administrativa/Gestão Governamental/2024

Em relação ao controle externo da execução orçamentária, assinale a afirmativa correta.

- a) O controle externo da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, não envolve a verificação do emprego do dinheiro público.
- b) O controle externo da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, não envolve a verificação da probidade da administração.
- c) O Poder Executivo deve prestar contas bimestralmente ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo.
- d) As contas do Poder Executivo devem ser submetidas ao Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
- e) Quando, no Município, não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Secretaria de Fazenda poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer.

Comentários:

O controle externo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas (CF/88, art. 71), abrange expressamente a verificação do emprego do dinheiro público. Isso inclui examinar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos que envolvem recursos públicos. A verificação da probidade administrativa é uma das funções centrais do controle externo, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, art. 70 a 75. Esse controle busca assegurar a transparência, a legalidade e a responsabilidade na gestão pública.

O Poder Executivo deve prestar contas anualmente ao Poder Legislativo, conforme o art. 49, IX, da CF/88. A prestação de contas bimestral ocorre apenas em relação aos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), art. 52.

Em municípios que não possuem Tribunal de Contas próprio, a fiscalização é realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) ou Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), onde houver. A Secretaria de Fazenda não possui competência para designar peritos e emitir parecer sobre as contas públicas.

Logo, as contas do Poder Executivo devem ser submetidas ao Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Essa é a sistemática definida na Constituição



Federal de 1988. O Tribunal de Contas emite um parecer prévio que serve como subsídio técnico para o julgamento das contas pelo Poder Legislativo.

Gabarito: D

31. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Fiscalização/Direito/2024

Em relação aos ciclos orçamentários, considerando que as siglas PPA, LDO e LOA, sempre que utilizadas, se referem ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual, respectivamente, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() O ciclo orçamentário ampliado aborda, além das etapas relativas à LOA, também as etapas relacionadas ao PPA e LDO.

() Ao final de cada ano, as contas do governo federal são analisadas pelo Tribunal de Contas da União e depois submetidas ao Congresso Nacional.

() O ciclo orçamentário básico é composto das seguintes fases: elaboração da proposta e apreciação legislativa.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F – V – F.
- b) F – V – V.
- c) V – F – F.
- d) V – V – F.
- e) V – F – V.

Comentários:

Analisando item a item:

I. Verdadeiro

O ciclo orçamentário ampliado considera o planejamento governamental de longo prazo, que envolve a elaboração, execução, controle e avaliação do PPA, LDO e LOA. Essas três leis integram o sistema orçamentário brasileiro conforme estabelecido nos arts. 165 a 167 da Constituição Federal (CF/88). A LOA trata de um exercício anual, mas o ciclo ampliado incorpora as estratégias de médio e longo prazo, previstas no PPA e nas diretrizes definidas na LDO.

II. Verdadeiro

O art. 71 da CF/88 estabelece que o Tribunal de Contas da União (TCU) deve emitir parecer prévio sobre as contas do Presidente da República, analisando sua regularidade e legalidade. Esse parecer é encaminhado ao Congresso Nacional, que tem a competência final para julgar as contas do governo federal, conforme art. 49, IX.

III. Falso

O ciclo orçamentário básico não se restringe apenas à elaboração da proposta e apreciação legislativa. Ele envolve as fases de elaboração da proposta, apreciação legislativa, execução



orçamentária, controle e avaliação. A concepção limitada apresentada na afirmativa não reflete o ciclo orçamentário completo.

Gabarito: D

32. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Administrativa/Administração/2024 - adaptada

O ciclo orçamentário é o processo contínuo e sistemático pelo qual os governos planejam, executam, controlam e avaliam a utilização dos recursos públicos ao longo de um período fiscal. Sobre o ciclo orçamentário, avalie as afirmativas a seguir:

I. A elaboração da proposta orçamentária envolve a consolidação pelo Poder Legislativo do projeto da lei orçamentária anual, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Executivo para apreciação.

II. A avaliação orçamentária consiste em verificar o cumprimento das metas previstas no PPA, além de analisar a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

III. A execução orçamentária compreende três estágios da receita: empenho, liquidação e pagamento.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Preliminarmente, a FGV trouxe como gabarito o item B (I e II). Entretanto, a questão foi anulada e vamos ver o porquê. Analisemos item a item:

I. Falso

A elaboração da proposta orçamentária é uma competência do Poder Executivo, conforme disposto no art. 165 da Constituição Federal (CF/88). É o Poder Executivo que elabora e consolida a proposta orçamentária, incorporando as demandas dos demais Poderes e órgãos autônomos, e posteriormente a submete ao Poder Legislativo para apreciação, discussão e votação.

II. Verdadeiro

A avaliação orçamentária abrange tanto a análise do cumprimento das metas do Plano Plurianual (PPA) quanto a execução dos programas previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) e sua eficácia.

Conforme a CF



“Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.”

III. Errado

A execução orçamentária refere-se à aplicação dos recursos previstos na LOA. Entretanto, os estágios mencionados (empenho, liquidação e pagamento) referem-se à despesa pública, e não à receita. Os estágios da receita são a previsão, lançamento e arrecadação.

Gabarito: B

33. FGV - AGC (EPE)/EPE/Administração Geral/Administração/2024

O orçamento público no Brasil é um instrumento fundamental para o planejamento e a administração dos recursos financeiros do Estado, visando atender às necessidades da sociedade e fomentar o desenvolvimento econômico e social do país.

Com relação ao orçamento público, analise as afirmativas a seguir.

I. A elaboração de propostas orçamentárias envolve a consolidação, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Legislativo para apreciação.

II. O PLOA, uma iniciativa do Presidente da República, estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro seguinte, com estrutura e nível de detalhamento definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício.

III. A Lei Orçamentária Anual (LOA) suprime os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das estatais.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.



- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Certo

De acordo com o art. 165 da CF/88, a elaboração da proposta orçamentária é de iniciativa do Poder Executivo, que consolida as propostas dos demais Poderes e órgãos autônomos, antes de enviá-la ao Poder Legislativo. A Lei nº 4.320/64 também disciplina esse procedimento no âmbito das finanças públicas.

II. Certo

O PLOA é elaborado anualmente pelo Presidente da República (art. 165, CF/88). Ele estima as receitas e fixa as despesas, obedecendo às diretrizes e limites definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme o art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e CF/88. A LDO serve como guia para a elaboração do orçamento.

III. Errado

A Lei Orçamentária Anual (LOA) **não suprime esses orçamentos**, mas os integra. Conforme o art. 165, §5º, da CF/88, a LOA compreende:

- a) Orçamento fiscal, referente aos Poderes da União;
- b) Orçamento da seguridade social, que engloba saúde, previdência e assistência social;
- c) Orçamento de investimento, relativo às empresas estatais.

Gabarito: B

34. FGV - ATTM (Pref Nova Iguaçu)/Pref Nova Iguaçu/2024

A elaboração da proposta é a primeira fase do ciclo orçamentário, onde estão compreendidas as atividades preliminares quanto à alocação de recursos divididas em etapas.

A etapa constituída de obrigações constitucionais, pagamento de pessoal e encargos denomina-se

- a) fixação da meta fiscal.
- b) projeção das receitas.
- c) projeção das despesas obrigatórias.
- d) apuração das despesas discricionárias.
- e) programação físico-financeira.



Comentários:

A questão aborda a fase de elaboração da proposta orçamentária, que é a primeira etapa do ciclo orçamentário. Esse processo inclui a definição de prioridades e a estimativa de receitas e despesas. A projeção das despesas obrigatórias é uma etapa essencial na elaboração da proposta orçamentária, garantindo o cumprimento das obrigações legais e constitucionais.

As despesas obrigatórias incluem gastos com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e outras despesas constitucionais, como o repasse mínimo para saúde e educação. Essa etapa é fundamental para assegurar o cumprimento das obrigações legais e é mencionada nos manuais técnicos MTO e MCASP.

A fixação da meta fiscal está relacionada à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme previsto na LRF (art. 4º). Essa etapa envolve a definição de objetivos macroeconômicos e metas fiscais de resultado primário e nominal, mas não é específica sobre a projeção de despesas obrigatórias, como pagamento de pessoal e encargos.

A programação físico-financeira envolve o planejamento da execução do orçamento, relacionando recursos financeiros e atividades a serem desenvolvidas. Essa etapa ocorre após a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e não faz parte da projeção das despesas obrigatórias durante a elaboração da proposta. Além disso, a projeção das receitas refere-se à estimativa da arrecadação de receitas públicas (tributárias, patrimoniais, etc.), com base no comportamento econômico e em estudos técnicos. Essa etapa não trata das despesas obrigatórias, como pagamento de pessoal, sendo anterior à análise das despesas.

Gabarito: C

35. FGV - APE (EPE)/EPE/Economia de Energia/2024

O orçamento público no Brasil é um instrumento essencial para o planejamento e a gestão dos recursos financeiros do Estado, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade e promover o desenvolvimento econômico e social do país.

Com relação ao orçamento público, analise os itens a seguir:

- I. A elaboração de propostas orçamentárias é o processo de preparação da proposta de orçamento anual de um ente público. Esse processo envolve a consolidação, pelo Poder Executivo, do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, e o subsequente envio ao Poder Legislativo para apreciação.
- II. A verificação da fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos é parte integrante do controle da execução orçamentária.
- III. O cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e de realização de obras e prestação de serviços, é parte integrante do controle da execução orçamentária.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.



d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Falso

Este item mistura os conceitos de Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A LDO é elaborada separadamente e não faz parte do projeto de orçamento anual. A elaboração da LOA, sim, envolve a consolidação, pelo Poder Executivo, das propostas orçamentárias de todos os Poderes e posterior envio ao Legislativo.

II. Verdadeiro

A Lei nº 4.320/64 (Título VIII - Do Controle da Execução Orçamentária) define que o controle da execução orçamentária inclui a análise da fidelidade funcional dos agentes públicos responsáveis por bens, valores e recursos do orçamento. (art. 75)

III. Verdadeiro

A Lei nº 4.320/64, em seu art. 75, prevê que o controle orçamentário deve verificar o cumprimento do programa de trabalho aprovado, incluindo a execução de obras e a prestação de serviços.

“Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;

II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.”

Gabarito: D

36. FGV - Ana Prev (MACAEPREV)/MACAEPREV/Economia/2024

O ciclo orçamentário é definido como a sequência de fases ou etapas que compõem o processo orçamentário.

Nesse sentido, assinale a opção que apresenta a sequência correta do ciclo orçamentário no Brasil.

- a) Planejamento, execução, controle e avaliação, aprovação.
- b) Elaboração, execução, controle e avaliação, aprovação.
- c) Elaboração, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação.
- d) Execução, elaboração, apreciação legislativa, controle e avaliação.



e) Elaboração legislativa, apreciação do executivo, execução, controle e avaliação.

Comentários:

Com base na doutrina e legislação, temos as seguintes fases do ciclo orçamentário:

- a) Elaboração: O Poder Executivo prepara a proposta orçamentária (PLOA).
- b) Apreciação legislativa: O Poder Legislativo analisa, debate e aprova o orçamento.
- c) Execução: A administração pública realiza as despesas e arrecada as receitas previstas.
- d) Controle e avaliação: Interna (controle interno) e externa (Congresso Nacional) para verificar a legalidade e eficiência da execução.

Gabarito: C

37. FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Ciências Contábeis/2024

Com relação ao orçamento público e ao processo orçamentário, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O ciclo orçamentário é o processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual as instâncias planejam, elaboram, aprovam, executam, controlam e avaliam a programação de despesas do setor público.

() O ciclo orçamentário não se confunde com o conceito de exercício financeiro. Enquanto este "coincide com o ano civil", o ciclo orçamentário abrange um período maior que o exercício financeiro.

() São etapas do ciclo orçamentário: Elaboração e Apresentação; Autorização legislativa; Programação e Controle; Avaliação e Execução.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) F – V – F.
- d) V – V – V.
- e) F – V – V.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Verdadeiro

O ciclo orçamentário é realmente contínuo, abrangendo desde a elaboração até a avaliação do orçamento.

II. Verdadeiro



O exercício financeiro é delimitado pelo ano civil (de 1º de janeiro a 31 de dezembro), conforme a Lei nº 4.320/64, enquanto o ciclo orçamentário abrange um período maior, que inclui etapas preliminares (como a elaboração e apreciação da LDO e do PPA) e posteriores (como a avaliação e controle).

III. Falso

As etapas descritas na afirmativa não estão dispostas na ordem correta e misturam conceitos. O ciclo orçamentário compreende as fases de elaboração, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação, conforme definido nos manuais técnicos e na doutrina. "Programação e Controle" não é uma etapa formal e "Avaliação" ocorre após a execução, complementada pelo controle.

Gabarito: B

38. (VUNESP/MPE RO/2024) No que se refere aos orçamentos, estabelece a Constituição Federal que as emendas individuais impositivas, apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, poderão alocar recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida.

A esse respeito, é correto afirmar que

- a) quando obtidos em razão de transferência com finalidade definida, os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados em áreas de competência da União.
- b) dos recursos provenientes das transferências especiais, pelo menos 75% deverão ser aplicados em despesas de custeio do ente beneficiado e para fins de pagamento dos encargos referentes ao serviço da dívida.
- c) os recursos recebidos por transferência especial ou por transferência com finalidade definida são considerados na receita do ente federativo beneficiado, para fins do cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo.
- d) o ente federativo beneficiado pela transferência especial ou pela transferência com finalidade definida poderá optar pela aplicação dos recursos delas provenientes para pagamento dos encargos referentes ao serviço da dívida, quando o objetivo for a diminuição do saldo devedor.
- e) os recursos obtidos por transferência com finalidade definida pertencerão ao Estado, ao Município ou ao Distrito Federal e serão repassados diretamente ao ente beneficiado ao qual passarão a pertencer no ato da efetiva transferência financeira.

Comentário:

Analisando cada alternativa:

a) Certo

Segundo a CF

"Art. 166-A



§ 4º Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso II do caput deste artigo, os recursos serão:

I - vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e

II - aplicados nas áreas de competência constitucional da União.”

b) Errado

Segundo a CF

“Art. 166-A

§ 5º Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências especiais de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo.”

c) Errado

Segundo a CF

“Art. 166-A

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado (...)”

d) Errado

Segundo a CF

“Art. 166-A

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e

II - encargos referentes ao serviço da dívida.”

e) Errado

Essa é uma característica da transferência especial, vejamos:

“Art. 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019) (Vide ADI 7697)

I - transferência especial; ou

II - transferência com finalidade definida.

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da



despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de:

- I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e*
- II - encargos referentes ao serviço da dívida.*

§ 2º Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos:

- I - serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere;*
- II - pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e*
- III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no § 5º deste artigo.”*

Gabarito: A

39. (VUNESP/Pref Mogi das Cruzes/2024) Assegura a Constituição Federal que as emendas individuais impositivas, apresentadas ao projeto de lei orçamentária, possam alocar recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por meio de transferência especial ou de transferência com finalidade definida.

Assinale a alternativa correta acerca do tema.

- a) Os recursos por esse meio transferidos passarão a integrar a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo.
- b) O ente federado que for beneficiado pela transferência especial pode firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos.
- c) Tratando-se de transferência com finalidade definida, será vedada a aplicação dos recursos nas áreas de competência constitucional da União.
- d) Dos recursos provenientes das transferências especiais, pelo menos 70% deverão ser aplicados no pagamento dos encargos referentes ao serviço da dívida.
- e) Pelo menos 50% dos recursos provenientes das transferências especiais e das transferências com finalidade definida deverão ser aplicados no pagamento das despesas sociais com pensionistas e o restante deverá ser aplicado nos encargos dos serviços da dívida.

Comentário:

Mais uma questão literal retirada do artigo 166-A da CF, vejamos:

Art. 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de:

- I - transferência especial; ou*
- II - transferência com finalidade definida.*



§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão (item A) a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e

II - encargos referentes ao serviço da dívida. (item D)

§ 2º Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos:

I - serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere;

II - pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e

III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no § 5º deste artigo.

§ 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. (item B)

§ 4º Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso II do caput deste artigo, os recursos serão:

I - vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e

II - aplicados nas áreas de competência constitucional da União. (item C)

§ 5º Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências especiais de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo. (item E)

Gabarito: B

40. (VUNESP/(PGE SP/2024) Tratando-se de programação orçamentária decorrente de dotação introduzida na Lei Orçamentária Anual do Estado por emenda parlamentar individual impositiva, ou seja, aprovada no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto, é correto afirmar que

a) não poderá ser afetada por limitação geral de empenho (contingenciamento) e tampouco cancelada ou remanejada por inviabilidade técnica de execução da ação correspondente.

b) demanda, na hipótese de ação a ser executada mediante transferência de recursos a Município, a comprovação da adimplência do ente no que concerne a obrigações perante o Estado e a União.

c) não poderá ser considerada para verificação do cumprimento dos limites mínimos constitucionais de aplicação de recursos em despesas com saúde e educação, ainda que contemple ação nas referidas áreas.



d) poderá ser destinada a ações executadas por Municípios, inclusive na forma de transferência especial, que, observadas as regras constitucionais, independe da celebração de convênio ou instrumento congênere.

e) deverá ser integralmente executada (empenhada, liquidada e paga) no exercício correspondente, vedada a inscrição em restos a pagar.

Comentário:

Analisando cada alternativa:

a) Errado

A Constituição (art. 166, § 14 e § 19) prevê que as emendas parlamentares impositivas, inclusive estaduais, podem ser objeto de limitação, desde que de forma proporcional às demais despesas discricionárias.

"Art. 166

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias."

b) Errado

Na verdade, independe de adimplência. No caso de transferências especiais (art. 166, § 16, II), a transferência ocorre independentemente da celebração de convênio ou verificação de adimplência. Essa exigência de adimplência pode até ocorrer em transferências voluntárias regulares (conforme art. 25 da LRF), mas não se aplica às transferências especiais previstas no art. 166-A da CF/88.

"Art. 166

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independe da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169."

c) Errado

Elas ajudam a contribuir para o cumprimento do mínimo com saúde, quando da exigência de aplicação mínima, vejamos:

"Art. 166

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais."

d) Certo

"Art. 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de:



I - transferência especial; ou

II - transferência com finalidade definida.

§ 2º Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos:

I - serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere;"

e) Errado

As emendas parlamentares impositivas devem ser empenhadas até 31 de dezembro, mas não necessariamente liquidadas e pagas no mesmo exercício. A execução obrigatória prevista no art. 166, § 11, CF/88 se refere à realização do empenho. É permitida a inscrição em restos a pagar.

Gabarito: D

41. (VUNESP/Pref Vista A do Alto/Analista de Controle Interno/2024) A etapa do ciclo orçamentário na qual se compreendem a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações, bem como a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos e o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e de realização de obras e serviços, corresponde

- a) à avaliação orçamentária.
- b) à execução orçamentária.
- c) ao controle da execução orçamentária.
- d) à elaboração e ao planejamento da proposta orçamentária.
- e) à discussão e à aprovação da proposta orçamentária.

Comentário:

O enunciado descreve, literalmente, o que a Lei nº 4.320/1964 chama de "controle da execução orçamentária": "compreenderá a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valores e o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e de realização de obras e serviços". Está conforme a literalidade do artigo 75 da Lei nº 4.320/64. A Constituição também enquadra esse controle no art. 70 (fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; controle externo pelo Congresso/TCU e controle interno de cada Poder). Isso reforça que o foco do texto é controle, não execução.

Com relação ao item (a), a avaliação orçamentária → embora a avaliação costume aparecer acoplada ao controle na literatura (p.ex., Giacomoni), o texto legal citado é o *caput* do art. 75 da Lei 4.320/1964, que define controle da execução orçamentária, não "avaliação".

Gabarito: C



42. (VUNESP/SAAE Aparecida/2024) Considerando as fases do ciclo orçamentário, após a elaboração da proposta orçamentária e sua apreciação legislativa seguem-se as fases sequenciais de

- a) controle, execução e avaliação.
- b) controle, avaliação e execução.
- c) avaliação, execução e controle.
- d) avaliação, controle e execução.
- e) execução, controle e avaliação.

Comentário:

Após a elaboração da proposta e sua apreciação legislativa (discussão/estudo/aprovação), o ciclo segue, em regra, por: execução → controle e avaliação.

Essa sequência é consagrada na doutrina sobre orçamento público. A execução compreende a arrecadação da receita e a realização da despesa; o controle decorre do dever constitucional de fiscalização (interna e externa); e a avaliação fecha o ciclo com a análise de resultados e retorno ao planejamento.

Gabarito: E

43. TRF 5/Analista Judiciário- Área Administrativo/IBFC/2024

Orçamento Público é o responsável pela previsão do gasto público. Em sua sistemática moderna, ele atende simultaneamente a vários fins. A sua elaboração exige cuidadoso labor que consiste nos pontos listados abaixo nas afirmativas. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Planejamento do Processo Orçamentário – é o indutor da implementação do planejamento de médio prazo da ação governamental.

() Fundamentos Macroeconômicos – devem possibilitar o controle das receitas e despesas agregadas, de modo a se alcançar os objetivos de estabilidade e crescimento econômico, inflação baixa e sob controle, geração de empregos, dentre outras necessidades socioeconômicas.

() Viabilidade na Gestão dos Recursos – deve especificar com a clareza os projetos e atividades de modo a possibilitar aos gestores orientação segura, e ao público em geral o conhecimento pleno quanto às tarefas a serem desenvolvidas com eficácia da ação governamental, além de conseguir a melhor relação de custo-benefício daquilo que se propõe.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V-F-V
- b) V-V-V
- c) F-V-F
- d) F-F-F



Comentários:

A questão avalia se os pontos apresentados na descrição do Orçamento Público atendem às características e fundamentos previstos pela legislação e pela doutrina financeira pública. O orçamento público, especialmente no Brasil, deve ser elaborado com base em princípios de planejamento, eficiência e transparência, visando a estabilidade econômica e o desenvolvimento social. Analisando item a item, temos:

I. Certo

Esta afirmativa é verdadeira. O orçamento público está diretamente vinculado ao planejamento governamental, especialmente ao Plano Plurianual (PPA), que é o instrumento de médio prazo que estabelece diretrizes, objetivos e metas para a gestão pública. O orçamento é essencial para alinhar as ações do governo com essas metas.

II. Certo

Esta afirmativa é verdadeira. O orçamento público moderno desempenha papel central no equilíbrio macroeconômico, permitindo que o governo implemente políticas que estimulem o crescimento, mantenham a inflação sob controle e promovam a geração de empregos. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) exige o equilíbrio entre receitas e despesas para a manutenção da saúde financeira do ente público.

III. Certo

Esta afirmativa é verdadeira. A clareza e a transparência são princípios fundamentais do orçamento público. A especificação detalhada de projetos e atividades permite aos gestores tomarem decisões embasadas e ao público compreender a destinação dos recursos. A busca pela relação custo-benefício também está alinhada com o princípio da eficiência, exigido na administração pública.

Inicialmente, a banca trouxe como gabarito o item A, sendo o II como falso! Entretanto, não há fundamentação teórica ou prática para considerá-lo falso, uma vez que esta afirmação descreve o papel dos fundamentos macroeconômicos de forma abrangente. O item II é correto, uma vez que o orçamento público é uma ferramenta fundamental de política fiscal e econômica que controla o fluxo de receitas e despesas de forma agregada. Esse controle é necessário para alcançar os objetivos macroeconômicos que envolvem estabilidade, crescimento, inflação controlada e geração de empregos, conforme descrito em várias fontes doutrinárias sobre economia do setor público. Além disso, embora os itens mencionados tratem de elementos que devam constar da elaboração e estimativa das receitas do Governo (estabilidade e crescimento econômico, inflação baixa e sob controle), tais receitas funcionam como um grande arcabouço para a fixação dos gastos que, dentre outras finalidades, também tem como objetivos a geração de empregos, entre outras necessidades socioeconômicas.

Por esses motivos, as três afirmações estão de acordo com os princípios de planejamento e gestão orçamentária, sendo, portanto, corretas.

Assim, solicito a alteração do gabarito para o item B (V – V – V), pois ele reflete a melhor interpretação possível com base nas normas vigentes e na doutrina que regula o orçamento público. Entretanto, a banca não alterou o gabarito, preferindo pela anulação da questão.



Gabarito: Anulada

44. FGV - AJ (TJ AP)/TJ AP/Apoio Especializado/Contador/2024

Considere os dados hipotéticos a seguir relativos à previsão e realização da Receita Corrente Líquida (RCL) da União em dois exercícios financeiros:

Receita Corrente Líquida (RCL)	Valor
Prevista em 20x2	R\$ 950,00
Realizada em 20x2	R\$ 1.000,00
Prevista em 20x3	R\$ 1.100,00
Realizada em 20x3	R\$ 1.060,00

Tendo em vista o regramento vigente para aprovação e execução de emendas parlamentares individuais ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União, a partir da análise dos dados, é correto afirmar que o limite de aprovação dessas emendas tem base:

- a) na RCL estimada para o exercício de referência;
- b) na média da RCL realizada nos últimos três exercícios;
- c) na RCL estimada para o exercício anterior ao de referência;
- d) na RCL realizada no exercício do encaminhamento do projeto;
- e) na RCL do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto.

Comentários:

Conforme a Constituição Federal,

“Art. 166

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.”

Logo, o percentual destinado a aprovação das emendas parlamentares individuais incide sobre a receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto.

Gabarito: E

45. (CNJ/Técnico Judiciário – ÁREA: ADMINISTRATIVA/CEBRASPE/2024)

O chefe do Poder Judiciário tem a incumbência de enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual com a proposta dos orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social dos órgãos do Poder Judiciário integrantes do orçamento geral da União.

Comentários:



Os demais Poderes encaminham sua proposta para o Chefe do Executivo, sendo este o competente para consolidar todo o projeto de lei orçamentária anual do ente e, posteriormente, encaminhá-lo ao Poder Legislativo para apreciação. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 99, que trata da autonomia administrativa e financeira dos Tribunais do Poder Judiciário, e o art. 166, que regula o processo legislativo e a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), a responsabilidade pelo envio do projeto de lei orçamentária não é do chefe do Poder Judiciário diretamente ao Congresso Nacional. A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) é de competência do Poder Executivo. O Presidente da República é quem tem a incumbência de enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei que compreende o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento das Estatais. Os órgãos do Poder Judiciário elaboram suas propostas orçamentárias e as encaminham ao Presidente da República. O papel do chefe do Poder Judiciário (no caso, o Presidente do Supremo Tribunal Federal) é consolidar as propostas dos órgãos do Judiciário e encaminhá-las ao Poder Executivo para serem incluídas no projeto de lei orçamentária. O Poder Executivo, então, incorpora essas propostas ao projeto de lei orçamentária geral da União e o envia ao Congresso Nacional, conforme previsto na Constituição

Gabarito: Errado

46. (Novacap/Administrador/Quadrix/2024)

A ação planejada do Estado materializa-se por meio do orçamento público, que é o instrumento que dispõe o Poder Público para expressar, em determinado período, seu programa de atuação, discriminando a origem de suas receitas, bem como a natureza e o montante dos gastos a serem realizados. Considerando essas informações, julgue o item, acerca da administração financeira e orçamentária.

O ciclo orçamentário no Distrito Federal inicia-se com a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, a qual estabelece as metas e as prioridades do governo para o período de quatro anos, que deverão ser revisadas anualmente pelo Plano Plurianual.

Comentários:

O ciclo orçamentário não se inicia com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Na verdade, o ciclo orçamentário começa com o Plano Plurianual (PPA), que é elaborado no primeiro ano de mandato e vigora por quatro anos, abrangendo o restante desse mandato e parte do próximo. A LDO é parte do ciclo orçamentário, mas é elaborada e aprovada anualmente para orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). A LDO não estabelece metas e prioridades para um período de quatro anos; quem faz isso é o Plano Plurianual (PPA). A LDO serve para orientar a elaboração do orçamento anual e estabelecer as metas fiscais para aquele ano específico, além de outras diretrizes importantes, mas não abrange quatro anos. Além disso, O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento que abrange um período de quatro anos e não é revisado anualmente pela LDO. Pelo contrário, a LDO é que se alinha e se atualiza anualmente de acordo com as diretrizes do PPA, garantindo que as metas e prioridades anuais estejam em conformidade com os objetivos de longo prazo estabelecidos pelo PPA. O gabarito, portanto, está **Errado**. A LDO não inicia o ciclo orçamentário nem estabelece metas para quatro anos; isso é atribuição do PPA. Além disso, o PPA não é revisado anualmente pela LDO; o contrário é que ocorre. Portanto, a questão apresenta um entendimento incorreto sobre o ciclo orçamentário e as funções dos instrumentos de planejamento.



Gabarito: Errado

47. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

O Ciclo Orçamentário consiste em uma série de fatos orçamentários que se sucedem, iniciando-se com a necessidade de determinado recurso, plenamente justificada, até a sua correta aplicação e posterior fiscalização. Sobre esse assunto e sob a ótica da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual serão apreciadas pela Comissão mista permanente de Deputados e Senadores.
- (B) A transferência de recurso por meio das emendas individuais não depende da adimplência do ente federativo destinatário.
- (C) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório de gestão fiscal.
- (D) O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação na lei orçamentária anual enquanto não iniciada a votação, no Plenário, da parte cuja alteração é proposta.
- (E) A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto da lei orçamentária anual.

Comentários:

O gabarito correto é o item B, conforme análise à luz da Constituição Federal de 1988 e da legislação complementar pertinente. O ciclo orçamentário compreende as etapas de planejamento, elaboração, aprovação, execução e controle, sendo regido por princípios constitucionais e normas específicas. A seguir, apresento uma análise detalhada das alternativas. Além disso, conforme a CF, art. 166:

“§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independentemente da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169.”

Acerca do item A, de acordo com o art. 166, da Constituição Federal, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual (LOA) devem ser analisadas por uma Comissão Mista de Orçamento (CMO) composta de Deputados e Senadores. Veja o que elenca a CF:

“§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.”

Atente para o detalhe: a apreciação é feita pelo plenário, uma vez que a comissão mista apenas



emite parecer! Pegadinha das grandes aqui, pessoal. Portanto, o erro aqui está em omitir que a Comissão Mista emite apenas parecer, não sendo responsável pela apreciação definitiva das emendas, que é atribuição do Plenário. Isso reforça a pegadinha do enunciado.

Acerca do item C, de acordo com o art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) deve ser publicado ao final de cada quadrimestre, e não bimestralmente. Portanto, a periodicidade apresentada na alternativa está incorreta. A Constituição elenca o seguinte:

“§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.”

Já quanto ao item D, outra pegadinha! Segundo o art. 166, § 5º, da Constituição Federal, o Presidente da República pode propor modificações ao projeto de lei orçamentária enquanto não iniciada a votação na Comissão Mista da parte cuja alteração é proposta e não no plenário!. Veja:

“Art. 166

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.”

Finalmente, sobre o item E, o art. 57, § 2º, da Constituição Federal determina que a sessão legislativa não será encerrada sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO), mas não há exigência idêntica para a LOA.

Gabarito: B

48. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Em relação ao conceito, importância e papel do orçamento público na administração pública, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias relacionadas às despesas primárias discricionárias, exceto nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados.
- (B) O tipo de orçamento utilizado no Brasil é denominado legislativo, pois a elaboração, a votação e o controle do orçamento são competências do Poder Legislativo, cabendo ao Poder Executivo a sua execução.
- (C) O orçamento público deixou de ser uma simples peça contemplando a previsão de receitas e a fixação de despesas para se tornar uma importante ferramenta de gestão e planejamento.



(D) Sob o aspecto econômico, o orçamento público é um importante instrumento na redistribuição de renda e na regulação da economia, visto que leva em consideração a conjuntura econômica e os efeitos da política financeira.

(E) Sob o aspecto político, vislumbra-se estreita ligação do orçamento com a efetivação de direitos fundamentais, visto que, na ótica constitucional moderna, é em torno dos aludidos direitos que toda a ordem jurídica se volta.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) Certo

De acordo com o princípio da obrigatoriedade de execução orçamentária e a cláusula de impositividade introduzida pela Emenda Constitucional nº 86/2015 e 100/2019, as programações orçamentárias, especialmente as emendas parlamentares, devem ser executadas, salvo em casos de impedimentos técnicos devidamente justificados. Bem como o art. 165

“§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) ”

b) Errado

O orçamento público brasileiro segue o modelo misto, no qual o Poder Executivo elabora a proposta orçamentária (LOA, LDO e PPA), enquanto o Poder Legislativo realiza a discussão, votação e aprovação. Além disso, o Legislativo também é responsável pela fiscalização da execução, mantendo-se o equilíbrio entre os poderes, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Assim, o orçamento não pode ser caracterizado como exclusivamente legislativo.

c) Certo

Esta alternativa descreve corretamente o orçamento moderno, especialmente no modelo de orçamento-programa, que vincula receitas e despesas aos objetivos estratégicos do governo, promovendo uma gestão eficiente dos recursos públicos, em detrimento ao modelo clássico.

d) Certo

O orçamento público exerce papel fundamental na regulação econômica, servindo como instrumento de política fiscal, redistribuição de renda e combate a desigualdades. Essa descrição está correta.

e) Certo

Esta afirmação está correta, pois o orçamento público é um instrumento que viabiliza a alocação de recursos para garantir a efetivação de direitos fundamentais, em conformidade com os princípios constitucionais. Assim, sob o aspecto político, vislumbra-se estreita ligação do orçamento com a efetivação de direitos fundamentais, visto que, na ótica constitucional moderna, é em torno dos aludidos direitos que toda a ordem jurídica se volta.

Gabarito: B



49. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Com a Emenda Constitucional nº 86/2015, foi dado o primeiro passo para um orçamento impositivo através da “emenda parlamentar impositiva”. Em relação às emendas parlamentares apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, assinale a alternativa correta.

- (A) Nas transferências especiais decorrentes das emendas individuais impositivas, os recursos serão repassados mediante a celebração de convênio com o ente federado beneficiado.
- (B) Nas transferências recebidas por meio de emendas individuais impositivas, os recursos integrarão a receita do Estado, Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites de despesa com pessoal.
- (C) É vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos recebidos por meio das emendas individuais impositivas no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas, e no pagamento de encargos referentes ao serviço da dívida.
- (D) Nas transferências com finalidade definida decorrentes das emendas individuais impositivas, os recursos serão aplicados em programas finalísticos das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado.
- (E) Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências com finalidade definida deverão ser aplicadas em despesas de capital.

Comentários:

No dia 13 de dezembro de 2019 tivemos a publicação da Emenda Constitucional nº 105, que acrescenta o art.166-A, autorizando a transferência direta a estados, municípios e ao Distrito Federal, de recursos de emendas parlamentares individuais ao Orçamento. O novo artigo entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020. As transferências são de dois tipos: transferência especial, quando o parlamentar encaminha recursos para o governo ou a prefeitura sem destinação específica; e transferência com finalidade definida, quando a verba vai “carimbada” para um uso determinado. Como sabem, as emendas parlamentares são indicações feitas por deputados e senadores, no Orçamento, sobre como devem ser destinados recursos para seus estados de origem. Observe o resumo a seguir, com base no Art. 166-A da Constituição.

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	os recursos serão repassados diretamente ao estado ou município beneficiado, independente de celebração de convênio; pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e serão aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do governo local.
TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA	os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e aplicados nas áreas de competência constitucional da União.
pelo menos 70% das transferências especiais deverão ser destinadas a investimentos	
no máximo 30% dos recursos dessas transferências poderão ser destinados ao custeio	



Além disso, a CF elenca ainda que:

“§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de:

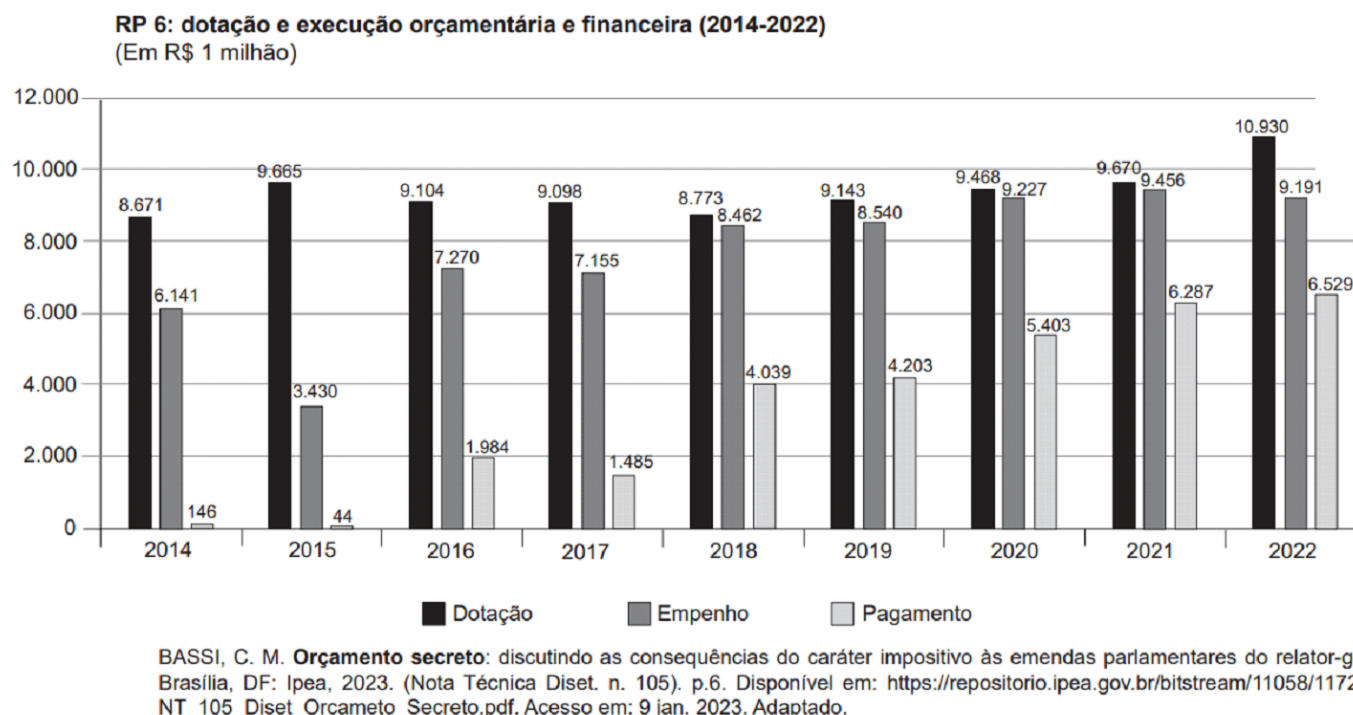
I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

II - encargos referentes ao serviço da dívida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)”

Gabarito: C

50. CESGRANRIO/IPEA/2024

O gráfico a seguir apresenta informações sobre a autorização, o empenho e o pagamento de programações de despesas por meio de emendas parlamentares individuais ao orçamento federal nos períodos indicados:



A análise das informações do gráfico, à luz das disposições constitucionais sobre emendas parlamentares ao orçamento, permite afirmar o seguinte:

- A) o instrumento das emendas impositivas promoveu ampliação do poder dos parlamentares sob a ótica da execução dos recursos orçamentários.
- B) o crescimento de aplicação de recursos nas áreas de saúde e educação foi garantido pelas emendas parlamentares individuais.



- C) a despeito do seu caráter impositivo, a efetiva execução das despesas derivadas de emendas não sofreu alterações significativas.
- D) as despesas orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares ainda apresentam um grau de execução inferior às demais despesas.
- E) as emendas parlamentares individuais foram negativamente impactadas pelo caráter impositivo das emendas de bancada a partir de 2019.

Comentários:

A) Certo

O gráfico demonstra que a partir de 2016 houve um crescimento considerável e contínuo na quantidade de empenhos e pagamentos relativos às emendas individuais. Isso ocorre porque o mecanismo das emendas individuais impositivas foi introduzido na CF em 2015, por meio da EC 86/2015, surtindo os efeitos a partir de 2016. Nesse contexto, o Poder Executivo passou a ser obrigado a executar referidas emendas, o que, por óbvio, promoveu ampliação do poder dos parlamentares sob a ótica da execução dos recursos orçamentários.

B) Errado

Não é possível extrair do gráfico o valor de emendas relacionadas à saúde e à educação. Mesmo havendo regra expressa no sentido de que metade das emendas aprovadas devem ser direcionadas à saúde (art. 166, § 9º, CF), não há qualquer regra no sentido de aplicação em educação.

C) Errado

O gráfico demonstra claramente que a quantidade de empenhos e pagamentos aumentou substancialmente após a introdução do caráter impositivo das emendas, que ocorreu em 2015.

D) Errado

Impossível inferir tal informação do gráfico.

E) Errado

A partir de 2019, o gráfico demonstra aumento de empenhos e pagamentos de programações decorrentes de emendas individuais, razão por que é errado afirmar que as emendas de bancada afetaram negativamente as emendas individuais.

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS

1. FCC - Ana (COPERGÁS)/COPERGÁS/Contador/2023

Nos termos dispostos na Constituição Federal de 1988, o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação no projeto da Lei Orçamentária Anual, desde que

- a) não iniciada a votação, na Comissão mista permanente de Senadores e Deputados, da parte cuja alteração é proposta.
- b) não se refira à matéria relacionada a crédito adicional.
- c) não se refira à anulação de despesa.
- d) a alteração se limite ao serviço da dívida.
- e) a alteração se limite a despesas com pessoal e seus encargos.

Comentários:

O Presidente da República poderá enviar mensagem ao CN para propor modificação nos projetos a que se refere o art. 166 da CF/1988 (PPA, LDO, LOA e crédito adicionais) enquanto não iniciada a votação, na comissão mista (não é no Plenário), da parte cuja alteração é proposta. Está em conformidade com a CF:

"Art. 166

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta."

Gabarito: A

2. FCC - Ana Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

O respeito à legalidade e ao processo legislativo é mandamento basilar no Estado de Direito. No Direito Financeiro, a legalidade adquire especificidades, em razão da sua aplicação. A respeito do tema, é correto afirmar que

- a) é vedada medida provisória em tema de direito orçamentário.
- b) é vedada abertura de crédito suplementar mediante decreto.
- c) a Lei Orçamentária Anual é lei materialmente complementar.
- d) a Lei Orçamentária Anual é lei formalmente ordinária e tem tramitação legislativa diferenciada.
- e) o Plano Plurianual é lei formalmente complementar.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) Errado

É cabível medida provisória para abertura de créditos extraordinários.



b) Errado

A abertura de crédito suplementar é dada por decreto e autorizada por lei, conforme a Lei nº 4.320/1964.

c) Errado

A LOA é lei ordinária. Lei complementar deve dispor sobre normas gerais acerca de direito financeiro e orçamento (art. 24 da CF).

d) Certo

Conforme a doutrina, a Lei Orçamentária Anual é lei formalmente ordinária e tem tramitação legislativa diferenciada, além de ser uma lei especial, temporária e de efeitos concretos.

e) Errado

O PPA, a LDO e a LOA são leis ordinárias (art. 165. CF).

Gabarito: D

3. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

A Lei Orçamentária Anual de um ente público municipal referente ao exercício financeiro de 2022, de acordo com a Lei nº 4.320/1964,

a) cumpre com os princípios orçamentários da universalidade e da exclusividade, se ela fixar despesa para a devolução de depósito caução recebido por uma fundação instituída e mantida pelo referido ente.

b) cumpre com o princípio orçamentário da competência, se ela apresentar a previsão da receita com Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria segundo o fato gerador destas receitas.

c) pode conter autorização ao Poder Executivo do referido ente para realizar, em qualquer mês do exercício financeiro de 2022, operações de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.

d) pode conter autorização ao Poder Executivo do referido ente para abrir créditos extraordinários até o limite de 1,2% do superávit financeiro apurado no Balanço Financeiro do ano de 2021.

e) deve apresentar as receitas previstas com aluguéis, alienação de bens móveis, amortização de empréstimos e operações de crédito por antecipação da receita como Receitas de Capital.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) Errado

Ao registrar uma caução como despesa do orçamento, fere o princípio da exclusividade. Como despesas extraorçamentárias, apenas as AROs podem quebrar a regra da exclusividade, por determinação constitucional (art. 165, par. 8º).

b) Errado

As receitas são apuradas pelo regime de caixa, quando arrecadadas, e não quando previstas no orçamento pelo regime de competência.

c) Certo

Conforme a Lei nº 4.320/1964



"Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa."

d) Errado

Conforme comentado no item C, a autorização para o executivo abrir é para os suplementares, e é até "determinada importância", de forma genérica, sem atrelar a algum percentual específico.

e) Errado

A LOA deve apresentar as receitas previstas com aluguéis como receitas correntes e com a alienação de bens móveis, amortização de empréstimos como receitas de capital. As operações de crédito por antecipação da receita são extraorçamentárias.

Gabarito: C

4. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

A Lei Orçamentária Anual de um ente público estadual referente ao exercício financeiro de 2022, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, deve

a) dispor sobre as alterações nas alíquotas tributárias previstas para o exercício financeiro de 2022, bem como indicar as medidas de compensação a renúncias de receitas.

b) estabelecer as metas relativas aos resultados nominal e primário para os exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024.

c) compreender o Anexo de Riscos Fiscais, cujo objetivo é dar transparência sobre os possíveis eventos com potencial para afetar o equilíbrio fiscal do referido ente.

d) conter reserva de contingência, cujo valor deve ser definido com base na receita orçamentária total arrecadada pelo referido ente no exercício financeiro de 2021.

e) apresentar a receita prevista com aluguéis como Receita Corrente e as dotações destinadas ao pagamento de juros da dívida pública como Despesa Corrente.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) Errado

A LOA só deve dispor sobre a previsão de receitas e a fixação das despesas, não comportando autorização para dispor sobre as alterações nas alíquotas tributárias previstas para o exercício financeiro de 2022, bem como indicar as medidas de compensação a renúncias de receitas.

b) Errado

Quem estabelece as metas relativas aos resultados nominal e primário para os exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024 é a LDO, através do AMF.

c) Errado

Quem contém o anexo de riscos fiscais é a LDO, conforme o artigo 4º da LRF.

d) Errado



A reserva de contingência, de fato, é contida na LOA, mas com base na Receita Corrente Líquida do ente.

e) Certo

Conforme a Lei nº 4.320/1964 (arts. 11 e 12), a LOA deve apresentar a receita prevista com aluguéis como Receita Corrente e as dotações destinadas ao pagamento de juros da dívida pública como Despesa Corrente.

Gabarito: E

5. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

No âmbito do controle interno, a verificação de legalidade dos atos de execução orçamentária será

- a) prévia ou concomitante, mas nunca subsequente.
- b) prévia ou subsequente, mas nunca concomitante.
- c) prévia, concomitante ou subsequente.
- d) concomitante ou subsequente, mas nunca prévia.
- e) apenas subsequente, nunca concomitante ou prévia.

Comentários:

Conforme a Lei nº 4.320/1964

"Artigo 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente."

Gabarito: C

6. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Tendo em vista que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder, considere:

I. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade, dentre outras, de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

II. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade subsidiária.



III. Possuem legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União apenas os partidos políticos e as associações ou sindicatos.

IV. O Poder Judiciário manterá um sistema de controle interno e independente com a finalidade exclusiva de comprovar a legalidade, quanto à eficácia, da gestão patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, quanto ao controle interno, está correto o que se afirma APENAS em

- a) II, III e IV.
- b) I e II.
- c) I, III e IV.
- d) II e III.
- e) I.

Comentários:

Analisando item a item:

I Certo

Conforme a Constituição Federal:

"Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

(...)

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional."

II Errado

"Art. 74

*§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade **solidária**."*

III Errado

"Art. 74

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União."

IV Errado

Conforme a Constituição Federal:

"Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:



II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;"

Gabarito: E

7. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, EXCLUÍDAS as que incidam sobre

- auxílios, subvenções e contribuições.
- inexigibilidade de licitação por fornecedor exclusivo.
- despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.
- despesas de caráter continuado.
- dotações para pessoal e seus encargos.

Comentários:

Segundo o art. 63 da CF/1988, a regra é que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvadas as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem e as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Assim, não será admitido aumento da despesa prevista no projeto de lei do Plano Plurianual. Seguindo os preceitos da CF, as EMENDAS ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias **NÃO** poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;		
Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa;	Excluídas as que incidam sobre	<u>dotações para pessoal e seus encargos</u>
		serviço da dívida
		transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal
Sejam relacionadas	com a correção de erros ou omissões	
	com os dispositivos do texto do projeto de lei (são chamadas de emendas de redação, pois visam melhorar o texto, tornando-lhe mais claro e preciso)	

Gabarito: E



8. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/Contabilidade/2022

A Lei Orçamentária Anual de um ente público municipal referente ao exercício financeiro de 2022, de acordo com a Lei nº 4.320/1964,

- a) pode conter autorização ao Poder Executivo do referido ente para realizar operações de crédito por antecipação da receita em qualquer mês do exercício financeiro de 2022 para atender a insuficiências de caixa.
- b) pode indicar a receita prevista com operações de crédito por antecipação da receita como Receita de Capital e a despesa fixada para o pagamento de juros e encargos da dívida como Despesa Corrente.
- c) deve incluir demonstrativo em que são estabelecidas metas fiscais e o montante da dívida pública para os exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024.
- d) deve incluir emendas parlamentares aprovadas no limite de 1,2% da receita orçamentária realizada pelo referido ente no exercício financeiro de 2021.
- e) deve estabelecer a forma de utilização da reserva de contingência, cujo montante é definido com base na receita orçamentária realizada pelo referido ente no exercício financeiro de 2021.

Comentários:

Esse tipo de questão é recorrente: a forma de bolo da FCC. Fique atento, pois ela mescla assuntos diversos, e não somente de ciclo orçamentário!

Analisando item a item:

a) Certo

Conforme a Lei nº 4.320/1964:

"Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa."

b) Errado

As operações de crédito por antecipação da receita são extraorçamentárias.

c) Errado

É a LDO quem deve incluir demonstrativo em que são estabelecidas metas fiscais e o montante da dívida pública para os exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024.

d) Errado

A LOA deve incluir emendas parlamentares aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

e) Errado



A reserva de contingência é estabelecida conforme determina a LDO e com base na Receita corrente líquida.

Gabarito: A

9. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/Contabilidade/2022

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2022 de um ente público deve

- a) apresentar os valores das cotas de receitas que o referido ente deva transferir para uma entidade pública pelo seu valor líquido.
- b) compreender a previsão de receita com caução a ser recebida como garantia fornecida por um contratado.
- c) conter todas as receitas e despesas orçamentárias de fundações instituídas e mantidas pelo referido ente público.
- d) dispor sobre as regras aplicáveis à avaliação dos resultados dos programas finalísticos financiados com recursos do Orçamento Fiscal.
- e) indicar os montantes obtidos com a alienação de bens móveis e imóveis nos exercícios financeiros de 2020 e 2021.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) Errado

A LOA deve apresentar os valores das cotas de receitas que o referido ente deva transferir para uma entidade pública pelo seu valor bruto, conforme determina o art. 6º da Lei nº 4.320/1964.

b) Errado

A caução a ser recebida como garantia fornecida por um contratado é uma receita extraorçamentária.

c) Certo

A LOA deve conter todas as receitas e despesas orçamentárias de fundações instituídas e mantidas pelo referido ente público, em conformidade com o princípio da universalidade e conforme determina a CF, art. 165, par. 5º.

d) Errado

É a LDO que deve dispor sobre as regras aplicáveis à avaliação dos resultados dos programas finalísticos financiados com recursos do Orçamento Fiscal (conforme art. 4º da LRF).

e) Errado

É a LDO que demonstra tais valores no seu anexo de metas fiscais.

Gabarito: C



10. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Considere que, no decorrer do processo de votação do Orçamento da União, tenha sido incluída emenda individual parlamentar de caráter impositivo, destinando o montante correspondente a ações de assistência social no Estado do Amazonas. Após a aprovação do Orçamento, a transferência financeira dos referidos recursos ao Estado

- a) fica sujeita à inclusão da despesa correspondente no decreto de execução orçamentária a ser editado pelo Presidente da República em até 60 dias e da receita correspondente no Orçamento do Estado.
- b) somente pode ser feita de fundo federal a fundo estadual, observada a legislação específica e vedada a aplicação em despesas de pessoal e encargos sociais.
- c) depende da prévia celebração de convênio ou instrumento congênere, por se tratar de transferência voluntária, vedada qualquer modalidade de transferência direta ao ente beneficiário.
- d) é expressamente vedada, pois as programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas demandam execução direta obrigatoriamente pelo próprio ente federado.
- e) pode ser feita diretamente, independentemente de celebração de convênio, mediante transferência especial, com aplicação de ao menos 70% em despesas de capital, vedada aplicação no pagamento de encargos do serviço da dívida.

Comentários:

Transferência especial e transferência com finalidade definida são inovações da Emenda Constitucional 105/2019. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida. Observe o esquema abaixo:

Na transferência especial os recursos:	Na transferência com finalidade definida os recursos:
serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere;	serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e
pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e	
serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, sendo que pelo menos 70% das transferências especiais deverão ser aplicadas em despesas de capital, vedado em qualquer caso o pagamento de encargos referentes ao serviço da dívida.	serão aplicados nas áreas de competência constitucional da União.
Ainda: o ente federado beneficiado da transferência especial poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o	



acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos.	
--	--

Dessa forma, o nosso gabarito é o item E, com base no texto constitucional.

Gabarito: E

11. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022

Uma dotação que tenha sido incluída na Lei Orçamentária Anual por emenda parlamentar individual impositiva

- a) não pode ser alcançada por limitação geral de empenho (contingenciamento), somente podendo ser cancelada por decreto do Chefe do Executivo.
- b) poderá ensejar repasses diretamente a município para aplicação em programação finalística de sua competência, independentemente da celebração de convênio, mediante transferência especial.
- c) integra o câmputo da despesa corrente líquida para todos os efeitos legais, exceto para a verificação do limite de gastos com pessoal do ente, eis que vedada aplicação em despesas de custeio em geral.
- d) não poderá gerar restos a pagar, devendo a despesa ser integralmente executada e paga no exercício correspondente.
- e) não será considerada para verificação do cumprimento do limite mínimo de despesas com saúde e educação ainda que os recursos correspondentes sejam aplicados em programação finalística nas referidas áreas.

Comentários:

Mais uma questão envolvendo transferências de recursos decorrentes de emendas impositivas. Veja o esquema abaixo:

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	Os recursos serão repassados diretamente ao estado ou município beneficiado, independentemente de celebração de convênio; pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e serão aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do governo local.
TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA	Os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados nas áreas de competência constitucional da União.
Pelo menos 70% das transferências especiais deverão ser destinadas a investimentos.	
No máximo 30% dos recursos dessas transferências poderão ser destinados ao custeio.	



Além disso, com base na CF:

“Art. 166-A

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

II - encargos referentes ao serviço da dívida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)”

Logo, nosso gabarito é o item B, com base no próprio texto constitucional.

Gabarito: B

12. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

A Constituição Federal de 1988 determina que a Administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Esse regramento, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, sendo regra afeta exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União, aplica-se

- a) ao excedente do resultado nominal.
- b) às despesas relacionadas à gestão financeira e patrimonial da Administração direta e indireta.
- c) aos itens orçamentários que compõem a receita corrente líquida.
- d) aos programas de caráter obrigatório.
- e) às despesas primárias discricionárias.

Comentários:

Conforme a CF:

“Art. 165

§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019) (Produção de efeito)



I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais;

II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados;

III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias.

Logo, nosso gabarito é o item E.

Gabarito: E

13. FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021

Considere que o Chefe do Executivo pretenda implementar programa de fomento a setores da economia, ofertando linhas de crédito a juros abaixo dos praticados no mercado, cuja concessão aos tomadores ficará condicionada à manutenção dos contratos de trabalho vigentes. Tal programa será suportado com a transferência de recursos do Tesouro a instituições financeiras credenciadas, destinados à equalização de juros. Referida ação estatal,

a) caracteriza renúncia de receita financeiro-tributária, devendo ser acompanhada de medidas compensatórias de aumento de receita de impostos em igual montante dos recursos públicos alocados ao programa.

b) não configura benefício financeiro fiscal, em razão da exigência de contrapartida pelos beneficiários, podendo, contudo, caracterizar despesa equiparada a operação de crédito em razão de envolver compromisso financeiro que extrapola o exercício orçamentário.

c) configura concessão de benefício de natureza financeira que pressupõe autorização legal, devendo ser computado no demonstrativo regionalizado do impacto sobre receitas e despesas que acompanha a Lei Orçamentária Anual, o qual contempla, também, benefícios tributários.

d) não caracteriza benefício fiscal, de natureza financeira ou tributária, mas sim subvenção econômica, sendo a modalidade pretendida vedada por envolver intermediação com instituições financeiras privadas.

e) embora caracterize subvenção social, prescinde de autorização legal específica em face de seu caráter geral e da presença de contrapartida pelos beneficiários, não se equiparando a benefício fiscal.

Comentários:

Essa é uma questão bem difícil e que aborda temas diversos de orçamento, inclusive de renúncias, subvenções, despesas públicas e vedações constitucionais. Para não fugirmos da temática dessa aula, analisemos diretamente o artigo constitucional atinente ao aspecto abordado na situação narrada.

Conforme a CF:

“Art. 165



§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.”

Perceba que o Chefe do Executivo pretende implementar programa de fomento a setores da economia, ofertando linhas de crédito a juros abaixo dos praticados no mercado, cuja concessão aos tomadores ficará condicionada à manutenção dos contratos de trabalho vigentes. Isso não se caracteriza renúncia de natureza tributária, mas sim um benefício de natureza financeira, que pressupõe autorização legal, devendo ser computado no demonstrativo regionalizado do impacto sobre receitas e despesas que acompanha a Lei Orçamentária Anual, o qual contempla, também, benefícios tributários (conforme citado no parágrafo acima).

Gabarito: C

14. FCC - ARE IV (SEF SC)/SEF SC/2021

Determinado Deputado estadual, analisando o Projeto da Lei do Orçamento Anual (LOA), proposto para ter vigência no exercício seguinte, verificou que não foi concedida dotação para o início de obra referente à construção da nova ponte, que ligará os dois lados da capital do Estado, passando por cima do rio que a corta. Tampouco foi concedida dotação para a instalação ou funcionamento de serviço de “Internet Grátis para Todos” em todo o Estado. Considerou, ainda, que os montantes das dotações solicitadas para as despesas de custeio foram fixados em patamar inferior àquele que seria desejável, embora não haja, nesse ponto, prova de inexatidão da proposta.

Diante desse quadro, e considerando que o projeto de construção da referida ponte ainda será concluído e aprovado pelos órgãos competentes, que o serviço estadual de “Internet Grátis para Todos” deverá estar instalado e começando a funcionar dentro de dois a três anos, e que a majoração da dotação solicitada para despesas de custeio deverá proporcionar uma sensível melhoria no que diz respeito ao atendimento a obras de conservação e adaptação de bens imóveis, o Deputado apresentou emendas ao referido Projeto de Lei. A primeira destina-se a conceder dotação para o início de obra de construção da referida ponte, a segunda, a conceder dotação para a instalação ou funcionamento do serviço “Internet Grátis para Todos”, e a terceira, a alterar a dotação solicitada para as referidas despesas de custeio.

Sobre as três propostas de emenda, de acordo com o que estabelece a Lei federal no 4.320, de 17 de março de 1964,

- a) nenhuma poderá ser admitida.
- b) somente duas, poderão ser admitidas, porque é vedada a apresentação de emenda em relação a projetos cujos benefícios se estendam, voluntária ou involuntariamente, para além das fronteiras interestaduais, como acontece com os sinais da internet, em relação às cidades fronteiriças do Estado.



- c) somente uma poderá ser admitida, e será aquela que tiver sido protocolizada em primeiro lugar.
- d) todas poderão ser admitidas.
- e) somente uma poderá ser admitida, e será aquela que tiver o menor custo no orçamento.

Comentários:

Conforme dispõe a Lei nº 4.320/1964:

“Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a:

- a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;*
- b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;*
- c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;*
- d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.”*

Assim, conforme elencado na narrativa, a primeira proposta de emenda destina-se a conceder dotação para o início de obra de construção da referida ponte (vedada, pois o **projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes**); a segunda, a conceder dotação para a instalação ou funcionamento do serviço “Internet Grátis para Todos” (**vedada, pois não se pode autorizar emenda destinada a conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado**); e a terceira, a alterar a dotação solicitada para as referidas despesas de custeio (**vedada, pois foi informado na situação que não havia, nesse ponto, prova de inexatidão da proposta**).

Logo, nenhuma emenda poderá ser aprovada.

Gabarito: A



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC - Ana (COPERGÁS)/COPERGÁS/Contador/2023

Nos termos dispostos na Constituição Federal de 1988, o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação no projeto da Lei Orçamentária Anual, desde que

- a) não iniciada a votação, na Comissão mista permanente de Senadores e Deputados, da parte cuja alteração é proposta.
- b) não se refira à matéria relacionada a crédito adicional.
- c) não se refira à anulação de despesa.
- d) a alteração se limite ao serviço da dívida.
- e) a alteração se limite a despesas com pessoal e seus encargos.

2. FCC - Ana Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

O respeito à legalidade e ao processo legislativo é mandamento basilar no Estado de Direito. No Direito Financeiro, a legalidade adquire especificidades, em razão da sua aplicação. A respeito do tema, é correto afirmar que

- a) é vedada medida provisória em tema de direito orçamentário.
- b) é vedada abertura de crédito suplementar mediante decreto.
- c) a Lei Orçamentária Anual é lei materialmente complementar.
- d) a Lei Orçamentária Anual é lei formalmente ordinária e tem tramitação legislativa diferenciada.
- e) o Plano Plurianual é lei formalmente complementar.

3. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

A Lei Orçamentária Anual de um ente público municipal referente ao exercício financeiro de 2022, de acordo com a Lei nº 4.320/1964,

- a) cumpre com os princípios orçamentários da universalidade e da exclusividade, se ela fixar despesa para a devolução de depósito caução recebido por uma fundação instituída e mantida pelo referido ente.
- b) cumpre com o princípio orçamentário da competência, se ela apresentar a previsão da receita com Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria segundo o fato gerador destas receitas.
- c) pode conter autorização ao Poder Executivo do referido ente para realizar, em qualquer mês do exercício financeiro de 2022, operações de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.
- d) pode conter autorização ao Poder Executivo do referido ente para abrir créditos extraordinários até o limite de 1,2% do superávit financeiro apurado no Balanço Financeiro do ano de 2021.
- e) deve apresentar as receitas previstas com aluguéis, alienação de bens móveis, amortização de empréstimos e operações de crédito por antecipação da receita como Receitas de Capital.



4. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

A Lei Orçamentária Anual de um ente público estadual referente ao exercício financeiro de 2022, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, deve

- a) dispor sobre as alterações nas alíquotas tributárias previstas para o exercício financeiro de 2022, bem como indicar as medidas de compensação a renúncias de receitas.
- b) estabelecer as metas relativas aos resultados nominal e primário para os exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024.
- c) compreender o Anexo de Riscos Fiscais, cujo objetivo é dar transparência sobre os possíveis eventos com potencial para afetar o equilíbrio fiscal do referido ente.
- d) conter reserva de contingência, cujo valor deve ser definido com base na receita orçamentária total arrecadada pelo referido ente no exercício financeiro de 2021.
- e) apresentar a receita prevista com aluguéis como Receita Corrente e as dotações destinadas ao pagamento de juros da dívida pública como Despesa Corrente.

5. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

No âmbito do controle interno, a verificação de legalidade dos atos de execução orçamentária será

- a) prévia ou concomitante, mas nunca subsequente.
- b) prévia ou subsequente, mas nunca concomitante.
- c) prévia, concomitante ou subsequente.
- d) concomitante ou subsequente, mas nunca prévia.
- e) apenas subsequente, nunca concomitante ou prévia.

6. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Tendo em vista que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder, considere:

I. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade, dentre outras, de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

II. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade subsidiária.

III. Possuem legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União apenas os partidos políticos e as associações ou sindicatos.



IV. O Poder Judiciário manterá um sistema de controle interno e independente com a finalidade exclusiva de comprovar a legalidade, quanto à eficácia, da gestão patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, quanto ao controle interno, está correto o que se afirma APENAS em

- a) II, III e IV.
- b) I e II.
- c) I, III e IV.
- d) II e III.
- e) I.

7. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, EXCLUÍDAS as que incidam sobre

- a) auxílios, subvenções e contribuições.
- b) inexigibilidade de licitação por fornecedor exclusivo.
- c) despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.
- d) despesas de caráter continuado.
- e) dotações para pessoal e seus encargos.

8. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/Contabilidade/2022

A Lei Orçamentária Anual de um ente público municipal referente ao exercício financeiro de 2022, de acordo com a Lei nº 4.320/1964,

- a) pode conter autorização ao Poder Executivo do referido ente para realizar operações de crédito por antecipação da receita em qualquer mês do exercício financeiro de 2022 para atender a insuficiências de caixa.
- b) pode indicar a receita prevista com operações de crédito por antecipação da receita como Receita de Capital e a despesa fixada para o pagamento de juros e encargos da dívida como Despesa Corrente.
- c) deve incluir demonstrativo em que são estabelecidas metas fiscais e o montante da dívida pública para os exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024.
- d) deve incluir emendas parlamentares aprovadas no limite de 1,2% da receita orçamentária realizada pelo referido ente no exercício financeiro de 2021.
- e) deve estabelecer a forma de utilização da reserva de contingência, cujo montante é definido com base na receita orçamentária realizada pelo referido ente no exercício financeiro de 2021.



9. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/Contabilidade/2022

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2022 de um ente público deve

- a) apresentar os valores das cotas de receitas que o referido ente deva transferir para uma entidade pública pelo seu valor líquido.
- b) compreender a previsão de receita com caução a ser recebida como garantia fornecida por um contratado.
- c) conter todas as receitas e despesas orçamentárias de fundações instituídas e mantidas pelo referido ente público.
- d) dispor sobre as regras aplicáveis à avaliação dos resultados dos programas finalísticos financiados com recursos do Orçamento Fiscal.
- e) indicar os montantes obtidos com a alienação de bens móveis e imóveis nos exercícios financeiros de 2020 e 2021.

10. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Considere que, no decorrer do processo de votação do Orçamento da União, tenha sido incluída emenda individual parlamentar de caráter impositivo, destinando o montante correspondente a ações de assistência social no Estado do Amazonas. Após a aprovação do Orçamento, a transferência financeira dos referidos recursos ao Estado

- a) fica sujeita à inclusão da despesa correspondente no decreto de execução orçamentária a ser editado pelo Presidente da República em até 60 dias e da receita correspondente no Orçamento do Estado.
- b) somente pode ser feita de fundo federal a fundo estadual, observada a legislação específica e vedada a aplicação em despesas de pessoal e encargos sociais.
- c) depende da prévia celebração de convênio ou instrumento congênere, por se tratar de transferência voluntária, vedada qualquer modalidade de transferência direta ao ente beneficiário.
- d) é expressamente vedada, pois as programações orçamentárias decorrentes de emendas impositivas demandam execução direta obrigatoriamente pelo próprio ente federado.
- e) pode ser feita diretamente, independentemente de celebração de convênio, mediante transferência especial, com aplicação de ao menos 70% em despesas de capital, vedada aplicação no pagamento de encargos do serviço da dívida.

11. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022

Uma dotação que tenha sido incluída na Lei Orçamentária Anual por emenda parlamentar individual impositiva

- a) não pode ser alcançada por limitação geral de empenho (contingenciamento), somente podendo ser cancelada por decreto do Chefe do Executivo.



- b) poderá ensejar repasses diretamente a município para aplicação em programação finalística de sua competência, independentemente da celebração de convênio, mediante transferência especial.
- c) integra o câmputo da despesa corrente líquida para todos os efeitos legais, exceto para a verificação do limite de gastos com pessoal do ente, eis que vedada aplicação em despesas de custeio em geral.
- d) não poderá gerar restos a pagar, devendo a despesa ser integralmente executada e paga no exercício correspondente.
- e) não será considerada para verificação do cumprimento do limite mínimo de despesas com saúde e educação ainda que os recursos correspondentes sejam aplicados em programação finalística nas referidas áreas.

12. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

A Constituição Federal de 1988 determina que a Administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Esse regramento, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, sendo regra afeta exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União, aplica-se

- a) ao excedente do resultado nominal.
- b) às despesas relacionadas à gestão financeira e patrimonial da Administração direta e indireta.
- c) aos itens orçamentários que compõem a receita corrente líquida.
- d) aos programas de caráter obrigatório.
- e) às despesas primárias discricionárias.

13. FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021

Considere que o Chefe do Executivo pretenda implementar programa de fomento a setores da economia, ofertando linhas de crédito a juros abaixo dos praticados no mercado, cuja concessão aos tomadores ficará condicionada à manutenção dos contratos de trabalho vigentes. Tal programa será suportado com a transferência de recursos do Tesouro a instituições financeiras credenciadas, destinados à equalização de juros. Referida ação estatal,

- a) caracteriza renúncia de receita financeiro-tributária, devendo ser acompanhada de medidas compensatórias de aumento de receita de impostos em igual montante dos recursos públicos alocados ao programa.
- b) não configura benefício financeiro fiscal, em razão da exigência de contrapartida pelos beneficiários, podendo, contudo, caracterizar despesa equiparada a operação de crédito em razão de envolver compromisso financeiro que extrapola o exercício orçamentário.
- c) configura concessão de benefício de natureza financeira que pressupõe autorização legal, devendo ser computado no demonstrativo regionalizado do impacto sobre receitas e despesas que acompanha a Lei Orçamentária Anual, o qual contempla, também, benefícios tributários.



- d) não caracteriza benefício fiscal, de natureza financeira ou tributária, mas sim subvenção econômica, sendo a modalidade pretendida vedada por envolver intermediação com instituições financeiras privadas.
- e) embora caracterize subvenção social, prescinde de autorização legal específica em face de seu caráter geral e da presença de contrapartida pelos beneficiários, não se equiparando a benefício fiscal.

14. FCC - ARE IV (SEF SC)/SEF SC/2021

Determinado Deputado estadual, analisando o Projeto da Lei do Orçamento Anual (LOA), proposto para ter vigência no exercício seguinte, verificou que não foi concedida dotação para o início de obra referente à construção da nova ponte, que ligará os dois lados da capital do Estado, passando por cima do rio que a corta. Tampouco foi concedida dotação para a instalação ou funcionamento de serviço de “Internet Grátis para Todos” em todo o Estado. Considerou, ainda, que os montantes das dotações solicitadas para as despesas de custeio foram fixados em patamar inferior àquele que seria desejável, embora não haja, nesse ponto, prova de inexatidão da proposta.

Diante desse quadro, e considerando que o projeto de construção da referida ponte ainda será concluído e aprovado pelos órgãos competentes, que o serviço estadual de “Internet Grátis para Todos” deverá estar instalado e começando a funcionar dentro de dois a três anos, e que a majoração da dotação solicitada para despesas de custeio deverá proporcionar uma sensível melhoria no que diz respeito ao atendimento a obras de conservação e adaptação de bens imóveis, o Deputado apresentou emendas ao referido Projeto de Lei. A primeira destina-se a conceder dotação para o início de obra de construção da referida ponte, a segunda, a conceder dotação para a instalação ou funcionamento do serviço “Internet Grátis para Todos”, e a terceira, a alterar a dotação solicitada para as referidas despesas de custeio.

Sobre as três propostas de emenda, de acordo com o que estabelece a Lei federal no 4.320, de 17 de março de 1964,

- a) nenhuma poderá ser admitida.
- b) somente duas, poderão ser admitidas, porque é vedada a apresentação de emenda em relação a projetos cujos benefícios se estendam, voluntária ou involuntariamente, para além das fronteiras interestaduais, como acontece com os sinais da internet, em relação às cidades fronteiriças do Estado.
- c) somente uma poderá ser admitida, e será aquela que tiver sido protocolizada em primeiro lugar.
- d) todas poderão ser admitidas.
- e) somente uma poderá ser admitida, e será aquela que tiver o menor custo no orçamento.



GABARITO

1. Letra A
2. Letra D
3. Letra C
4. Letra E
5. Letra C
6. Letra E
7. Letra E
8. Letra A
9. Letra C
10. Letra E
11. Letra B
12. Letra E
13. Letra C
14. Letra A



LISTA DE QUESTÕES - CICLO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO. SISTEMA E PROCESSO DE ORÇAMENTAÇÃO

CICLO ORÇAMENTÁRIO: ELABORAÇÃO, DISCUSSÃO, EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE

1. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Julgue o item subsequente, referentes às leis de caráter orçamentário.

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, na Câmara dos Deputados, e à Comissão de Assuntos Econômicos, no Senado Federal, examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei de matérias orçamentárias e de créditos adicionais.

2. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o seguinte item, relativo ao orçamento público no Brasil e seus princípios.

O projeto de lei orçamentária do primeiro exercício financeiro do mandato do presidente da República deverá ser enviado ao Congresso Nacional dois meses e meio após o envio do projeto de plano plurianual, a fim de que tais projetos possam ser compatibilizados.

3. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que diz respeito ao conceito de orçamento público, às técnicas e aos princípios orçamentários, ao ciclo e ao processo orçamentário, julgue o próximo item.

Depois de iniciada a votação da proposta de lei orçamentária anual (LOA) na Comissão Mista de Orçamentos do Congresso Nacional, é defeso ao presidente da República propor modificação na citada proposta, ainda que não discutida a parte na qual incidiria tal modificação.

4. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que diz respeito ao conceito de orçamento público, às técnicas e aos princípios orçamentários, ao ciclo e ao processo orçamentário, julgue o próximo item.

Durante a fase de elaboração do projeto de lei orçamentária, o Poder Executivo está autorizado a proceder aos ajustes das propostas orçamentárias encaminhadas pelo Poder Judiciário que estiverem em desacordo com os limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias (LDO).

5. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item a seguir.

É vedado ao Poder Executivo federal reduzir ou limitar, na execução das leis orçamentárias, as despesas com a concessão de subsídios, subvenções e benefícios de natureza financeira relativas a indenizações e restituições por perdas econômicas, para fins de cumprimento das metas fiscais ou de limites de despesas.



6. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que se refere ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

Durante a fase de discussão e votação da lei orçamentária no Congresso Nacional, o Poder Legislativo pode realizar emendas ao projeto de lei orçamentária para criar novas despesas, ainda que estas não estejam previstas no plano plurianual, desde que indicada a respectiva fonte de financiamento.

7. (CEBRASPE/Pref Aracaju/Proc Mun /2025) Julgue o item a seguir, a respeito de orçamento público e gestão patrimonial, considerando a legislação financeira e orçamentária vigente, a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a jurisprudência do STF, é legítima a previsão contida em Constituição estadual que, com vistas a garantir o efetivo cumprimento do orçamento impositivo dentro do exercício financeiro da respectiva lei orçamentária anual (LOA), vede a inscrição em restos a pagar das despesas decorrentes das emendas parlamentares impositivas.

8. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Em relação ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários e ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

Caberá a comissões permanentes específicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, separadamente, examinar e emitir parecer sobre projetos de lei relativos às leis orçamentárias.

9. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) No que concerne ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários, ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional propondo modificação no projeto de lei orçamentária anual (LOA) enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista de Orçamentos, da parte cuja alteração é proposta.

10. (CEBRASPE/TRF 6/Técnico Judiciário/2025) No que concerne ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários, ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

O encaminhamento da proposta orçamentária do TRF da 6.ª Região deverá ser feito pelo presidente deste tribunal diretamente ao Poder Executivo Federal, que poderá fazer ajustes caso a referida proposta se encontre em desacordo com os limites estipulados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO).

11. (CEBRASPE/PC DF/Agente Administrativo/2025) Acerca do orçamento público no Brasil, do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), julgue o item a seguir.



A atual redação da Constituição Federal de 1988 expressamente impõe a obrigatoriedade da execução orçamentária das emendas individuais e das emendas de bancada estadual, salvo quando, em relação a elas, existirem impedimentos de ordem técnica.

12. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) No que se refere ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

A avaliação do ciclo orçamentário compreende não apenas a análise do cumprimento das metas fiscais, mas também a mensuração da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, podendo resultar na revisão das estratégias de planejamento governamental e influenciar diretamente a elaboração do orçamento nos exercícios subsequentes.

13. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Acerca do papel do Estado e da atuação do governo nas finanças públicas, bem como do orçamento público, julgue o item a seguir.

O ciclo orçamentário brasileiro é composto pelo plano plurianual (PPA), pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e pela lei orçamentária anual (LOA), que devem estar interligados para garantir coerência na alocação de recursos públicos e no cumprimento das metas fiscais.

14. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Em relação ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários e ao ciclo orçamentário, julgue o item a seguir.

A fase de elaboração do ciclo orçamentário compreende os estudos em que são estabelecidas as metas e prioridades e as discussões sobre a elaboração das propostas parciais para consolidação ao projeto de lei orçamentária anual a ser encaminhado pelo Poder Executivo.

15. (CEBRASPE/TRF6/Técnico Judiciário/2025) No que concerne ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários, ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue o item a seguir.

A fase de execução do ciclo orçamentário se encerra imediatamente após o final da vigência da LOA, sendo este o momento em que se inicia a fase de controle desse ciclo.

16. (CEBRASPE/PC DF/Agente Administrativo/2025) Acerca da programação e execução orçamentária e financeira, julgue o item a seguir.

O acompanhamento da execução orçamentária da União envolve o registro físico-financeiro das ações previstas na LOA, permitindo o controle integrado entre os recursos empregados e os resultados obtidos.

17. (CGM Cuiabá/Auditor/FGV/2025)

O sistema orçamentário, amplamente difundido na América Latina por meio do ILPES/CEPAL, é concebido como uma ferramenta essencial para a formulação de estratégias de



desenvolvimento. Essas estratégias resultam da escolha de "grandes alternativas", as quais são projetadas para contribuir de maneira mais eficaz ao crescimento e ao progresso socioeconômico do país, integrando o planejamento com as ações orçamentárias de forma coordenada e estratégica.

Três elementos principais que compõem a estratégia de desenvolvimento dentro do sistema orçamentário, são:

- (A) Planejamento, execução e avaliação.
- (B) Formulação de uma imagem prospectiva, projetos estratégicos e enunciado de políticas básicas.
- (C) Definição de objetivos econômicos, distribuição de recursos e controle de despesas.
- (D) Políticas públicas, arrecadação de impostos e investimentos sociais.
- (E) Metas financeiras, planejamento orçamentário e execução de políticas.

18. (FGV/TRT-24/Técnico Judiciário- Área Administrativa/2025)

As emendas parlamentares são instrumentos previstos na Constituição Federal que permitem aos deputados e senadores propor alterações no Orçamento Público, direcionando recursos para atender demandas específicas de suas bases eleitorais. Questionando a transparência e a legalidade desses instrumentos, recentemente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou deputados federais por suposta comercialização de emendas parlamentares. Neste tema, considere as afirmativas a seguir.

I. As Emendas Individuais têm valor limitado de acordo com a Receita Corrente Líquida do setor público, sendo esta aferida no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária.

II. Metade do valor aprovado para Emendas Individuais será destinado a ações e serviços públicos de saúde.

III. Não existe valor mínimo ou área específica que vincule qualquer valor das Emendas Individuais ao Orçamento. Elas são definidas conforme os interesses dos parlamentares, definidos por suas bases. Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I e III, apenas.

19. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Contador/2024

De acordo com a Constituição Federal de 1988, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis



com

- a) o plano plurianual, somente.
- b) a lei de responsabilidade fiscal, somente.
- c) a lei de diretrizes orçamentárias, somente.
- d) o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.
- e) a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de responsabilidade fiscal.

20. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Contador/2024

Ao analisar os assuntos orçamentários, os membros das Casas Legislativas realizam atividades tão diversas como estudos, avaliações, debates e consultas. Além disso, eles buscam informações e participam de audiências públicas com autoridades e especialistas.

A Constituição Federal de 1988 restabeleceu a prerrogativa de o legislador emendar o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), principalmente no que diz respeito ao aumento ou à criação de novas despesas.

As emendas ao projeto de LOA ou aos projetos que o alterem podem ser aprovadas caso

- a) sugiram um aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa.
- b) anulem dotações com gastos de pessoal e encargos, serviço da dívida e transferências tributárias intergovernamentais.
- c) sejam compatíveis com o plano plurianual ou com a lei de diretrizes orçamentárias.
- d) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, incluídas as que incidem sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.
- e) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidem sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.

21. (Seplag Niteroi/Gestao Governamental/FGV/2024)

Com relação ao orçamento público e ao processo orçamentário, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O ciclo orçamentário é o processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual as instâncias planejam, elaboram, aprovam, executam, controlam e avaliam a programação de despesas do setor público.

() O ciclo orçamentário não se confunde com o conceito de exercício financeiro. Enquanto este "coincide com o ano civil", o ciclo orçamentário abrange um período maior que o exercício financeiro.



() São etapas do ciclo orçamentário: Elaboração e Apresentação; Autorização legislativa; Programação e Controle; Avaliação e Execução.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V–F–V.
- (B) V–V–F.
- (C) F–V–F.
- (D) V–V–V.
- (E) F–V–V.

22. (Seplag Niteroi/Gestao Governamental/FGV/2024)

Considerando o Orçamento Geral da União, sabe-se que há a possibilidade de os parlamentares realizarem propostas, por meio das quais influenciam a alocação de recursos públicos em função de, por exemplo, compromissos políticos que assumiram durante seu mandato.

O texto refere-se às

- (A) Emendas do Relator.
- (B) Emendas Parlamentares Individuais.
- (C) Emendas Parlamentares de Bancada.
- (D) Emendas Parlamentares ao Orçamento.
- (E) Propostas Orçamentárias Anuais (POAs).

23. (Seplag Niteroi/Gestao Governamental/FGV/2024)

Em se tratando das Emendas Parlamentares e sua relação com os instrumentos de Elaboração e Planejamento do Orçamento, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações só poderá ser aprovada se estiver compatível com o Plano Plurianual (PPA).
- (B) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações só poderá ser aprovada se estiver compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- (C) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações deverá indicar os recursos necessários, admitidos, por exemplo, os provenientes de anulação de despesas de pessoal e seus encargos.
- (D) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações deverá indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem em serviço da dívida.
- (E) A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações deverá indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as



que incidem em transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e o Distrito Federal.

24. FGV - Tec Leg(CM SP)/CM SP/Contabilidade/2024

Em relação à elaboração da Lei de Orçamento, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, não serão admitidas emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que

- a) não esteja anteriormente criado.
- b) não seja considerado essencial.
- c) não apresente receita correspondente.
- d) não implique em aumento na oferta de empregos.
- e) não tenham como objetivo a redução da desigualdade social.

25. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Contador/2024

O ciclo orçamentário no Brasil refere-se ao processo anual de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do orçamento público. Esse ciclo segue as etapas definidas pela legislação brasileira, buscando garantir a transparência, eficiência e legalidade na gestão dos recursos públicos.

Sobre o ciclo orçamentário, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A elaboração da proposta orçamentária compreende a consolidação do projeto da lei orçamentária anual pelo Poder Legislativo, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Executivo para apreciação.

() A execução orçamentária engloba a aplicação dos créditos alocados no Orçamento Geral da União, compreendendo os três estágios da receita: empenho, liquidação e pagamento.

() A avaliação orçamentária compreende a análise do alcance das metas estabelecidas na LOA, a execução dos programas governamentais e os orçamentos da União. Além disso, inclui a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como na aplicação de recursos por entidades de direito privado.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) V – F – F.
- c) F – F – V.
- d) F – V – F.
- e) F – F – F.



26. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Contador/2024

A respeito do controle da execução orçamentária, considerando as normas previstas no Título VIII da Lei Federal no 4.320/64, analise as afirmativas a seguir:

I. O controle da execução orçamentária compreenderá o exame de sua legalidade, da fidelidade funcional dos agentes públicos e o cumprimento dos programas de trabalho em termos de prestação de serviços públicos.

II. O controle interno da execução orçamentária terá por objetivo verificar a probidade da administração e o cumprimento da lei orçamentária.

III. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária pelo controle externo será prévia, concomitante e subsequente.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) II.
- e) I e II.

27. FGV - Cons Leg (CM SP)/CM SP/Economia/2024

O Ciclo Orçamentário é definido como a sequência de fases ou etapas que compõe o processo orçamentário. De forma geral, o ciclo orçamentário é composto das seguintes fases, em ordem cronológica:

- a) elaboração da proposta, apreciação legislativa, execução, avaliação, monitoramento e controle.
- b) elaboração da proposta, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação.
- c) apreciação legislativa, execução, controle, monitoramento e avaliação.
- d) elaboração da proposta, apreciação legislativa, controle legislativo, execução, monitoramento e avaliação.
- e) apreciação legislativa, execução, controle e avaliação.

28. FGV - Ana Leg (ALEP)/ALEP/Administrador/2024

O orçamento público no Brasil é um instrumento fundamental para o planejamento e a gestão dos recursos financeiros do Estado, visando atender às necessidades da sociedade e promover o desenvolvimento econômico e social do país.

Com relação ao orçamento público, analise os itens a seguir.



I. A elaboração de propostas orçamentárias é o processo de preparação da proposta de orçamento anual de um ente público que envolve a consolidação pelo Poder Executivo do projeto da lei de diretrizes orçamentárias, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Legislativo para apreciação.

II. A análise da conformidade legal dos atos que geram a arrecadação de receitas ou a realização de despesas, bem como a criação ou extinção de direitos e obrigações, é parte integrante do controle da execução orçamentária.

III. A verificação da fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos é parte integrante do controle da execução orçamentária.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

29. FGV - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Ciências Contábeis/2024

O ciclo orçamentário compreende as seguintes etapas essenciais: elaboração da proposta, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação. Este ciclo representa o período em que ocorrem as atividades fundamentais do orçamento público, desde sua concepção inicial até a avaliação final de seu desempenho.

Sobre o ciclo orçamentário, analise os itens a seguir:

I. A elaboração da proposta orçamentária envolve a consolidação pelo Poder Executivo do projeto da lei orçamentária anual, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Legislativo para apreciação;

II. A avaliação orçamentária consiste na avaliação do cumprimento das metas previstas na LOA e da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

III. A execução orçamentária compreende a utilização dos créditos consignados no Orçamento Geral da União, visando à realização das ações atribuídas às unidades orçamentárias. Envolve os três estágios da receita: empenho, liquidação e pagamento.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.



30. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Administrativa/Gestão Governamental/2024

Em relação ao controle externo da execução orçamentária, assinale a afirmativa correta.

- a) O controle externo da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, não envolve a verificação do emprego do dinheiro público.
- b) O controle externo da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, não envolve a verificação da probidade da administração.
- c) O Poder Executivo deve prestar contas bimestralmente ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo.
- d) As contas do Poder Executivo devem ser submetidas ao Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
- e) Quando, no Município, não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Secretaria de Fazenda poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer.

31. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Fiscalização/Direito/2024

Em relação aos ciclos orçamentários, considerando que as siglas PPA, LDO e LOA, sempre que utilizadas, se referem ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual, respectivamente, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O ciclo orçamentário ampliado aborda, além das etapas relativas à LOA, também as etapas relacionadas ao PPA e LDO.
- () Ao final de cada ano, as contas do governo federal são analisadas pelo Tribunal de Contas da União e depois submetidas ao Congresso Nacional.
- () O ciclo orçamentário básico é composto das seguintes fases: elaboração da proposta e apreciação legislativa.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F – V – F.
- b) F – V – V.
- c) V – F – F.
- d) V – V – F.
- e) V – F – V.

32. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Administrativa/Administração/2024 - adaptada

O ciclo orçamentário é o processo contínuo e sistemático pelo qual os governos planejam, executam, controlam e avaliam a utilização dos recursos públicos ao longo de um período fiscal. Sobre o ciclo orçamentário, avalie as afirmativas a seguir:



I. A elaboração da proposta orçamentária envolve a consolidação pelo Poder Legislativo do projeto da lei orçamentária anual, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Executivo para apreciação.

II. A avaliação orçamentária consiste em verificar o cumprimento das metas previstas no PPA, além de analisar a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

III. A execução orçamentária compreende três estágios da receita: empenho, liquidação e pagamento.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

33. FGV - AGC (EPE)/EPE/Administração Geral/Administração/2024

O orçamento público no Brasil é um instrumento fundamental para o planejamento e a administração dos recursos financeiros do Estado, visando atender às necessidades da sociedade e fomentar o desenvolvimento econômico e social do país.

Com relação ao orçamento público, analise as afirmativas a seguir.

I. A elaboração de propostas orçamentárias envolve a consolidação, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Legislativo para apreciação.

II. O PLOA, uma iniciativa do Presidente da República, estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro seguinte, com estrutura e nível de detalhamento definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício.

III. A Lei Orçamentária Anual (LOA) suprime os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das estatais.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

34. FGV - ATTM (Pref Nova Iguaçu)/Pref Nova Iguaçu/2024



A elaboração da proposta é a primeira fase do ciclo orçamentário, onde estão compreendidas as atividades preliminares quanto à alocação de recursos divididas em etapas.

A etapa constituída de obrigações constitucionais, pagamento de pessoal e encargos denomina-se

- a) fixação da meta fiscal.
- b) projeção das receitas.
- c) projeção das despesas obrigatórias.
- d) apuração das despesas discricionárias.
- e) programação físico-financeira.

35. FGV - APE (EPE)/EPE/Economia de Energia/2024

O orçamento público no Brasil é um instrumento essencial para o planejamento e a gestão dos recursos financeiros do Estado, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade e promover o desenvolvimento econômico e social do país.

Com relação ao orçamento público, analise os itens a seguir:

I. A elaboração de propostas orçamentárias é o processo de preparação da proposta de orçamento anual de um ente público. Esse processo envolve a consolidação, pelo Poder Executivo, do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, e o subsequente envio ao Poder Legislativo para apreciação.

II. A verificação da fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos é parte integrante do controle da execução orçamentária.

III. O cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e de realização de obras e prestação de serviços, é parte integrante do controle da execução orçamentária.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

36. FGV - Ana Prev (MACAEPREV)/MACAEPREV/Economia/2024

O ciclo orçamentário é definido como a sequência de fases ou etapas que compõem o processo orçamentário.

Nesse sentido, assinale a opção que apresenta a sequência correta do ciclo orçamentário no Brasil.



- a) Planejamento, execução, controle e avaliação, aprovação.
- b) Elaboração, execução, controle e avaliação, aprovação.
- c) Elaboração, apreciação legislativa, execução, controle e avaliação.
- d) Execução, elaboração, apreciação legislativa, controle e avaliação.
- e) Elaboração legislativa, apreciação do executivo, execução, controle e avaliação.

37. FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Ciências Contábeis/2024

Com relação ao orçamento público e ao processo orçamentário, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O ciclo orçamentário é o processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual as instâncias planejam, elaboram, aprovam, executam, controlam e avaliam a programação de despesas do setor público.

() O ciclo orçamentário não se confunde com o conceito de exercício financeiro. Enquanto este "coincide com o ano civil", o ciclo orçamentário abrange um período maior que o exercício financeiro.

() São etapas do ciclo orçamentário: Elaboração e Apresentação; Autorização legislativa; Programação e Controle; Avaliação e Execução.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – F – V.
- b) V – V – F.
- c) F – V – F.
- d) V – V – V.
- e) F – V – V.

38. (VUNESP/MPE RO/2024) No que se refere aos orçamentos, estabelece a Constituição Federal que as emendas individuais impositivas, apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, poderão alocar recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida.

A esse respeito, é correto afirmar que

- a) quando obtidos em razão de transferência com finalidade definida, os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados em áreas de competência da União.
- b) dos recursos provenientes das transferências especiais, pelo menos 75% deverão ser aplicados em despesas de custeio do ente beneficiado e para fins de pagamento dos encargos referentes ao serviço da dívida.



- c) os recursos recebidos por transferência especial ou por transferência com finalidade definida são considerados na receita do ente federativo beneficiado, para fins do cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo.
- d) o ente federativo beneficiado pela transferência especial ou pela transferência com finalidade definida poderá optar pela aplicação dos recursos delas provenientes para pagamento dos encargos referentes ao serviço da dívida, quando o objetivo for a diminuição do saldo devedor.
- e) os recursos obtidos por transferência com finalidade definida pertencerão ao Estado, ao Município ou ao Distrito Federal e serão repassados diretamente ao ente beneficiado ao qual passarão a pertencer no ato da efetiva transferência financeira.

39. (VUNESP/Pref Mogi das Cruzes/2024) Assegura a Constituição Federal que as emendas individuais impositivas, apresentadas ao projeto de lei orçamentária, possam alocar recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por meio de transferência especial ou de transferência com finalidade definida.

Assinale a alternativa correta acerca do tema.

- a) Os recursos por esse meio transferidos passarão a integrar a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo.
- b) O ente federado que for beneficiado pela transferência especial pode firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos.
- c) Tratando-se de transferência com finalidade definida, será vedada a aplicação dos recursos nas áreas de competência constitucional da União.
- d) Dos recursos provenientes das transferências especiais, pelo menos 70% deverão ser aplicados no pagamento dos encargos referentes ao serviço da dívida.
- e) Pelo menos 50% dos recursos provenientes das transferências especiais e das transferências com finalidade definida deverão ser aplicados no pagamento das despesas sociais com pensionistas e o restante deverá ser aplicado nos encargos dos serviços da dívida.

40. (VUNESP/(PGE SP/2024) Tratando-se de programação orçamentária decorrente de dotação introduzida na Lei Orçamentária Anual do Estado por emenda parlamentar individual impositiva, ou seja, aprovada no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto, é correto afirmar que

- a) não poderá ser afetada por limitação geral de empenho (contingenciamento) e tampouco cancelada ou remanejada por inviabilidade técnica de execução da ação correspondente.
- b) demanda, na hipótese de ação a ser executada mediante transferência de recursos a Município, a comprovação da adimplência do ente no que concerne a obrigações perante o Estado e a União.



- c) não poderá ser considerada para verificação do cumprimento dos limites mínimos constitucionais de aplicação de recursos em despesas com saúde e educação, ainda que contemple ação nas referidas áreas.
- d) poderá ser destinada a ações executadas por Municípios, inclusive na forma de transferência especial, que, observadas as regras constitucionais, independe da celebração de convênio ou instrumento congênere.
- e) deverá ser integralmente executada (empenhada, liquidada e paga) no exercício correspondente, vedada a inscrição em restos a pagar.

41. (VUNESP/Pref Vista A do Alto/Analista de Controle Interno/2024) A etapa do ciclo orçamentário na qual se compreendem a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações, bem como a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos e o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e de realização de obras e serviços, corresponde

- a) à avaliação orçamentária.
- b) à execução orçamentária.
- c) ao controle da execução orçamentária.
- d) à elaboração e ao planejamento da proposta orçamentária.
- e) à discussão e à aprovação da proposta orçamentária.

42. (VUNESP/SAAE Aparecida/2024) Considerando as fases do ciclo orçamentário, após a elaboração da proposta orçamentária e sua apreciação legislativa seguem-se as fases sequenciais de

- a) controle, execução e avaliação.
- b) controle, avaliação e execução.
- c) avaliação, execução e controle.
- d) avaliação, controle e execução.
- e) execução, controle e avaliação.

43. TRF 5/Analista Judiciário- Área Administrativo/IBFC/2024

Orçamento Público é o responsável pela previsão do gasto público. Em sua sistemática moderna, ele atende simultaneamente a vários fins. A sua elaboração exige cuidadoso labor que consiste nos pontos listados abaixo nas afirmativas. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Planejamento do Processo Orçamentário – é o indutor da implementação do planejamento de médio prazo da ação governamental.



() Fundamentos Macroeconômicos – devem possibilitar o controle das receitas e despesas agregadas, de modo a se alcançar os objetivos de estabilidade e crescimento econômico, inflação baixa e sob controle, geração de empregos, dentre outras necessidades socioeconômicas.

() Viabilidade na Gestão dos Recursos – deve especificar com a clareza os projetos e atividades de modo a possibilitar aos gestores orientação segura, e ao público em geral o conhecimento pleno quanto às tarefas a serem desenvolvidas com eficácia da ação governamental, além de conseguir a melhor relação de custo-benefício daquilo que se propõe.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V-F-V
- b) V-V-V
- c) F-V-F
- d) F-F-F

44. FGV - AJ (TJ AP)/TJ AP/Apoio Especializado/Contador/2024

Considere os dados hipotéticos a seguir relativos à previsão e realização da Receita Corrente Líquida (RCL) da União em dois exercícios financeiros:

Receita Corrente Líquida (RCL)	Valor
Prevista em 20x2	R\$ 950,00
Realizada em 20x2	R\$ 1.000,00
Prevista em 20x3	R\$ 1.100,00
Realizada em 20x3	R\$ 1.060,00

Tendo em vista o regramento vigente para aprovação e execução de emendas parlamentares individuais ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União, a partir da análise dos dados, é correto afirmar que o limite de aprovação dessas emendas tem base:

- a) na RCL estimada para o exercício de referência;
- b) na média da RCL realizada nos últimos três exercícios;
- c) na RCL estimada para o exercício anterior ao de referência;
- d) na RCL realizada no exercício do encaminhamento do projeto;
- e) na RCL do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto.

45. (CNJ/Técnico Judiciário – ÁREA: ADMINISTRATIVA/CEBRASPE/2024)



O chefe do Poder Judiciário tem a incumbência de enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual com a proposta dos orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social dos órgãos do Poder Judiciário integrantes do orçamento geral da União.

46. (Novacap/Administrador/Quadrix/2024)

A ação planejada do Estado materializa-se por meio do orçamento público, que é o instrumento que dispõe o Poder Público para expressar, em determinado período, seu programa de atuação, discriminando a origem de suas receitas, bem como a natureza e o montante dos gastos a serem realizados. Considerando essas informações, julgue o item, acerca da administração financeira e orçamentária.

O ciclo orçamentário no Distrito Federal inicia-se com a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, a qual estabelece as metas e as prioridades do governo para o período de quatro anos, que deverão ser revisadas anualmente pelo Plano Plurianual.

47. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

O Ciclo Orçamentário consiste em uma série de fatos orçamentários que se sucedem, iniciando-se com a necessidade de determinado recurso, plenamente justificada, até a sua correta aplicação e posterior fiscalização. Sobre esse assunto e sob a ótica da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual serão apreciadas pela Comissão mista permanente de Deputados e Senadores.
- (B) A transferência de recurso por meio das emendas individuais não depende da adimplência do ente federativo destinatário.
- (C) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório de gestão fiscal.
- (D) O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação na lei orçamentária anual enquanto não iniciada a votação, no Plenário, da parte cuja alteração é proposta.
- (E) A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto da lei orçamentária anual.

48. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Em relação ao conceito, importância e papel do orçamento público na administração pública, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias relacionadas às despesas primárias discricionárias, exceto nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados.



- (B) O tipo de orçamento utilizado no Brasil é denominado legislativo, pois a elaboração, a votação e o controle do orçamento são competências do Poder Legislativo, cabendo ao Poder Executivo a sua execução.
- (C) O orçamento público deixou de ser uma simples peça contemplando a previsão de receitas e a fixação de despesas para se tornar uma importante ferramenta de gestão e planejamento.
- (D) Sob o aspecto econômico, o orçamento público é um importante instrumento na redistribuição de renda e na regulação da economia, visto que leva em consideração a conjuntura econômica e os efeitos da política financeira.
- (E) Sob o aspecto político, vislumbra-se estreita ligação do orçamento com a efetivação de direitos fundamentais, visto que, na ótica constitucional moderna, é em torno dos aludidos direitos que toda a ordem jurídica se volta.

49. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Com a Emenda Constitucional nº 86/2015, foi dado o primeiro passo para um orçamento impositivo através da “emenda parlamentar impositiva”. Em relação às emendas parlamentares apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, assinale a alternativa correta.

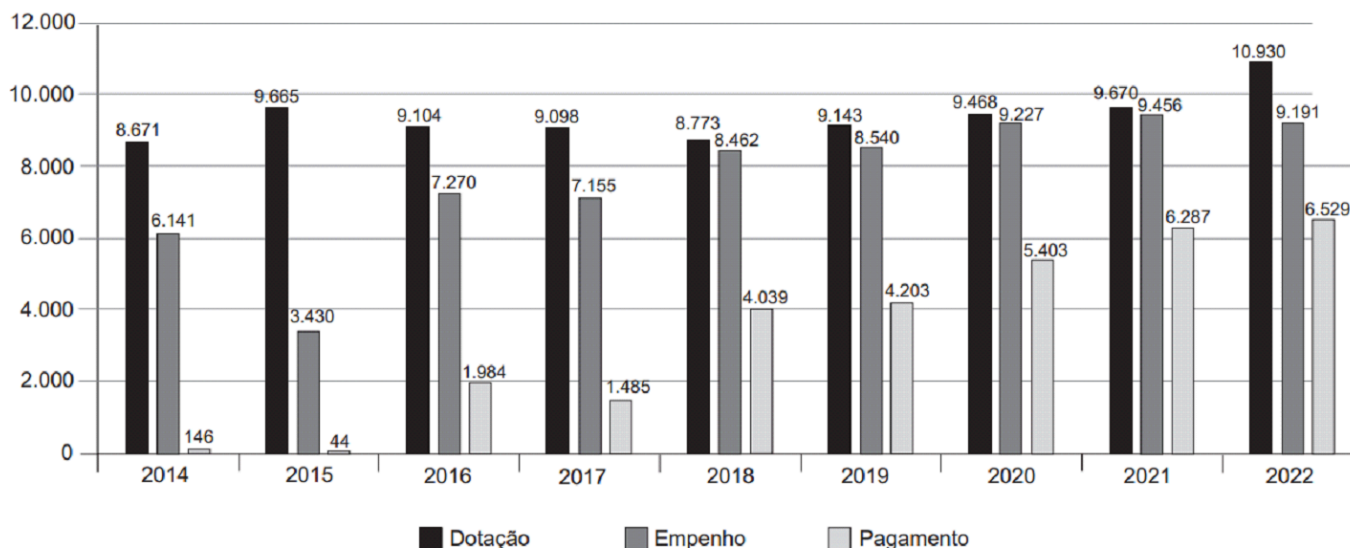
- (A) Nas transferências especiais decorrentes das emendas individuais impositivas, os recursos serão repassados mediante a celebração de convênio com o ente federado beneficiado.
- (B) Nas transferências recebidas por meio de emendas individuais impositivas, os recursos integrarão a receita do Estado, Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites de despesa com pessoal.
- (C) É vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos recebidos por meio das emendas individuais impositivas no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas, e no pagamento de encargos referentes ao serviço da dívida.
- (D) Nas transferências com finalidade definida decorrentes das emendas individuais impositivas, os recursos serão aplicados em programas finalísticos das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado.
- (E) Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências com finalidade definida deverão ser aplicadas em despesas de capital.

50. CESGRANRIO/IPEA/2024

O gráfico a seguir apresenta informações sobre a autorização, o empenho e o pagamento de programações de despesas por meio de emendas parlamentares individuais ao orçamento federal nos períodos indicados:



RP 6: dotação e execução orçamentária e financeira (2014-2022)
(Em R\$ 1 milhão)



BASSI, C. M. **Orçamento secreto**: discutindo as consequências do caráter impositivo às emendas parlamentares do relator-geral. Brasília, DF: Ipea, 2023. (Nota Técnica Diset. n. 105). p.6. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11729/1/NT_105_Diset_Orcameto_Secreto.pdf. Acesso em: 9 jan. 2023. Adaptado.

A análise das informações do gráfico, à luz das disposições constitucionais sobre emendas parlamentares ao orçamento, permite afirmar o seguinte:

- A) o instrumento das emendas impositivas promoveu ampliação do poder dos parlamentares sob a ótica da execução dos recursos orçamentários.
- B) o crescimento de aplicação de recursos nas áreas de saúde e educação foi garantido pelas emendas parlamentares individuais.
- C) a despeito do seu caráter impositivo, a efetiva execução das despesas derivadas de emendas não sofreu alterações significativas.
- D) as despesas orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares ainda apresentam um grau de execução inferior às demais despesas.
- E) as emendas parlamentares individuais foram negativamente impactadas pelo caráter impositivo das emendas de bancada a partir de 2019.



GABARITO

1.	2.	3.	4.	5.	6.
E	E	E	C	E	E
7.	8.	9.	10.	11.	12.
E	E	C	E	C	C
13.	14.	15.	16.	17.	18.
C	C	E	C	B	D
19.	20.	21.	22.	23.	24.
D	E	B	D	C	A
25.	26.	27.	28.	29.	30.
E	A	B	D	A	D
31.	32.	33.	34.	35.	36.
D	B	B	C	D	C
37.	38.	39.	40.	41.	42.
B	A	B	D	C	E
43.	44.	45.	46.	47.	48.
Anulada	E	E	E	B	B
49.	50.				
C	A				



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.